

Seja bem Vindo!

Curso
Direito Empresarial Básico
CursosOnlineSP.com.br

Carga horária: 55hs



Conteúdo Programático:

Direito Empresarial

Do Empresário Individual

Sociedades Empresariais

Da responsabilidade civil do empresário

Abuso de Poder Econômico

Repercussões Penais da Atuação do Empresário

Estabelecimento Empresarial e Institutos afins

Institutos Complementares

Contratos Empresariais

Títulos de Crédito

Falência

Exemplo de Contrato Social - LTDA

Direito Empresarial

1.1 – NOÇÕES PRELIMINARES

O Direito Comercial sempre foi entendido como o ramo do direito privado que regulamentava a profissão dos comerciantes, nos termos em que definidos pela lei, e os atos considera dos comerciais. Assim, cuidaria de tratar das relações resultantes da atividade do comerciante no exercício dos atos do comércio.

Esses atos do comércio eram exemplificativa mas não taxativa divididos em três classes:

- a) atos de comércio por natureza que incluem operação bancárias, de câmbio, fabris, construção, de seguros, navegação aérea e marítima;
- b) atos de comércio por dependência ou conexão que incluem compra de bens para o estabelecimento comercial, declarações unilaterais de vontade (aceite ou pagamento de letra de câmbio) e atos ilícitos (abuso no uso da firma) e;
- c) atos de comércio por força ou autoridade da lei que incluem atos relativos às sociedades comerciais, operações relativas à letras de câmbio e notas promissórias.

De qualquer modo esta noção de atos do comércio está sendo substituída pela de atividade empresarial.

Assim, a atividade empresarial consistiria na série de atos coordenados entre si pelo empresário visando a uma finalidade econômica e lucrativa comum.

Com esse conceito superam-se individualmente tanto a noção unitária de comerciante quanto a de ato do comércio.

Passa-se a se falar de empresa em que atividade empresarial é praticada reiteradamente (sequência de atos) pelo empresário (figura que substitui a do comerciante).

Em suma, a atividade econômica-lucrativa é exercida através da empresa.

O direito empresarial destina-se, assim, a reger as relações econômicas decorrentes do mercado.

Por isso, modernamente considera-se o direito empresarial, que substitui o conceito de direito comercial, como o sistema de normas jurídicas que regula as relações derivadas das atividades privadas de produção e circulação de bens e serviços destinados ao mercado.

São precipuamente aquelas atividades decorrentes das relações de mercado, especificamente a intermediação entre a produção e o consumo.

O conceito abrange as atividades de transformação e circulação de bens móveis, corpóreos ou incorpóreos, ou seja, as atividades industriais, comerciais, de transporte e de crédito.

Entretanto, o direito empresarial não se restringe a cuidar do comércio considerado como mera intermediação entre o produtor e o consumidor, porquanto abrange outras relações conexas: indústria, transportes, bancos, bolsas, de tal sorte que o seu substrato reside nas relações econômicas decorrentes da economia de mercado.

Nessa noção também passam a ser inseridas atividades que antes eram civis e que agora passam a ser consideradas empresariais como colégios, hospitais, agências de turismo, etc...

Excluem-se, por outro lado, as atividades relativas à agricultura (pecuária e silvicultura). Também ficam de fora as atividades intelectuais e criativas, expressas principalmente pelos profissionais liberais (advogados, contadores, médicos, engenheiros, etc.).

De qualquer modo a lei determina que todas as atividades desenvolvidas por sociedades anônimas são empresárias, independentemente de seu conteúdo. Trata-se de critério de comercialidade não pelo seu objeto mas sim pela forma. Exemplo: fazenda explorada por pessoa física não é comercial por anônima é.

O critério, nesse caso, para se determinar se a atividade é ou não comercial é o formal.

1.2 – CONCEITO DE EMPRESA

A empresa se conceitua economicamente como a organização da atividade econômica, isto é, organização do capital e do trabalho destinada à produção ou mediação de bens ou serviços para o mercado.

No aspecto jurídico a empresa é tida como a atividade econômica organizada, exercida profissionalmente pelo empresário, através do estabelecimento. Engloba as figuras da atividade, do empresário e do estabelecimento comercial, sendo que a atividade se qualifica pela profissionalidade, economicidade e organicidade.

O empresário é o titular da empresa, seu sujeito. Em suma, aquele que a cria e que a dirige correndo os riscos e auferindo os lucros. É o elemento dinâmico, a força vital da empresa. Do ponto de vista jurídico o empresário é o único sujeito de direito em termos de representação empresarial.

Nesse contexto é que o Direito Empresarial trata da atividade empresarial exercida pelo empresário, individual ou por meio de sociedade empresarial, através do estabelecimento empresarial

BIBLIOGRAFIA RELATIVA a DIREITO COMERCIAL:

- 1 – BUGARELLI, Waldírio. Direito Comercial. 9ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1992, 250 p.
- 1 – BUGARELLI, Waldírio. Tratado de Direito Empresarial. 3ª edição, São Paulo: Editora Atlas.
- 2 – CAMPINHO, Sérgio. O Direito da Empresa. 1ª edição. Rio de Janeiro. Editora Renovar.
- 3 – FIÚZA, César. Direito Civil – Curso Completo. 5ª edição, Belo Horizonte: Editora Del Rey.
- 4 – MAZZAFERA, Luiz Braz. Curso Básico de Direito Empresarial. 1ª edição. São Paulo: Edipro.
- 5 – REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 1º Volume. 21ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1993, 365 p.

Do Empresário Individual

2.1 - CARACTERIZAÇÃO

Nos termos do artigo 966 do Código Civil, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

O exercício pode ser individual por intermédio de uma pessoa física ou; coletivo por meio de uma sociedade tida como empresária.

Assim, o exercício de uma empresa pode ser feito por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica que seria a sociedade empresária.

Observe-se que a noção engloba todas as atividades de produção e circulação, das quais, todavia, se excluem as relações em que envolve o consumo final do bem que não serão empresariais mas sim de consumo.

Assim, a venda de um carro para uma revenda é um negociação empresarial enquanto se a venda for para o consumidor final ela não será empresarial mas de consumo.

Também, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores. Entretanto, se o exercício dessa profissão constituir o elemento de uma empresa, aí será a pessoa um empresário.

Com efeito, um cantor não é em princípio um empresário. Entretanto, se tiver um trio elétrico em que o seu cantar é um elemento da empresa então poderá ser considerado um empresário.

Por força do artigo 967 do Código Civil, é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade, o que fará, nos moldes do artigo 968 do Código Civil, mediante requerimento que contenha:

- a) o seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, o regime de bens;
- b) a firma, com a respectiva assinatura autógrafa;
- c) o capital;
- d) o objeto e a sede da empresa.

Essa inscrição será tomada por termo no livro próprio do Registro Público de Empresas Mercantis e à margem dessa inscrição, e com as mesmas formalidades, serão averbadas quaisquer modificações nela ocorrentes.

Se o empresário quiser instituir sucursal, filial ou agência, em lugar sujeito à jurisdição de outro Registro Público de Empresas Mercantis, conforme preceitua o artigo 969 do Código Civil, neste deverá também inscrevê-la, com a prova da inscrição originária, promovendo, de qualquer modo, a averbação da constituição do estabelecimento secundário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede.

Determina o artigo 970 do Código Civil que será assegurado tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes.

Por rural considera-se a atividade agrária, seja ela agrícola, pecuária, agroindustrial ou extrativa, desde que exercida de forma empresarial, ou seja, racionalmente organizada do ponto de vista econômico.

Pequeno empresário, de outra parte, nos termos da Lei no 9.841/00 é aquele que tem renda bruta anual superior a R\$ 244.000,00 e igual ou inferior a R\$ 1.200.000,00.

A estes dois empresários garante-se um tratamento favorecido, diferenciado e simplificado relativamente ao seu registro, de tal sorte que basta a eles comunicar sua situação ao órgão competente sendo o seu registro especial isento de custas.

Por fim, cumpre atentar que o artigo 971 do Código Civil prescreve que o empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro. Disso, aliás, se pode concluir que o disposto no artigo 971 constitui uma faculdade outorgada àquele que exerce atividade rural, o qual, embora em princípio ou por natureza não exerça atividade empresarial, pode vir a ser equiparado a um empresário.

Em suma, como regra não é empresário, embora possa vir a ser considerado um empresário.

2.2 - DA CAPACIDADE

Determina o artigo 972 do Código Civil que podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos, sendo certo, todavia, que, nos termos do artigo 973 do Código Civil, a pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas.

Não obstante, preceitua o artigo 974 do Código Civil que poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança, o que deverá ser feito mediante prévia autorização judicial em que se examine as circunstâncias e os riscos da empresa, bem como a conveniência em continuá-

la. Aliás, poderá a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros. Em tempo, assevera o artigo 977 do Código Civil que se faculta aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória.

Aliás, prescreve o artigo 978 do Código Civil que o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real.

Por isso, ademais, é que dispõe o artigo 979 do Código Civil que, além de no Registro Civil, serão arquivados e averbados, no Registro Público de Empresas Mercantis, os pactos e declarações antenupciais do empresário, o título de doação, herança, ou legado, de bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade.

Por fim, determina o artigo 980 do Código Civil que a sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e o ato de reconciliação não podem ser opostos a terceiros, antes de arquivados e averbados no Registro Público de Empresas Mercantis.

BIBLIOGRAFIA RELATIVA À SOCIEDADES COMERCIAIS:

- 1 – BUGARELLI, Waldírio. Direito Comercial. 9ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1992, 250 p.
- 2 – BUGARELLI, Waldírio. Tratado de Direito Empresarial. 3ª edição, São Paulo: Editora Atlas.
- 3 – CAMPINHO, Sérgio. O Direito da Empresa. 1ª edição. Rio de Janeiro. Editora Renovar.
- 4 – DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. 8ª edição: Editora Saraiva, 2002, 1.526.
- 5 – DOWER, Nelson Godoy Bassil. Instituições de Direito Público e Privado. 9ª ed. São Paulo: Nelpa – L. Dower Edições Jurídicas, 1999, 510 p.
- 6 – FIÚZA, César. Direito Civil – Curso Completo. 5ª edição, Belo Horizonte: Editora Del Rey.
- 7 – MAZZAFERA, Luiz Braz. Curso Básico de Direito Empresarial. 1ª edição. São Paulo: Edipro.
- 8 – PINHO, Ruy Rebello; NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Instituições de Direito Público e Privado. 21ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1999, 419 p.
- 9 – REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 1º Volume. 21ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1993, 365 p.
- 10 – REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 2º Volume. 19ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1993, 566 p.
- 11 – SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 15ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998.

Sociedades Empresariais

3.1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nas sociedades, por força do artigo 981 do Código Civil, as pessoas reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica partilhando, entre si, os resultados.

Em suma, se consubstancia em um contrato mediante o qual duas ou mais pessoas se obrigam a prestar certa contribuição para o fundo social destinado ao exercício de uma atividade empresarial com a intenção de partilhar os lucros entre si. Aliás, os sócios podem alterar e deliberar sobre a modificação dos fins (atividade) visados pela sociedade.

Há, assim, uma colaboração e organização que se pauta pela contribuição de cada um dos sócios para a formação do capital social, pela participação de

cada sócio nos resultados positivos ou negativos e pela intenção dos sócios de reunir esforços para a realização de um fim comum.

A contribuição pode ser em bens, direitos ou trabalho. A fixação da proporção no capital social e nos lucros é livre, podendo as partes silenciar a respeito. Todavia, não pode ser atribuído todo o lucro a um dos sócios ou retirar-se de um deles direito ao quinhão social. Por fim, a intenção dos sócios de participar na comunhão do escopo comum deve sempre existir e distingue a sociedade de outras espécies de contratos.

Nada impede, todavia, que, consoante determina o parágrafo único do artigo 981 do Código Civil, que a atividade restrinja-se à realização de um ou mais negócios determinados.

O artigo 982 do Código Civil determina que salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário (produção e circulação de bens e serviços); e, simples, as demais, no que se incluam as sociedades cooperativas, as que tenham por objeto atividades intelectuais ou artísticas e determinadas sociedades agrícolas.

De qualquer modo, nos termos do próprio parágrafo único do supra citado artigo, independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa.

O artigo 983 do Código Civil estabelece que devem as sociedades empresárias constituir-se sob uma das seguintes formas:

- a) em nome coletivo,
- b) em comandita simples;
- c) limitada;
- d) anônima e;
- e) em comandita por ações.

Por fim, observe-se que as sociedades empresariais são dotadas de personalidade jurídica com o que são dotadas de capacidade patrimonial, capacidade de atuar na ordem jurídica praticando atos, adquirindo direitos e contraindo obrigações, capacidade judiciária ativa e passiva.

Com isso, as sociedades possuem nome, nacionalidade, domicílio ou sede, patrimônio, capacidade contratual e representação judicial.

Para tanto, aliás, a sociedade deve promover a inscrição no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos, até porque é somente com isso que ela adquire personalidade jurídica, segundo dispõe o artigo 985 do Código Civil.

3.2 – TIPOS DE SOCIEDADE EMPRESARIAIS

O artigo 983 do Código Civil estabelece que devem as sociedades empresárias constituir-se sob uma das seguintes formas:

- a) em nome coletivo,
- b) em comandita simples;
- c) limitada;
- d) anônima e;
- e) em comandita por ações.

3.2.1 – SOCIEDADE EM NOME COLETIVO

Somente pessoas físicas, nos termos do artigo 1.039 do Código Civil, podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios, solidária e ilimitadamente, pelas obrigações sociais. Apesar disso, podem os sócios, no ato constitutivo, ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um.

A responsabilidade é solidária e ilimitada de todos os sócios. A responsabilidade, todavia, é subsidiária, de tal sorte que antes da execução do patrimônio pessoal deve ser feita a dos bens da sociedade.

Além das disposições específicas que lhe regem, esse tipo social, nos termos do artigo 1.040 do Código Civil, é disciplinado pelas regras relativas às sociedades simples.

Aliás, dispõe o artigo 1.041 do Código Civil que o contrato deve mencionar, além das indicações referidas às sociedades simples, a firma social, a qual deverá ser composta pelos nomes dos sócios (princípio da veracidade) ou parte deles. Se o sócio se retirar deve o nome ser alterado. Ex. João Pedro e filhos. José Silva, Antônio Soares & Cia. (existem outros sócios).

Assim, deve constar do contrato:

- a) o nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas;

- b) a denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;
- c) o capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária;
- d) a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la;
- e) as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e atribuições;
- f) a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas e;
- g) a firma social.

A administração da sociedade, por força do artigo 1.042 Código Civil, compete exclusivamente a sócios, sendo o uso da firma, nos limites do contrato, privativo dos que tenham os necessários poderes. Na omissão do contrato, entendo que todos os sócios em igualdade de condições e indistintamente serão tidos como gerentes da sociedade.

Assim, pode o contrato designar o nome ou nomes dos sócios que podem usar da firma social nos negócios sociais. São os sócios gerentes ou diretores que têm capacidade de gestão (interna) e representação (externa). A ação do gerente obriga a todos os sócios, salvo se tenha sido utilizada e transações estranhas aos negócios designados no contrato.

Observe-se que determina o artigo 1.043 do Código Civil que o credor particular de sócio somente poderá pretender a liquidação da quota do devedor depois que houver a dissolução da sociedade. Dissolve-se a sociedade, nos termos do artigo 1.033 do Código Civil, quando ocorrer:

- a) o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado;
- b) o consenso unânime dos sócios;
- c) a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado;
- d) a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias;
- e) a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar e;
- f) pela declaração da falência, nos termos do artigo 1.044 do Código Civil.

3.2.2 – SOCIEDADE EM COMANDITA SIMPLES

Na sociedade em comandita simples, determina o artigo 1.045 do Código Civil, tomam parte sócios de duas categorias:

- a) os comanditados, pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais e;
- b) os comanditários, obrigados somente pelo valor de sua quota social.

Observe-se que o contrato deve obrigatoriamente discriminar os comanditados e os comanditários. Aplicam-se à sociedade em comandita simples, por força do artigo 1.046 do Código Civil, as normas da sociedade em nome coletivo, no que forem compatíveis com as relativas à sociedade em comandita simples, sendo que aos sócios comanditados cabem os mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo.

Sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade, auferir lucros e de lhe fiscalizar as operações, não pode o comanditário, consoante assevera o artigo 1.047 do Código Civil, praticar qualquer ato de gestão, nem ter o nome na firma social, sob pena de ficar sujeito às responsabilidades de sócio comanditado.

Com efeito, a administração caberá com exclusividade aos sócios comanditados vedando-se aos comanditários a prática de atos de gestão. Pode, entretanto, o comanditário ser constituído procurador da sociedade, para negócio determinado e com poderes especiais.

Observe-se que o artigo 1.048 prescreve que somente após averbada a modificação do contrato, produz efeito, quanto a terceiros, a diminuição da quota do comanditário, em consequência de ter sido reduzido o capital social, sempre sem prejuízo dos credores preexistentes.

Dissolve-se esse tipo social, por força do artigo 1.051 do Código Civil, de pleno direito a sociedade: a) por qualquer das causas previstas para a dissolução das em nome coletivo e; b) quando por mais de cento e oitenta dias perdurar a falta de uma das categorias de sócio. Aliás, se falta for de sócio comanditado, os comanditários nomearão administrador provisório para praticar, durante o período referido no inciso II e sem assumir a condição de sócio, os atos de administração.

3.2.3 – SOCIEDADE LIMITADA

3.2.3.1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Determina o artigo 1.052 do Código Civil que na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Na omissão das disposições específicas do Código Civil relativa à essa sociedade, prescreve o artigo 1.053 do Código Civil que a sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas da sociedade simples, sendo que o contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima.

O contrato, por força do artigo 1.054 do Código Civil, deverá conter, no que couber, as indicações relativas às sociedades simples e, se for o caso, a firma ou denominação social a qual a sociedade vai adotar.

Assim, o contrato social deverá mencionar, além da firma ou denominação social:

h) o nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas;

i) a denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;

j) o capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária;

k) a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la;

l) as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e atribuições e;

m) a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas.

3.2.3.2 – DAS QUOTAS

Na sociedade limitada, preceitua o artigo 1.055 do Código Civil que o capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio.

Aliás, pela exata estimação de bens conferidos ao capital social respondem solidariamente todos os sócios, até o prazo de cinco anos da data do registro da sociedade, sendo vedada, de qualquer modo, a contribuição que consista em prestação de serviços.

Além disso, assevera o artigo 1.056 do Código Civil que a quota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, sendo que, por força do artigo 1.057 do Código Civil, na omissão do contrato, o sócio pode

ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.

Entretanto, a cessão somente terá eficácia quanto à sociedade e terceiros a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes.

Por fim, determina o artigo 1.058 do Código Civil que, não integralizada a quota de sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo de exigir do sócio remisso a obrigação mais perdas e danos, tomá-la para si ou transferi-la a terceiros, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações estabelecidas no contrato mais as despesas.

3.2.3.3 – DA ADMINISTRAÇÃO

A sociedade limitada, nos termos do artigo 1.060 do Código Civil, é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado, sendo que a administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade.

Aliás, observa o artigo 1.061 do Código Civil que, se o contrato permitir administradores não sócios, a designação deles dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de dois terços, no mínimo, após a integralização.

Em tempo, determina o artigo 1.062 do Código Civil que o administrador designado em ato separado (Assembléia Geral de Quotistas) investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração, sendo que se o respectivo termo não for assinado nos trinta dias seguintes à designação, esta se tornará sem efeito. Deve, ainda, nos dez dias seguintes ao da investidura, o administrador requerer seja averbada sua nomeação no registro competente, mencionando o seu nome, nacionalidade, estado civil, residência, com exibição de documento de identidade, o ato e a data da nomeação e o prazo de gestão.

Por outro lado, o exercício do cargo de administrador, nos termos do artigo 1.063 do Código Civil, cessa pela destituição, em qualquer tempo, do titular, ou pelo término do prazo se, fixado no contrato ou em ato separado, não houver recondução. Entretanto, tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de quotas correspondentes, no mínimo, a dois terços do capital social, salvo disposição contratual diversa. Além disso, a cessação do exercício do cargo

de administrador deve ser averbada no registro competente, mediante requerimento apresentado nos dez dias seguintes ao da ocorrência.

Com isso, a renúncia de administrador torna-se eficaz, em relação à sociedade, desde o momento em que esta toma conhecimento da comunicação escrita do renunciante, sendo que, em relação a terceiros, após a averbação e publicação.

Observe-se ainda que, por força do artigo 1.064 do Código Civil, o uso da firma ou denominação social é privativo dos administradores que tenham os necessários poderes.

Aliás, quanto à responsabilidade dos administradores, estes não são responsáveis pessoalmente pelos atos normais de gestão, o que só vai ocorrer se praticarem atos prejudiciais à sociedade por culpa no desempenho de suas funções. Em suma, se agirem em excesso de mandato ou com violação do contrato ou da lei. Nesse caso respondem ilimitadamente com seu patrimônio pessoal pela prática do ato.

Cabe aos administradores, nos termos do artigo 1.065 do Código Civil, ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

3.2.3.4 – DO CONSELHO FISCAL

Determina o artigo 1.066 do Código Civil que, sem prejuízo dos poderes da assembléia dos sócios, pode o contrato instituir conselho fiscal composto de três ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no País, eleitos na assembléia anual.

Entretanto, não podem fazer parte do conselho fiscal, além dos inelegíveis como administradores da sociedade, os membros dos demais órgãos da sociedade ou de outra por ela controlada, os empregados de quaisquer delas ou dos respectivos administradores, o cônjuge ou parente destes até o terceiro grau.

Não obstante, é assegurado aos sócios minoritários, que representarem pelo menos um quinto do capital social, o direito de eleger, separadamente, um dos membros do conselho fiscal e o respectivo suplente.

O membro ou suplente eleito, assinando termo de posse lavrado no livro de atas e pareceres do conselho fiscal, em que se mencione o seu nome, nacionalidade, estado civil, residência e a data da escolha, ficará investido nas suas funções, que exercerá, salvo cessação anterior, até a subsequente assembléia anual, nos termos do que disciplina o artigo 1.067 do Código Civil.

Em tempo, se o termo não for assinado nos trinta dias seguintes ao da eleição, esta se tornará sem efeito.

A remuneração dos membros do conselho fiscal, por força do artigo 1.068 do Código Civil, será fixada, anualmente, pela assembléia dos sócios que os eleger.

Cumpre, nos termos do artigo 1.069 do Código Civil, além de outras atribuições determinadas na lei ou no contrato social, aos membros do conselho fiscal, individual ou conjuntamente, os deveres seguintes:

- a) examinar, pelo menos trimestralmente, os livros e papéis da sociedade e o estado da caixa e da carteira, devendo os administradores ou liquidantes prestar-lhes as informações solicitadas;
- b) lavrar no livro de atas e pareceres do conselho fiscal o resultado dos exames referidos no inciso I deste artigo;
- c) examinar no mesmo livro e apresentar à assembléia anual dos sócios parecer sobre os negócios e as operações sociais do exercício em que servirem, tomando por base o balanço patrimonial e o de resultado econômico;
- d) denunciar os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, sugerindo providências úteis à sociedade;
- e) convocar a assembléia dos sócios se a diretoria retardar por mais de trinta dias a sua convocação anual, ou sempre que ocorram motivos graves e urgentes e;
- f) praticar, durante o período da liquidação da sociedade, os atos a que se refere este artigo, tendo em vista as disposições especiais reguladoras da liquidação.

Importante salientar que, consoante dispõe o artigo 1.070 do Código Civil, as atribuições e poderes conferidos pela lei ao conselho fiscal não podem ser outorgados a outro órgão da sociedade, e a responsabilidade de seus membros obedece à regra que define a dos administradores que respondem solidariamente pelos atos prejudiciais praticados com culpa.

Por isso é que o conselho fiscal poderá escolher para assisti-lo no exame dos livros, dos balanços e das contas, contabilista legalmente habilitado, mediante remuneração aprovada pela assembléia dos sócios.

3.2.3.5 – DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato, nos termos do artigo 1.071 do Código Civil:

- a) a aprovação das contas da administração pela maioria de votos dos presentes, salvo se o contrato não exigir maioria mais elevada nos termos do artigo 1.076 do Código Civil.
- b) a designação dos administradores, quando feita em ato separado pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social nos termos do artigo 1.076 do Código Civil;
- c) a destituição dos administradores pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social nos termos do artigo 1.076 do Código Civil;
- d) o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social nos termos do artigo 1.076 do Código Civil;
- e) a modificação do contrato social, pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social nos termos do artigo 1.076 do Código Civil;
- f) a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social nos termos do artigo 1.076 do Código Civil;
- g) a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas pela maioria de votos dos presentes, salvo se o contrato não exigir maioria mais elevada nos termos do artigo 1.076 do Código Civil e;
- h) o pedido de concordata pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social nos termos do artigo 1.076 do Código Civil.

Nos demais casos previstos em lei ou no contrato, salvo se este não exigir maioria mais elevada, as deliberações, nos termos do artigo 1.076 do Código Civil serão tomadas pela maioria dos votos dos presentes contados segundo o valor das quotas de cada um.

Essas deliberações dos sócios serão tomadas em reunião ou em assembléia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato. Aliás, a deliberação em assembléia será obrigatória se o número dos sócios for superior a dez.

Em tempo, dispensam-se as formalidades de convocação, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia. Além disso, a reunião ou a assembléia tornam-se

dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas.

As deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

Determina o artigo 1.073 do Código Civil que a reunião ou a assembléia podem também ser convocadas:

a) por sócio, quando os administradores retardarem a convocação, por mais de sessenta dias, nos casos previstos em lei ou no contrato, ou por titulares de mais de um quinto do capital, quando não atendido, no prazo de oito dias, pedido de convocação fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas e;

b) pelo conselho fiscal, se houver, nos casos a que se refere o inciso V do art. 1.069.

A assembléia dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo três quartos do capital social, e, em segunda, com qualquer número, consoante disciplina o artigo 1.074 do Código Civil.

Nesse sentido, pode o sócio ser representado na assembléia por outro sócio, ou por advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento ser levado a registro, juntamente com a ata, sendo certo, todavia, que nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, pode votar matéria que lhe diga respeito diretamente.

A assembléia, nos termos do artigo 1.075 do Código Civil, será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os presentes, sendo que dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas da assembléia, ata assinada pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião, quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la. A cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, nos vinte dias subsequentes à reunião, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis para arquivamento e averbação, facultando-se ao sócio, que a solicitar, o direito de lhe ser entregue cópia autenticada da ata.

Quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra, terá o sócio que dissentiu, por força do artigo 1.077 do Código Civil, o direito de retirar-se da sociedade, nos trinta dias subsequentes à reunião, aplicando-se, no silêncio do contrato social antes vigente, o disposto no art. 1.031.

A assembléia dos sócios, por força do artigo 1.078 do Código Civil, deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes à ao término do exercício social, com o objetivo de:

- a) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;
- b) designar administradores, quando for o caso e;
- c) tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

Até trinta dias antes da data marcada para a assembléia, os documentos referidos na letra a supra devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

Instalada a assembléia, proceder-se-á à leitura dos documentos antes referidos, os quais serão submetidos, pelo presidente, a discussão e votação, nesta não podendo tomar parte os membros da administração e, se houver, os do conselho fiscal.

A aprovação, sem reserva, do balanço patrimonial e do de resultado econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonera de responsabilidade os membros da administração e, se houver, os do conselho fiscal, sendo que se extingue em dois anos o direito de anular essa aprovação.

Em tempo, assevera o artigo 1.079 do Código Civil que se Aplica às reuniões dos sócios, nos casos omissos no contrato, o estabelecido sobre a assembléia. Por fim, é importante observar que o artigo 1.080 do Código Civil determina que as deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram.

3.2.3.6 – DO AUMENTO E DA REDUÇÃO DO CAPITAL

Determina o artigo 1.081 do Código Civil que, ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as quotas, pode ser o capital aumentado, com a correspondente modificação do contrato.

De qualquer modo, até trinta dias após a deliberação, terão os sócios preferência para participar do aumento, na proporção das quotas de que sejam titulares, podendo o direito de preferência ser objeto de cessão à qual se aplica o disposto no *caput* do art. 1.057. De corrido o prazo da preferência, e assumida pelos sócios, ou por terceiros, a totalidade do aumento, haverá reunião ou assembléia dos sócios, para que seja aprovada a modificação do contrato.

Pode a sociedade, nos termos do artigo 1.082 do Código Civil, reduzir o capital, mediante a correspondente modificação do contrato:

- a) depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis e;
- b) se excessivo em relação ao objeto da sociedade.

No caso da letra “a”, assevera o artigo 1.083 do Código Civil que a redução do capital será realizada com a diminuição proporcional do valor nominal das quotas, tornando-se efetiva a partir da averbação, no Registro Público de Empresas Mercantis, da ata da assembléia que a tenha aprovado. E, no caso da letra “b”, prescreve o artigo 1.084 do Código Civil que a redução do capital será feita restituindo-se parte do valor das quotas aos sócios, ou dispensando-se as prestações ainda devidas, com diminuição proporcional, em ambos os casos, do valor nominal das quotas.

3.2.3.7 – DOS MENORES COMO SÓCIOS DAS SOCIEDADES POR QUOTAS

Como princípio, o melhor entendimento parece ser o que conclui pela inadmissibilidade do ingresso dos menores como sócios em sociedade por quotas de responsabilidade limitada.

Há, todavia, entendimento jurisprudencial no sentido de que, em virtude de herança, possa ser admitido o seu ingresso, com o que se estaria a proteger o patrimônio do menor e se garantiria a manutenção da empresa. Também posicionamento jurisprudencial que entender ser possível o ingresso de menores na sociedade, em virtude de atos inter vivos, desde que as quotas estejam integralizadas e os menores não possam participar da gerência social.

De qualquer modo, não pode ser aceita o menor como administrador da sociedade, até porque falta a ele capacidade jurídica para praticar atos da vida civil e, por conseguinte, empresarial.

3.2.3.8 – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

O patrimônio da sociedade limitada é autônomo em relação ao patrimônio dos sócios sendo que a responsabilidade destes está limitada ao valor total da sua quota ou, quando muito, ao do capital social, de tal sorte que haverá responsabilidade solidária e subsidiária pelo valor das quotas que não estejam totalmente integralizadas.

Não obstante, há diversas tentativas, principalmente por parte da Fazenda Pública e pela cobrança de dívidas trabalhistas, de se responsabilizar os sócios pelos compromissos não cumpridos pela sociedade limitada atingindo assim o

patrimônio pessoal dos sócios mesmo que as quotas estejam totalmente integralizadas.

O melhor entendimento só admite esta responsabilização quanto houver fraude fiscal ou apropriação de contribuições previdenciárias ou de tributos cobrados do consumidor, sendo que em tal hipótese a responsabilidade é de quem a praticou o ato (administrador) ou de quem se beneficiou dele e não dos sócios indistintamente.

Deve-se lembrar que a responsabilidade penal é pessoal de quem praticou o ato.

3.2.3.9 – DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

A despeito do que se viu anteriormente, diante da grande independência e autonomia outorgada às pessoas jurídicas, principalmente se estas tiverem a responsabilidade de seus sócios limitadas ou restringidas, que são plenamente dissociáveis da figura dos membros que a compõem (exclusão da responsabilidade dos sócios), esta eventualmente pode se desviar de seus princípios e fins cometendo fraudes e desonestidades.

Por isso, determina o artigo 50 do Código Civil que, se houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber interferir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Surge, assim, a figura da desconsideração ou desestimação da pessoa jurídica.

Permite-se, por meio de tal consideração, que não se considere os efeitos da personificação ou da autonomia jurídica da sociedade para atingir e vincular a responsabilidade dos sócios ou administradores com o intuito de impedir a consumação de fraudes e abusos de direito cometidos por meio da personalidade jurídica que causem prejuízos ou danos a terceiros. Em suma, a pessoa jurídica não é um direito absoluto.

Há previsão legal da aplicação desse procedimento no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90, artigo 28, § 5º) e na legislação que coíbe o abuso de poder econômico (artigo 18 Lei nº 8.884/94).

3.23.10 – DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO A SÓCIOS MINORITÁRIOS

Determina o artigo 1.085 do Código Civil que, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.

Entretanto, a exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembléia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

3.2.3.11 – DA DISSOLUÇÃO

A sociedade limitada, consoante determina o artigo 1.087 do Código Civil, dissolve-se, de pleno direito, por qualquer das causas previstas para a dissolução das sociedades em nome coletivo (art. 1.044 do CC).

3.2.4 – SOCIEDADES ANÔNIMAS

3.2.4.1 – CONCEITO

Na sociedade anônima ou companhia, assevera o artigo 1.088 do Código Civil que o capital divide-se em ações, obrigando-se cada sócio ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir.

Assim, a sociedade anônima é a sociedade empresarial formada por dois ou mais acionistas, sendo que o seu capital social é dividido em parcelas iguais representadas por ações livremente transferíveis.

A sociedade anônima, a teor do artigo 1.089 do Código Civil, rege-se por lei especial, atualmente a Lei nº 6.404/76 com as alterações impostas pelas Leis nº 9.457/97 e 10.303/01, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, as disposições deste Código.

Sua identificação se dá através de uma denominação social (nome fantasia) acrescido da palavra sociedade anônima ou companhia, por extenso ou abreviadamente.

A responsabilidade dos acionistas perante a sociedade e perante terceiros está limitada ao valor pago pela subscrição ou compra das ações subscritas. Aliás, subscrição consiste no ato de prometer comprar a ação e integralização o pagamento efetivo da subscrição

Sua constituição só pode se dar por escritura pública ou por assembléia.

A sociedade é tida como institucional ou normativa e não contratual, uma vez que não existe contrato a ligar os diversos sócios entre si, mesmo porque

existe apenas um estatuto que fixa as normas básicas da sociedade, a qual delibera por assembléia.

3.2.4.2 - CARACTERES

A sociedade anônima tem como característicos:

- a) a livre cessão das ações mediante a simples transferência de seus títulos: a cessão ou transferência das ações e, por consequência, a entrada ou retirada (substituição) de todos os sócios não modifica ou afeta a estrutura da companhia, sendo que nenhum dos acionistas pode impedir o ingresso de outros acionistas em sociedades abertas, até porque – repita-se – as ações são livremente negociáveis;
- b) a limitação da responsabilidade ao valor das ações subscritas ou adquiridas: em suma o acionista responde ilimitadamente pela e até o limite da quantia equivalente à integralização das ações que adquire ou subscreve e;
- c) a divisão do capital em parte iguais denominadas ações: em parcelas iguais ou frações representadas por ações, de tal sorte que o capital social será o resultado do somatório de todas as ações emitidas pela sociedade (capital social = X ações).

3.2.4.3 – OBJETO SOCIAL

O objeto social pode ser livremente escolhido, de tal sorte que, estando este claramente definido no contrato, será legítimo, desde que seja lucrativo, não seja contrário à lei e à ordem pública.

Em tempo, qualquer que seja este objeto, ou melhor, independentemente deste objeto, a sociedade anônima será sempre e invariavelmente considerada empresarial.

3.2.4.4 – DO NOME DA SOCIEDADE (DENOMINAÇÃO)

A sociedade anônima ao se constituir e para desempenhar suas atividades deve adotar um nome que será uma denominação ou nome fantasia.

Tal nome, que poderá conter nome de pessoas (fundador), deverá ser seguido ou precedido da expressão sociedade anônima, por extenso ou abreviadamente, ou precedida da palavra companhia por extenso ou abreviadamente. Todavia, não poderá ser seguida da expressão companhia para evitar confusão com a firma ou razão social da sociedade em nome coletivo, por exemplo. Tampouco, as expressões companhia e sociedade anônima poderão se cumulados no mesmo nome.

Não há exigência legal de que constem do nome os fins da sociedade, entretanto nada impede que estes sejam mencionados.

3.2.4.5 – ESPÉCIES

As sociedades anônimas podem ser abertas ou fechadas.

As abertas se caracterizam por ter suas ações livremente transmissíveis (passíveis de cessão), até porque captam recursos junto ao público. Tais ações são negociáveis em um mercado especial de valores mobiliários, o que se dá através das Bolsas de Valores ou no Mercado de Balcão.

Assim, as sociedades anônimas podem colocar no mercado valores mobiliários que são, além das ações, outros papéis com a finalidade de captar recursos financeiros como as debêntures.

Explique-

se. As ações das sociedades podem ser negociadas livremente, sem que a sociedade possa impedir tal transmissão. Assim, forma-se um verdadeiro mercado relativo a estas. É o mercado de capitais ou mobiliário. Um mercado específico ou especial que opera através das Bolsas e Valores ou Mercado de Balcão. Por consequência, as ações, depois de emitidas com um preço (preço de emissão), passam a ser livremente negociadas, sendo que será esta lei de mercado que definirá o valor nominal ou de mercado da mesma. Com efeito, o preço de subscrição não se confunde com o valor de mercado. Por exemplo: o crescimento da empresa pode fazer com que a ação obtenha maior preço que aquele de sua emissão.

Em tempo, as Bolsas de Valores são associações civis resultantes da reunião de corretores e que têm por objeto manter um local adequado para os negócios de seus associados, isto é, para a negociação dos títulos emitidos pelas sociedades anônimas abertas. Já os Mercados de Balcão são entidades que, fora do âmbito de atuação das Bolsas de Valores, estão autorizadas a servir de intermediárias na negociação dos referidos títulos.

Para que uma sociedade anônima tenha suas ações (ou outros títulos por ela emitidos – debêntures) negociadas em tal mercado é indispensável que obtenha uma autorização do governo federal, sendo que o órgão federal encarregado para tal é a Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

As fechadas não têm suas ações negociadas no referido mercado especial, isto é, não são colocadas à venda ao público. Enfim, suas ações não são emitidas para venda ao público sendo sua integralização feita em círculo fechado de pessoas. Esse tipo de sociedade anônima aproxima-se, por isso, às

sociedades de pessoas em que são nítidos os *intuitus personae* e o *affectio societatis*.

Em suma, somente as abertas têm suas ações negociadas em bolsa, as fechadas não.

3.2.4.6 – CAPITAL SOCIAL

O capital social que é dividido em ações poderá ser formado por contribuições em dinheiro ou bens corpóreos ou incorpóreos, desde que estes sejam avaliados por peritos.

Na subscrição das ações, o comprador deve dar como entrada em dinheiro a quantia equivalente a pelo menos 10% do preço total de emissão das ações que está a subscrever.

O valor do capital social deverá ser corrigido anualmente.

O capital social, como regra, poderá ser modificado para seu aumentado ou diminuído por deliberação da assembléia geral.

3.2.4.7 – AÇÕES

O capital social é dividido em ações que são representadas por documentos que têm a natureza de títulos de créditos, isto é, podem ser negociadas e transferidas, o que, todavia, não implica na modificação do ato constitutivo ou organização social.

A pessoa que adquire as ações passa a ser seu proprietária e, por decorrência, sócio da sociedade na qualidade de acionista com todos os direitos e obrigações disso inerentes e decorrentes.

As ações, como princípio, são indivisíveis de tal sorte que, se uma mesma ação for de propriedade de mais de uma pessoa, haverá por parte destas um condomínio sobre a ação.

São ainda livremente negociáveis as ações, com exceção da companhia que não pode negociar suas próprias ações embora possa efetuar operações de resgate (pagamento pelo valor nominal com sua retirada de circulação), reembolso (a companhia paga aos acionistas dissidentes de deliberação da assembléia geral o valor de suas ações) ou amortização (distribuição aos acionistas a título de antecipação e sem redução do capital social de quantias que lhes poderiam tocar em caso de liquidação da companhia) das suas ações.

As ações são títulos de crédito e, por conseguinte, bens móveis que formam o capital social da companhia.

3.2.4.7.1 – ESPÉCIES

Podem as ações ser classificadas por dois critérios: quanto às vantagens oferecidas ao seu titular e quanto à forma de sua circulação.

3.2.4.7.1.1 – VANTAGENS OFERECIDAS

3.2.4.7.1.1.1 – AÇÕES ORDINÁRIAS

Conferem ao seu titular os direitos comuns aos sócios como o de participar nos dividendos, sem qualquer privilégio ou preferência, e das deliberações das assembleias através de voto (votar e ser votado), sendo que cada ação corresponde a um voto.

A sigla ON significa ação ordinária nominativa.

3.2.4.7.1.1.2 – AÇÕES PREFERENCIAIS

Atribuem ao seu titular determinados privilégios ou preferências (receber os lucros antes). A ação preferencial somente não terá direito de voto se o estatuto assim determinar. Na omissão pode votar. Em geral, não podem votar. Quando não dão o direito a votar ou há restrições a esse direito, somente podem ser emitidas até o limite de 50% do total das ações emitidas. Podem passar a ter direito a voto se a empresa, no prazo previsto no estatuto, mas que não pode ser superior a 3 exercícios consecutivos deixar de pagar os dividendos mínimos ou fixos a que fizerem jus, sendo que tal direito prevalece até o pagamento.

A sigla PN significa ação preferencial nominativa.

As preferências ou vantagens das ações preferenciais, nos termos do artigo 17 da Lei nº 6.404/76, podem consistir:

I - em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo;

II - em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele; ou

III - na acumulação das preferências e vantagens de que tratam os incisos I e II.

3.2.4.7.1.2 – FORMA DE CIRCULAÇÃO

A Lei nº 8.021/90 modificou a sistemática de circulação das ações, de tal sorte que as endossáveis e ao portador deixaram de existir. Somente as nominativas continuaram a ser previstas.

Nominativas são as ações que carregam nome de seu proprietário cujo nome consta ainda do Livro de Registro das Ações Nominativas da sociedade. A transferência somente se opera mediante a anotação do novo acionista no

referido livro com o que a sociedade toma ciência da alteração ou pelo extrato fornecido pela instituição custodiante da ação se ela for escritural.

3.2.4.7.1.2.1 – AÇÕES ESCRITURAIS

Em princípio as ações são representadas por certificados, todavia apenas nas sociedades abertas, desde que haja previsão estatutária, poderá ela no lugar expedir o certificado, manter a ação em conta de depósito em instituição autorizada e em nome dos respectivos titulares.

Em suma, elas são apenas registradas na empresa que as guarda onde são ainda assentadas as transferências de titularidade.

São as ações escriturais que podem circular, desde que se faça o pedido à instituição financeira por lançamento nos livros a débito do alienante e crédito do adquirente sendo que se considerará proprietário quem constar do registro da instituição de custódia das referidas ações.

3.2.4.8 – PARTES BENEFICIÁRIAS

Como compensação aos seus fundadores pode a sociedade anônima fechada (É vedado às companhias abertas emitir partes beneficiárias) emitir partes beneficiárias em favor destes permitindo-lhes participar em até 10% sobre os lucros líquidos anuais da sociedade.

São, de qualquer modo, títulos negociáveis, sem valor nominal e sem qualquer vinculação ao capital social do qual não fazem parte.

Têm sua duração limitada no tempo, sendo não superior a dez anos. Podem estes títulos circular, inclusive ser objeto de cotação em bolsa.

Por fim, não pode ser atribuído aos seus titulares qualquer direito privativo de acionista, salvo o de fiscalização.

3.2.4.9 – DEBÊNTURES

Forma de empréstimo (mútuo) que a sociedade faz perante o público. Assim, são emitidos debêntures que dão direito ao público que os adquirem de ser credores da sociedade, sendo que estes podem propor ação de execução contra a sociedade, se esta não pagar os debêntures. A autorização para sua emissão é dada pela Assembléia Geral Extraordinária na forma da lei e do estatuto. Em suma, é um título de crédito representativo de um contrato de mútuo em que a companhia é a mutuária e o debenturista mutuante. Podem ser emitidos com garantia real (imóvel pertencente ou não à empresa que fica gravado de ônus que deve ser averbado no Registro de Imóveis), devem prever correção monetária, participação nos lucros, render juros fixos ou variáveis e até prêmio de reembolso. Tais títulos podem ser convertidos em

ações, de tal sorte que podem existir os debêntures simples e os conversíveis em ações.

3.2.4.10 – CONSTITUIÇÃO

Pode se dar por duas formas.

3.2.4.10.1 – CONSTITUIÇÃO POR SUBSCRIÇÃO PARTICULAR OU SIMULTÂNEA

Ocorre quando dois ou mais subscritores se reúnem em assembléia de fundação e deliberam a constituição por subscrição particular de todo o capital social com o que dão por constituída a sociedade. Pode se dar por escritura pública.

Seus requisitos são: subscrição de todo o capital, realização de entrada mínima de 10% do preço de emissão das ações subscritas e depósito da parte da capital realizado em dinheiro no Banco do Brasil ou em outra instituição autorizada pela CVM. Se entrar com bens está isento do depósito.

Constituída a sociedade, a diretoria eleita deverá providenciar o arquivamento dos documentos constitutivos (estatuto, prova do depósito, duplicata da assembléia geral, etc.) na Junta Comercial com o que poderá a sociedade adquirir a personalidade e funcionar regularmente.

3.2.4.10.2 – CONSTITUIÇÃO SUCESSIVA OU POR SUBSCRIÇÃO PÚBLICA

Ocorre quando uma ou mais pessoas denominadas fundadores se encarregam de formá-la através de etapas sucessivas e assume a liderança da constituição.

Em primeiro lugar, é elaborado o projeto de estatutos e o prospecto com o seu registro na CVM que fará o estudo da sua viabilidade financeira e econômica, bem como é contratada uma financeira para servir de intermediária no lançamento das ações na Bolsa ou no Balcão.

Se for aprovada pela CVM, que pode sugerir alterações, é publicada a oferta de subscrição das ações.

Com isso, pode ser feita a subscrição e, em seguida, o depósito bancário dos 10%. Por fim, se todo o capital for subscrito, é convocada uma assembléia geral para a constituição da sociedade (mínimo de metade em primeira convocação e com qualquer um na segunda).

O projeto do estatuto é votado e, se for aprovado pela maioria, passa-se à eleição dos administradores e fiscais, sendo que a sociedade começa a existir com o arquivamento de seus atos constitutivos na Junta Comercial.

3.2.4.11 – ACIONISTAS

Constitui-se no sócio da empresa, pode ser pessoa física ou jurídica.

3.2.4.11.1 – OBRIGAÇÕES

A principal é pagar à sociedade as ações subscritas ou adquiridas a prazo (integralização). Se não pagar, poderá ser promovida ação de execução ou ser as ações vendidas no mercado.

3.2.4.11.2 – DIREITOS

Seus direitos são de participar dos lucros e do acervo da companhia, no caso de sua liquidação, preferência para adquirir novas ações, participar das reuniões ou assembléias, votar nas deliberações sociais (se tiver este direito), retirar-se da sociedade, em caso de dissidência com o reembolso de suas ações e fiscalizar a gestão dos negócios sociais.

Observe-se que, nos termos do artigo 115 da Lei no 6.404/76, O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.

3.2.4.11.3 – ACIONISTA CONTROLADOR

É a pessoa física ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, que têm – e efetivamente exerce o poder relativo à - maioria de votos nas deliberações das Assembléias Gerais. Com isso, pode eleger a maioria dos administradores e dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.

Tem este uma série de deveres e responsabilidade para com os demais acionistas, de tal sorte que responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder.

3.2.4.12 – ÓRGÃOS SOCIAIS

A organização das sociedades anônimas é composta dos seguintes órgãos: assembléia geral, conselho de administração, diretoria e conselho fiscal.

3.2.4.12.1 – ASSEMBLÉIA GERAL

Consiste na reunião dos acionistas que deliberam sobre matérias de interesse geral da sociedade. Configura-se no órgão máximo da organização, eis que tem

o poder deliberativo para resolver sobre todos os negócios relativos ao objeto social.

Compete privativamente à assembléia-geral, a teor do artigo 122 da Lei no 6.404/76:

I - reformar o estatuto social;

II - eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais da companhia, ressalvado o disposto no inciso II do art. 142;

III -
tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;

IV - autorizar a emissão de debêntures, ressalvado o disposto no § 1º do art. 59;

V - suspender o exercício dos direitos do acionista (art. 120);

VI - deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social;

VII - autorizar a emissão de partes beneficiárias;

VIII - deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; e

IX - autorizar os administradores a confessar falência e pedir concordata, sendo que, em caso de urgência, a confissão de falência ou o pedido de concordata poderá ser formulado pelos administradores, com a concordância do acionista controlador, se houver, convocando-se imediatamente a assembléia-geral, para manifestar-se sobre a matéria.

3.2.4.12.1.1 – ESPÉCIES

Podem ser ordinárias e extraordinárias.

A ordinária é obrigatória uma vez por ano e deve ser realizada nos quatro primeiros meses após o término do exercício social (em geral 30 de abril). Seu objeto é previsto na Lei das Sociedades Anônimas.

As matérias que extrapolarem a assembléia geral ordinária serão objeto da extraordinária. Assim, esta deve tratar de questões excepcionais.

A convocação cabe ao conselho da administração e, se não houver, aos diretores. Em casos excepcionais, pode ser convocada pelo conselho fiscal, ou

por qualquer ou parte dos acionistas. Deve ser pública em jornais e órgãos oficiais do Estado ou da União. Deve constar o seu local e data e a ordem do dia. Deve ser feita com a antecedência prevista em lei e as deliberações são tomadas pelos acionistas que representem a maioria absoluta do capital social com direito a voto presente.

O quorum, salvo exceção legal, é de acionistas que representem $\frac{1}{4}$ no mínimo do capital social com direito a voto, em segunda com qualquer número.

3.2.4.12.2 – CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO

Cabe, na forma do estatuto, ao conselho da administração e à diretoria, ou somente à diretoria, a administração da sociedade.

As abertas terão obrigatoriamente conselho de administração, nas fechadas é facultativo.

O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada e tem função precípua de fixar a orientação geral dos negócios.

Em suma, fixa a política econômico-financeira e social, sendo que a ele cabe, ainda, eleger e destituir os diretores.

Seus membros devem ser obrigatoriamente acionistas e pessoas naturais residentes no país. É composto de no mínimo três membros. O estatuto deve prever o seu número. O prazo de gestão não poderá ser superior a três anos, permitindo-se a reeleição.

Delibera por maioria de votos.

Além de orientar os negócios sociais, deve fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo os livros e papéis da companhia, solicitar informações da diretoria sobre contratos e quaisquer outros atos.

3.2.4.12.3 – DIRETORIA

São eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de administração ou pela assembléia geral.

Representa a sociedade e é o órgão executivo das deliberações da assembléia geral dos acionistas ou do conselho de administração. Se não existe conselho de administração, a diretoria atua, ao mesmo tempo, como órgão de deliberação e órgão executivo.

De qualquer modo, sua missão essencial é a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular.

Os diretores são eleitos pelo Conselho de Administração ou, na sua falta, pela assembléia geral ordinária ou extraordinária.

É composta por dois ou mais diretores na forma dos estatutos. O prazo de gestão não pode ser superior a 3 anos, permitindo-se a reeleição.

Os membros do conselho de administração, até no máximo de 1/3 poderão ser eleitos para os cargos de diretores. Devem, de qualquer modo, ser pessoas naturais residentes no país, sendo acionistas ou não.

3.2.4.12.4 – CONSELHO FISCAL

A fiscalização é feita pelo conselho fiscal. Em suma, sua função precípua é fiscalizar os atos da administração social tanto do conselho de administração como da diretoria.

O seu funcionamento dependerá do que dispuser o estatuto da companhia. Assim, pode – ou não – ser instalado, desde que seja formulado pedido por quem tem legitimidade para tanto.

Seus membros têm poderes e responsabilidades semelhantes ao dos administradores, respondendo pelos danos que resultem de sua omissão ou ação culposa ou dolosa.

3.2.4.13 – DISSOLUÇÃO E EXTINÇÃO DA SOCIEDADE ANÔNIMA A sociedade Anônima se dissolve:

a) de pleno direito pelo término do prazo de duração, nos casos previstos em lei ou no estatuto, por deliberação da assembléia geral, pela existência de um único acionista verificada em assembléia geral ordinária, se o mínimo de dois não foi reconstituído até a do ano seguinte e pela extinção de sua autorização de funcionamento;

b) por decisão judicial quando anulada a sua constituição, quando provada que não pode preencher o seu fim e quando decretada a sua falência e;

c) por decisão da autoridade administrativa competente.

Como nas demais sociedades comerciais, à dissolução segue-se a liquidação, amigável ou judicial e, por fim, a extinção.

3.2.5 – DA SOCIEDADE EM COMANDITA POR AÇÕES

A sociedade em comandita por ações, nos termos do que determina o artigo 1.090 do Código Civil, tem o capital dividido em ações, regendo-se pelas normas relativas à sociedade anônima, podendo operar sob firma ou denominação seguida de expressão que identifique o tipo societário.

Nesta sociedade há duas categorias acionistas:

- a) os diretores ou gerentes que têm responsabilidade ilimitada pelas obrigações sociais e;
- b) os acionistas que respondem apenas pelo valor das ações que subscreverem e que, por tal razão, não devem constar da firma social sob pena de responderem nos mesmos moldes dos acionistas diretores.

Aliás, consoante determina o artigo 1.091 do Código Civil, somente o acionista tem qualidade para administrar a sociedade e, como diretor, responde subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade, sendo que se houver mais de um diretor, serão solidariamente responsáveis, depois de esgotados os bens sociais.

Os diretores serão nomeados no ato constitutivo da sociedade, sem limitação de tempo, e somente poderão ser destituídos por deliberação de acionistas que representem no mínimo dois terços do capital social sendo certo que o diretor destituído ou exonerado continua, durante dois anos, responsável pelas obrigações sociais contraídas sob sua administração.

Observe-se, por fim, que nos termos do artigo 1.092 do Código Civil, a assembléia geral não pode, sem o consentimento dos diretores, mudar o objeto essencial da sociedade, prorrogar-lhe o prazo de duração, aumentar ou diminuir o capital social, criar debêntures, ou partes beneficiárias.

3.2.6 – DEMAIS TIPOS DE SOCIEDADES

É importante salientar a existência, ainda, das seguintes pessoas jurídicas de direito privado:

- a) empresa pública que é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio e capital exclusivo da União criada por lei para a exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em lei. Ex. Conab, Emurb; e;
- b) sociedade de economia mista que é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado e é criada por lei para a exploração de atividade econômica sob a forma de sociedade anônima cujas ações com direito a voto pertençam e sua maioria à União ou a entidade administrativa indireta. Ex: DERSA. Não basta que o estado participe majoritariamente deve a criação da sociedade resultar de ato legislativo. Ambas se regem pelo direito privado e também por normas tributárias, mas com a cautela de direito público ante o fato de estarem sujeitas a certos princípios juspublicistas. Ex. licitação.

Traços em comum:

- a) desempenham atividade econômica;
- b) têm personalidade de direito privado,
- c) resultam de ato legislativo de tal sorte que não basta a participação do ente estatal como sócio e;
- d) há derrogação do direito privado por normas de direito público no que se refere a determinados temas (licitações).

3.3 – DAS SOCIEDADES COLIGADAS

Consideram-se coligadas, nos termos do artigo 1.097 do Código Civil, as sociedades que, em suas relações de capital, são controladas, filiadas, ou de simples participação, na forma dos artigos seguintes.

É controlada, por força do artigo 1.098 do Código Civil:

- a) a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos quotistas ou da assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores;
- b) a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em poder de outra, mediante ações ou quotas possuídas por sociedades ou sociedades por esta já controladas. Diz-se coligada ou filiada, consoante determina o artigo 1.099 do Código Civil, a sociedade de cujo capital outra sociedade participa com dez por cento ou mais, do capital da outra, sem controlá-la, sendo, na forma prescrita pelo artigo 1.100 do Código Civil, de simples participação a sociedade de cujo capital outra sociedade possua menos de dez por cento do capital com direito de voto.

Observe-se que preceitua o artigo 1.101 do Código Civil que, salvo disposição especial de lei, a sociedade não pode participar de outra, que seja sua sócia, por montante superior, segundo o balanço, ao das próprias reservas, excluída a reserva legal. Aliás, aprovado o balanço em que se verifique ter sido excedido esse limite, a sociedade não poderá exercer o direito de voto correspondente às ações ou quotas em excesso, as quais devem ser alienadas nos cento e oitenta dias seguintes àquela aprovação.

3.4 – DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

Para a extinção das sociedades empresariais é necessária uma série de providências para apuração dos haveres da sociedade, o pagamento dos credores e a distribuição do saldo.

Há, com efeito, um verdadeiro processo que abrange a dissolução em que se declara que a sociedade não irá mais operar, a liquidação em que se realiza o ativo e se paga o passivo e a extinção em que se dá o completo desaparecimento da sociedade, inclusive com as baixas necessárias nos órgãos competentes, e, por consequência, da própria personalidade jurídica.

A tendência, de qualquer modo, é de sempre tentar evitar a dissolução da sociedade, a fim de que seja a empresa preservada e protegida, até mesmo porque esta gera riqueza, empregos e impostos.

Pois bem, uma vez dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante, procede-se, nos termos do artigo 1.102 do Código Civil, à sua liquidação, de conformidade com os preceitos do Código Civil, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução. Aliás, o liquidante, que não seja administrador da sociedade, investir-se-á nas funções, sendo averbada a sua nomeação no registro próprio.

Constituem deveres do liquidante, conforme artigo 1.103 do Código Civil:

- a) averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento de dissolução da sociedade;
- b) arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam;
- c) proceder, nos quinze dias seguintes ao da sua investidura e com a assistência, sempre que possível, dos administradores, à elaboração do inventário e do balanço geral do ativo e do passivo;
- d) ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas;
- e) exigir dos quotistas, quando insuficiente o ativo à solução do passivo, a integralização de suas quotas e, se for o caso, as quantias necessárias, nos limites da responsabilidade de cada um e proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-se, entre os sócios solventes e na mesma proporção, o devido pelo insolvente;
- f) convocar assembléia dos quotistas, cada seis meses, para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação, prestando conta dos atos praticados durante o semestre, ou sempre que necessário;
- g) confessar a falência da sociedade e pedir concordata, de acordo com as formalidades prescritas para o tipo de sociedade liquidanda;

h) finda a liquidação, apresentar aos sócios o relatório da liquidação e as suas contas finais;

i) averbar a ata da reunião ou da assembléia, ou o instrumento firmado pelos sócios, que considerar encerrada a liquidação.

De qualquer modo, em todos os atos, documentos ou publicações, o liquidante empregará a firma ou denominação social sempre seguida da cláusula "em liquidação" e de sua assinatura individual, com a declaração de sua qualidade.

Aliás, quanto ao liquidante, as suas obrigações e a responsabilidade regem-se, consoante determina o artigo 1.104 do Código Civil, pelos preceitos peculiares às dos administradores da sociedade liquidanda.

Compete ao liquidante, nos termos do artigo 1.105 do Código Civil, representar a sociedade e praticar todos os atos necessários à sua liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e dar quitação. Todavia, sem estar expressamente autorizado pelo contrato social, ou pelo voto da maioria dos sócios, não pode o liquidante gravar de ônus reais os móveis e imóveis, contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis ao pagamento de obrigações inadivéis, nem prosseguir, embora para facilitar a liquidação, na atividade social.

O liquidante, por força do artigo 1.106 do Código Civil, respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará as dívidas sociais proporcionalmente, sem distinção entre vencidas e vincendas, mas, em relação a estas, com desconto. Se o ativo for superior ao passivo, pode o liquidante, sob sua responsabilidade pessoal, pagar integralmente as dívidas vencidas.

Faculta o artigo 1.107 do Código Civil que os sócios podem resolver, por maioria de votos, antes de ultimada a liquidação, mas depois de pagos os credores, que o liquidante e faça rateios por antecipação da partilha, à medida em que se apurem os haveres sociais.

Pago o passivo e partilhado o remanescente, o artigo 1.108 do Código Civil preceitua que o liquidante convoque uma assembléia dos sócios para a prestação final de contas, sendo que aprovadas as contas, determina o artigo 1.109 do Código Civil que se encerra a liquidação, e a sociedade se extingue, ao ser averbada no registro próprio a ata da assembléia. Aliás, o dissidente tem o prazo de trinta dias, a contar da publicação da ata, devidamente averbada, para promover a ação que couber.

Uma vez encerrada a liquidação, decreta o artigo 1.110 do Código Civil que o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos.

Por fim, observa o artigo 1.111 do Código Civil que, no caso de liquidação judicial, será observado o disposto na lei processual.

3.5 – DA TRANSFORMAÇÃO, DA INCORPORAÇÃO, DA FUSÃO E DA CISÃO DAS SOCIEDADES

3.5.1 – DA TRANSFORMAÇÃO

O ato de transformação, prescreve o artigo 1.113 do Código Civil, independe de dissolução ou liquidação da sociedade, e obedecerá aos preceitos reguladores da constituição e inscrição próprios do tipo em que vai converter-se.

De qualquer modo, preceitua o artigo 1.114 do Código Civil que a transformação depende do consentimento de todos os sócios, salvo se prevista no ato constitutivo, caso em que o dissidente poderá retirar-se da sociedade, aplicando-se, no silêncio do estatuto ou do contrato social, o disposto relativamente à retirada do sócio das sociedades simples.

Além disso, a transformação não modificará nem prejudicará, em qualquer caso, os direitos dos credores, conforme prescreve o artigo 1.115 do Código Civil, sendo que a falência da sociedade transformada somente produzirá efeitos em relação aos sócios que, no tipo anterior, a eles estariam sujeitos, se o pedirem os titulares de créditos anteriores à transformação, e somente a estes beneficiará.

3.5.2 – DA INCORPORAÇÃO

Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos, nos termos do artigo 1.116 do Código Civil.

Para que possa ocorrer a incorporação de uma sociedade à outra, deverá haver deliberação dos sócios da sociedade incorporada que, por força do artigo 1.117 do Código Civil, terá que aprovar as bases da operação e o projeto de reforma do ato constitutivo.

Em seguida, a sociedade que houver de ser incorporada tomará conhecimento desse ato, e, se o aprovar, autorizará os administradores a praticar o

necessário à incorporação, inclusive a subscrição em bens pelo valor da diferença que se verificar entre o ativo e o passivo.

De outra parte, a deliberação dos sócios da sociedade incorporadora compreenderá a nomeação dos peritos para a avaliação do patrimônio líquido da sociedade, que tenha de ser incorporada.

Isto feito, determina o artigo 1.118 do Código Civil que, aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará extinta a incorporada, e promoverá a respectiva averbação no registro próprio.

3.5.3 – DA FUSÃO

A fusão, por determinação do artigo 1.119 do Código Civil, implica a extinção das sociedades que se unem, para formar sociedade nova, que a elas sucederá nos direitos e obrigações.

A fusão será decidida, consoante prescreve o artigo 1.120 do Código Civil, na forma estabelecida para os respectivos tipos, pelas sociedades que pretendam unir-se.

Em reunião ou assembléia dos sócios de cada sociedade, deliberada a fusão e aprovado o projeto do ato constitutivo da nova sociedade, bem como o plano de distribuição do capital social, serão nomeados os peritos para a avaliação do patrimônio da sociedade, sendo que, apresentados os laudos, os administradores convocarão reunião ou assembléia dos sócios para tomar conhecimento deles, decidindo sobre a constituição definitiva da nova sociedade.

Constituída a nova sociedade, determina o artigo 1.121 do Código Civil que incumbe aos administradores fazer inscrever, no registro próprio da sede, os atos relativos à fusão.

Aliás, prescreve o artigo 1.122 do Código Civil que, até noventa dias após publicados os atos relativos à incorporação, fusão ou cisão, o credor anterior, por ela prejudicado, poderá promover judicialmente a anulação deles. Entretanto, a consignação em pagamento da dívida prejudicará a anulação pleiteada.

3.6 – DA SOCIEDADE DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

3.6.1 – DISPOSIÇÕES GERAIS

Existem sociedades que dependem de autorização do Poder Executivo Federal para funcionar. Nesses casos, determina o art. 1.124 que, na falta de prazo estipulado em lei ou em ato do poder público, será considerada caduca a

autorização se a sociedade não entrar em funcionamento nos doze meses seguintes à respectiva publicação.

Além disso, por força do artigo 1.125 do Código Civil, ao Poder Executivo é facultado, a qualquer tempo, cassar a autorização concedida a sociedade nacional ou estrangeira que infringir disposição de ordem pública ou praticar atos contrários aos fins declarados no seu estatuto.

3.6.2 – DA SOCIEDADE NACIONAL

Considera-se nacional, nos termos do artigo 1.126 do Código Civil, a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no País a sede de sua administração. Nesse contexto, quando a lei exigir que todos ou alguns sócios sejam brasileiros, as ações da sociedade anônima revestirão, no silêncio da lei, a forma nominativa. Qualquer que seja o tipo da sociedade, na sua sede ficará arquivada cópia autêntica do documento comprobatório da nacionalidade dos sócios.

Não haverá mudança de nacionalidade de sociedade brasileira, conforme preceitua o artigo 1.127 do Código Civil, sem que haja o consentimento unânime dos sócios ou acionistas.

Pode a lei exigir que a sociedade nacional para funcionar dependa de prévia autorização.

Nesse caso, o requerimento de autorização de sociedade nacional, nos termos do artigo 1.128 do Código Civil, deve ser acompanhado de cópia do contrato, assinada por todos os sócios, ou, tratando-se de sociedade anônima, de cópia, autenticada pelos fundadores, dos documentos exigidos pela lei especial. Em tempo, se a sociedade tiver sido constituída por escritura pública, bastará juntar-se ao requerimento a respectiva certidão.

Ao Poder Executivo, determina o artigo 1.129 do Código Civil, é facultado exigir que se procedam a alterações ou aditamento no contrato ou no estatuto, devendo os sócios, ou, tratando-se de sociedade anônima, os fundadores, cumprir as formalidades legais para revisão dos atos constitutivos, e juntar ao processo prova regular.

Faculta-se, ainda, ao Poder Executivo, nos termos do artigo 1.130 do Código Civil, recusar a autorização, se a sociedade não atender às condições econômicas, financeiras ou jurídicas especificadas em lei.

Por fim, observa o artigo 1.133 do Código Civil que dependem de aprovação as modificações do contrato ou do estatuto de sociedade sujeita a autorização do Poder Executivo, salvo se decorrerem de aumento do capital social, em virtude de utilização de reservas ou reavaliação do ativo.

3.6.3 – DA SOCIEDADE ESTRANGEIRA

A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, nos termos do artigo 1.134 do Código Civil, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no País, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira.

Ao requerimento de autorização deve a sociedade estrangeira fazer juntar:

- a) prova de se achar a sociedade constituída conforme a lei de seu país;
- b) inteiro teor do contrato ou do estatuto;
- c) relação dos membros de todos os órgãos da administração da sociedade, com nome, nacionalidade, profissão, domicílio e, salvo quanto a ações ao portador, o valor da participação de cada um no capital da sociedade;
- d) cópia do ato que autorizou o funcionamento no Brasil e fixou o capital destinado às operações no território nacional;
- e) prova de nomeação do representante no Brasil, com poderes expressos para aceitar as condições exigidas para a autorização e;
- f) último balanço.

Esses documentos serão autenticados, de conformidade com a lei nacional da sociedade requerente, legalizados no consulado brasileiro da respectiva sede e acompanhados de tradução em vernáculo.

O artigo 1.135 do Código Civil faculta ao Poder Executivo, para conceder a autorização, estabelecer condições convenientes à defesa dos interesses nacionais.

Aliás, aceitas as condições, expedirá o Poder Executivo decreto de autorização, do qual constará o montante de capital destinado às operações no País, sendo que determina o artigo 1.136 do Código Civil que a sociedade autorizada não pode iniciar sua atividade antes de inscrita no registro próprio do lugar em que se deva estabelecer.

A sociedade estrangeira autorizada a funcionar ficará, nos termos do artigo 1.137 do Código Civil, sujeita às leis e aos tribunais brasileiros, quanto aos atos ou operações praticados no Brasil, sendo que a sociedade estrangeira funcionará no território nacional com o nome que tiver em seu país de origem, podendo acrescentar as palavras "do Brasil" ou "para o Brasil".

De qualquer modo, prescreve o artigo 1.138 do Código Civil que a sociedade estrangeira autorizada a funcionar é obrigada a ter, permanentemente, representante no Brasil, com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade. Nesse sentido, o representante somente pode agir perante terceiros depois de arquivado e averbado o instrumento de sua nomeação.

Ademais, qualquer modificação no contrato ou no estatuto, por força do artigo 1.139, dependerá da aprovação do Poder Executivo, para produzir efeitos no território nacional.

Também, a sociedade estrangeira deve, sob pena de lhe ser cassada a autorização, reproduzir no órgão oficial da União, e do Estado, se for o caso, as publicações que, segundo a sua lei nacional, seja obrigada a fazer relativamente ao balanço patrimonial e ao de resultado econômico, bem como aos atos de sua administração, conforme prescreve o artigo 1.140 do Código Civil.

Em tempo, sob pena, também, de lhe ser cassada a autorização, a sociedade estrangeira deverá publicar o balanço patrimonial e o de resultado econômico das sucursais, filiais ou agências existentes no País.

Não obstante, o artigo 1.141 do Código Civil preceitua que, mediante autorização do Poder Executivo, a sociedade estrangeira admitida a funcionar no País pode nacionalizar-se, transferindo sua sede para o Brasil.

BIBLIOGRAFIA RELATIVA À SOCIEDADES EMPRESARIAIS:

- 1 – BUGARELLI, Waldírio. Direito Comercial. 9ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1992, 250 p.
- 2 – BUGARELLI, Waldírio. Manual das Sociedades Anônimas. 10ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1998, 335 p.
- 3 – BUGARELLI, Waldírio. Sociedades Comerciais. 8ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1999, 404 p.
- 4 – CORRÊA-LIMA, Osmar Brina. **Sociedade Anônima**. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2003, 566 p.
- 5 – DOWER, Nelson Godoy Bassil. Instituições de Direito Público e Privado. 9ª ed. São Paulo: Nelpa – L. Dower Edições Jurídicas, 1999, 510 p.
- 6 – PINHO, Ruy Rebello; NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Instituições de Direito Público e Privado. 21ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1999, 419 p.
- 7 – REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 1º Volume. 21ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1993, 365 p.
- 8 – REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 2º Volume. 19ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1993, 566 p.

Da Responsabilidade Civil do Empresário

4.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

A responsabilidade civil objetiva prescinde da comprovação ou presença de culpa que nesse tipo de responsabilização se presume existente independentemente de prova, de tal sorte que a vítima precisará demonstrar apenas que os danos por sofridos e a autoria por parte do ofensor do fato que lhe causou danos, pois *“A doutrina objetiva, ao invés de exigir que a responsabilidade civil seja a resultante dos elementos tradicionais (culpa, dano, vínculo de causalidade entre uma e outro) assenta-se na equação binária cujos pólos são o dano e a autoria do evento danoso. Sem cogitar da imputabilidade ou investigar a antijuridicidade do fato danoso, o que importaria para assegurar o ressarcimento é a verificação se ocorreu o evento e se dele emanou o prejuízo. Em tal ocorrendo, o autor do fato causador do dano é o responsável. Com a teoria do risco, diz Philippe Le Tourneau, o juiz não tem de examinar o caráter lícito ou ilícito do ato imputado ao pretendo responsável: as questões de responsabilidade transformam-se em simples problemas objetivos que se reduzem à pesquisa de uma relação de causalidade (ob. cit., n. 2, p. 4) (cf. Caio Mário, op. cit., p. 267)”*.¹

Essa responsabilidade, tida como objetiva, é excepcional, tanto que o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil determina que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, apenas nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Os empresários individuais e das sociedades empresariais, conforme determina expressamente o artigo 931 do Código Civil, respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação.

Nesse sentido, aliás, já determinava o artigo 12 da Lei no 8.078/90 que *“O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”*.

Bem como, o artigo 18 do mesmo diploma legal prescreve que *“Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações*

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.

Além disso, por força do artigo 932 do Código Civil, são também responsáveis pela reparação civil:

a) o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele e;

b) os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos; Pois bem, nesse caso a responsabilidade dos empresários será, como se disse, objetiva, de tal sorte que independerá da existência ou comprovação de que estes agiram com culpa.

De qualquer modo, mesmo nos casos em que não seja aplicada a responsabilização objetiva, poderá ser determinada, nos termos do inciso VIII do artigo 6º da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova, com o que, ao invés do consumidor ter que provar que o empresário está errado, será este que terá que provar que está certo.

Nos demais casos e nas relações entre empresários prevalece, como regra, a responsabilização subjetiva em que deve haver e ser provada a culpa.

Abuso de Poder Econômico

5.1 – CONCEITO

O abuso de poder econômico se configura por qualquer meio ou modo pelo qual um empresário ou um grupo deles aproveitando-se da sua posição ou poderio econômico praticam condutas tendentes a prejudicar a livre concorrência, dominar mercado relevante ou aumentar arbitrariamente os seus lucros.

A prática de qualquer conduta tida como abuso de poder econômico é coibida pelo ordenamento jurídico com a imposição de multas, condenação penas dos responsáveis e determinação do cumprimento de obrigações de fazer ou de não fazer. Além disso, pode ser determinada a cisão de empresas ou de grupos de empresas em casos de monopólios ou oligopólios.

1.2 – PRINCÍPAIS MODALIDADES

As principais modalidades de condutas abusivas são: o dumping, o monopólio, o oligopólio, o monopsônio, o oligopsônio e o cartel.

5.2.1 – DUMPING

Constitui qualquer forma ou meio de organização que tenha por objetivo vender mercadoria de sua produção ou comércio por preço inferior ao normalmente praticado pelo mercado, a fim de prejudicar ou eliminar a concorrência.

Ocorre relativamente ao mercado internacional, de tal sorte que verificada a conduta são aplicados aos produtos uma sobre-taxação, a fim e neutralizar o desconto indevidamente imposto ao produto. A essa sobre-taxação se denominam medidas de salvaguarda ou medidas antidumping.

5.2.2 – MONOPÓLIO

Aplica-se a situações de mercado em que uma empresa produtora detém parcela substancial do mercado e seus concorrentes são todas atomizados, com o que nenhum destes tem qualquer influência sobre o preço de mercado.

Assim, não precisa dominar 100% (cem por cento) do mercado, podendo este percentual ser de 50% (cinquenta por cento), por exemplo.

5.2.3 – OLIGOPÓLIO (CARTEL)

O oligopólio, que para ter relevância para o direito dever redundar em um cartel para a formação de preços, caracteriza-se quando há:

- a) pequeno número de empresas;
- b) produto homogêneo;
- c) elevadas barreiras à entrada de novas empresas ou produtos;
- d) baixo custo de monitoramento do cartel;
- e) ausência de estímulos à deserção;
- f) estruturas de custos semelhantes;
- g) tecnologia de produção madura e semelhante;
- h) estabilidade nas participações de mercado.

A formação de cartel resulta em preços semelhantes e reajustes próximos nos seus montantes e no tempo.

5.2.4 – MONOPSÔNIO E OLIGOPSÔNIO

Estas se apresentam quando o domínio do mercado é exercido não pelas empresas que produzem, mas pelas que compram para revender, sendo que a estas podem ser aplicadas as mesmas regras jurídicas pertinentes a monopólios e oligopólios.

Repercussões Penais da Atuação do Empresário

6.1 – CONCEITO

Os empresários, além das condutas penas típicas que se aplicam a todas as pessoas, podem, na sua atuação específica praticar uma série de ilícitos penais.

Tais condutas estariam ligadas aos crimes:

- a) de fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações tipificado no artigo 177 do Código Penal;
- b) falimentares previstos na Lei de Falências;
- c) contra a propriedade industrial previstos na Lei no 7.279/96;
- d) contra a economia popular tipificados na Lei no 1.521/51;
- e) contra o sistema financeiro nacional previstos na Lei no 4.595/64 e na Lei no 7.492/86;
- f) previstos na Lei no 4.728/65 que trata do mercado de capitais;
- g) de sonegação fiscal tipificados na Lei no 4.729/65;
- h) contra a ordem tributária previstos na Lei no 8.137/90;
- i) contra a ordem econômica previstos na Lei no 8.137/90;
- j) contra as relações de consumo previstos na Lei no 8.078/90 e;
- k) contra o meio ambiente previstos nas Leis no 7.802/89; no 6.453/77; no 5.197/67; no 4.771/65; no 7.804/89; no 7.643/87; no 7.679/88 e; no Decreto-lei no 221/67.

Com efeito, a conduta do empresário na gestão de seu empreendimento não está imune ao direito penal.

BIBLIOGRAFIA RELATIVA ÀS REPERCUSSÕES PENAIS DA ATUAÇÃO DO EMPRESÁRIO:

- 1 – BUGARELLI, Waldírio. Direito Comercial. 9ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1992, 250 p.
- 2 – BUGARELLI, Waldírio. Manual das Sociedades Anônimas. 10ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1998, 335 p.
- 3 – BUGARELLI, Waldírio. Sociedades Comerciais. 8ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1999, 404 p.
- 4 – DOWER, Nelson Godoy Bassil. Instituições de Direito Público e Privado. 9ª ed. São Paulo: Nelpa – L. Dower Edições Jurídicas, 1999, 510 p.

- 5 - FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. Direito da Concorrência Case Law. 1a edição. São Paulo: Editora Singular, 2000, 1.517 p.
- 6 - PINHO, Ruy Rebello; NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Instituições de Direito Público e Privado. 21ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1999, 419 p.
- 7 - PROENÇA, José Marcelo Martins. Concentração Empresarial e o Direito da Concorrência. 1a edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2001, 196 p.
- 8 - REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 1º Volume. 21ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1993, 365 p.
- 9 - REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 2º Volume. 19ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1993, 566 p.
- 10 - SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial As Estruturas. 2a edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, 374 p.
- 11 - SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 15a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998.

Estabelecimento Empresarial e Institutos Afins

7.1 – ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL - NOÇÕES PRELIMINARES

É o instrumento de que se utiliza o empresário para exercer suas atividades. Pode ser, dependendo da atividade, fabril, bancário, editorial, atacadista, etc.

Estabelecimento comercial é sinônimo de fundo de comércio.

Compõe-se de vários elementos unificados em um todo pelo empresário para o exercício de sua atividade, sendo que pode a qualquer tempo o empresário desfazer a referida união. Por tais razões é que o fundo de comércio é considerado uma universalidade de fato.

Baseia-se na organização técnica de bens, materiais e imateriais, para o exercício de uma atividade produtora de serviços ou bens destinados à venda.

7.1.1 – CONCEITO

Aliás, considera o artigo 1.142 do Código Civil que estabelecimento é todo complexo de bens, materiais ou imateriais, organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.

Economicamente, o capital é a base do estabelecimento. Seus elementos podem ser estáticos (bens) e dinâmicos (serviços oriundos do trabalho).

Esclareça-se, entretanto, que o estabelecimento não opera juridicamente uma separação patrimonial entre patrimônio civil e comercial que continua a ser uno.

Em suma, é o instrumento utilizado pelo empresário para a exploração de suas atividades empresariais.

7.1.2 –ELEMENTOS

Compõe-

se de bens materiais e imateriais. Entre os bens corpóreos alinham-se os necessários e indispensáveis para o exercício da atividade, como instalações, mercadorias, móveis e até imóveis. Já os bens incorpóreos compõem-se como regra de direitos pertinentes ao estabelecimento, como a marcas, sinal de propaganda, ponto comercial, patentes, clientela, os privilégios industriais, as obras literárias, artísticas e científicas, etc...

7.1.3 – TITULARIDADE DO ESTABELECIMENTO

O estabelecimento comercial pode ser objeto de direito e obrigações, tanto que determina o artigo 1.143 do Código Civil que pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza.

Em suma, pode-se tanto constituir um direito sobre um estabelecimento quanto transferir o próprio estabelecimento a terceiros.

7.1.4 – PROTEÇÃO AO ESTABELECIMENTO

Toda proteção dispensada ao estabelecimento visa manter sua unidade. Exerce-se através da repressão à concorrência desleal e do direito à renovação compulsória do contrato de locação de imóveis destinados a fins comerciais. Também, mediante os direitos imateriais (exploração exclusiva, marca, invenção, segredos de indústria, etc...).

7.1.5 – TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE

Admite-se, como se viu, a transferência da titularidade do estabelecimento comercial, sendo que, nos termos do artigo 1.144 do Código Civil, o contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial.

Aliás, determina o artigo 1.145 do Código Civil que, se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação.

Não fora isso o suficiente, além de ter que pagar o preço combinado, dever o adquirente do estabelecimento, nos termos do artigo 1.146 do Código Civil,

responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

Além disso, determina o artigo 1.147 do Código Civil que, não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento, além de ter que o entregar, não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência, sendo que no caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista neste artigo persistirá durante o prazo do contrato. Ainda, prescreve o artigo 1.148 do Código Civil que, salvo disposição em contrário, a transferência importa a sub-rogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em noventa dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante.

Por fim, o artigo 1.149 estabelece que a cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa-fé pagar ao cedente.

7.1.6 – EXTINÇÃO

O estabelecimento se extingue quando, por qualquer motivo, se desintegrarem os elementos que o constituem ou por sua destruição ou destinação a outro fim.

7.1.7 – AVIAMENTO E DIREITO À CLIENTELA

O aviamento é o resultado de um conjunto de variados fatores pessoais, materiais e imateriais, que conferem a dado estabelecimento específico a aptidão para produzir lucros.

É, em suma, um valor e não uma coisa.

Sua tutela legal decorre da proteção indireta que é dada aos seus vários elementos.

A clientela não corresponde necessariamente ao aviamento. Na verdade é um dos seus fatores de sua composição. No Brasil, distingue-se a clientela da freguesia, a primeira refere-se às profissões liberais e a segunda à atividade empresarial propriamente dita.

A proteção à clientela também é indireta.

7.2 – DO NOME EMPRESARIAL

Considera-se, nos termos do artigo 1.155 do Código Civil, nome empresarial a firma ou a denominação adotada para o exercício de empresa, sendo certo que se equipara ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações.

Observe-se que firma é sinônimo de nome, tanto que prescreve o artigo 1.156 do Código Civil que o empresário opera sob firma constituída por seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade.

Já denominação social refere-se a um nome fantasia, com o que não esta este ligada ao nome de qualquer sócio, podendo, entretanto, possa referir-se ao ramo da atividade desenvolvida. Assim, a denominação ou é um nome fantasia ou este nome seguido do ramo de atividade da sociedade. Aliás, por força do artigo 1.157 do Código Civil que a sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob firma, na qual somente os nomes daqueles poderão figurar, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão "e companhia" ou sua abreviatura. Nesse sentido, ficam solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações contraídas sob a firma social aqueles que, por seus nomes, figurarem na firma da sociedade de que trata este artigo. Quanto à sociedade limitada, pode ela, nos termos do artigo 1.158 do Código Civil, adotar firma ou denominação, integradas pela palavra final "limitada" ou a sua abreviatura. No caso de firma, será esta composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social. Já, na hipótese de denominação, deve esta designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios.

Ainda, sobre as limitadas, é importante observar que a omissão da palavra "limitada" determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade.

No que pertine à sociedade cooperativa, esta, por força do artigo 1.159 do Código Civil, funciona sob denominação integrada pelo vocábulo "cooperativa".

Relativamente à sociedade anônima, esta, conforme determina o artigo 1.160 do Código Civil, opera sob denominação designativa do objeto social, integrada pelas expressões "sociedade anônima" ou "companhia", por extenso ou abreviadamente, podendo, ainda, constar da denominação o nome do fundador, acionista, ou pessoa

que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa, sendo certo que o termo “Cia.” ou “Companhia” não pode vir no final da denominação.

No que tange, à sociedade em comandita por ações, esta, nos termos do artigo 1.161 do Código Civil, pode, em lugar de firma, adotar denominação designativa do objeto social, aditada da expressão "comandita por ações".

Por fim, a sociedade em conta de participação, a teor do artigo 1.162 do Código Civil, não pode ter firma ou denominação.

Observe-se, ainda, que o artigo 1.163 exige que o nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro, sendo que, se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga.

Bem como, que o nome empresarial não pode ser objeto de alienação, sendo que o adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor.

De qualquer modo, preceitua o artigo 1.165 do Código Civil que o nome do sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social. Aliás, o estabelecimento comercial pode ser dotado de um nome fantasia ou título que constitui na designação acrescidas ou não de siglas, emblemas ou figuras características. Para que recebe proteção legal deve ser registrado como marca.

Nesse aspecto, atente-se que a inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, nos termos do artigo 1.166 do Código Civil, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Aliás, o uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial, quanto houver tal possibilidade.

Em tempo, cabe, por força do artigo 1.167 do Código Civil, ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato.

Por derradeiro, preceitua o artigo 1.168 do Código Civil que a inscrição do nome empresarial será cancelada, a requerimento de qualquer interessado, quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado, ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu.

7.3 – MARCAS

Marca de produto ou serviço é aquela que serve para distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou semelhante ou afim, de origem, nos termos do que determina o inciso I do artigo 123 da Lei no 9.279/96 (Código de Propriedade Industrial).

Serve para individualizar e, por conseguinte, identificar os produtos ou serviços do empresário.

Assim, pode ser marca de indústria, de comércio e de serviço.

A marca é um bem incorpóreo que faz parte do patrimônio do empresário podendo ser objeto de uso, gozo e disposição por parte do empresário.

7.3.1 – ESPÉCIES

As marcas podem ser:

- a) nominativas quando é representada simplesmente por denominações, vocábulo, palavra, combinação de letras com os caracteres gravados em maiúscula. Exemplo: UNIMED, FIAT, etc...
- b) figurativa quando é representada por um desenho, figura ou imagem. Exemplo; Estrela da Mercedes Benz, concha da Shell, etc...
- c) mista quando se constitui da combinação das duas formas anteriores, com o que se associa uma nome a uma figura.

7.3.2 – EXPRESSÕES OU SINAIS DE PROPAGANDA

Refere-se a toda legenda, anúncio, reclame, palavra, gravura, imagem, etc... que se destinem ao emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades ou atrair atenção dos consumidores.

7.3.3 – FUNÇÕES

Serve para individualizar, destacar e identificar os produtos e/ou serviços do empresário. Protege, ainda, o empresário de concorrência desleal.

7.3.4 - REGISTRO

A marca, para poder ser registrada, deve ser dotada dos seguintes requisitos:

- a) novidade – deve ser nova não coincidindo com outras anteriores;
- b) originalidade – está ligada à ideia da própria invenção, com o que algo pode ser novo sem ser original;
- c) licitude – não pode ser ilícita.

A marca de alto renome tem proteção especial pela lei.

A marca, uma vez registrada, vigorará pelo prazo de 10 anos da data de sua concessão, prorrogável por iguais e sucessivos períodos.

7.3.5 – MARCAS NÃO REGISTRÁVEIS

Não são registráveis, a teor do artigo 124 da Lei no 9.279/96. como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em

país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

7.3.6 – PROTEÇÃO LEGAL

A própria Constituição Federal, no inciso XXIX do artigo 5º, garante proteção ao de direito de propriedade sobre as marcas.

7.4 – INVENÇÕES

7.4.1 – INVENÇÃO

Consiste na criação de algo novo, que não existia até então.

Com a invenção se dá uma aplicação prática ou técnica a um princípio científico com o que se cria algo novo.

Vigora pelo prazo de 20 anos contados do depósito. Após passam a ser de domínio público.

7.4.2 – MODELO DE UTILIDADE

Modelo de utilidade é a fórmula ou meio que possibilita uso prático suscetível da aplicação industrial que determine nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhora funcional no seu uso ou em sua fabricação.

São pequenos inventos.

Por exemplo uma peça que melhora a eficiência de uma máquina.

Vigora pelo prazo de 15 anos contados do depósito. Após passam a ser de domínio público.

7.4.3 – DESENHO INDUSTRIAL

É toda forma plástica ornamental de um objeto de linhas e cores que possa ser utilizado a um produto proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa ser utilizado em processo de fabricação industrial.

Vigora pelo prazo de 10 anos contados do depósito prorrogáveis por três períodos sucessivos de 5 anos. Após passam a ser de domínio público.

7.4.4 – CARTA PATENTE

É o título pelo qual são concedidos a invenção e o modelo de utilidade. Já o desenho industrial é concedido por registro.

7.4.5 – PROTEÇÃO LEGAL

Também, a invenção, o modelo de indústria e o desenho industrial recebem proteção legal.

BIBLIOGRAFIA RELATIVA À ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL:

- 1 – BUGARELLI, Waldírio. Direito Comercial. 9ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1992, 250 p.
- 2 – BUGARELLI, Waldírio. Tratado de Direito Empresarial. 3ª edição, São Paulo: Editora Atlas.
- 3 – BUGARELLI, Waldírio. Sociedades Comerciais. 8ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1999, 404 p.
- 4 – CAMPINHO, Sérgio. O Direito da Empresa. 1ª edição. Rio de Janeiro. Editora Renovar.
- 5 – DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. 8ª edição: Editora Saraiva, 2002, 1.526.
- 6 – DOWER, Nelson Godoy Bassil. Instituições de Direito Público e Privado. 9ª ed. São Paulo: Nelpa – L. Dower Edições Jurídicas, 1999, 510 p.
- 7 – FIÚZA, César. Direito Civil – Curso Completo. 5ª edição, Belo Horizonte: Editora Del Rey.
- 8 – MAZZAFERA, Luiz Braz. Curso Básico de Direito Empresarial. 1ª edição. São Paulo: Edipro.
- 9 – PINHO, Ruy Rebello; NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Instituições de Direito Público e Privado. 21ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1999, 419 p.
- 10 – REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 1º Volume. 21ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1993, 365 p.
- 11 – REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 2º Volume. 19ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1993, 566 p.
- 12 – SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 15ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998.

Institutos Complementares

8.1 - DO REGISTRO

O empresário e a sociedade empresária, por força do art. 1.150 do Código Civil, vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, sendo que a sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária.

Aliás, sendo o ato sujeito a registro, ressalvadas disposições especiais da lei, determina o artigo 1.154 do Código Civil que não pode, antes do cumprimento das respectivas formalidades, ser o referido ato oposto a terceiro, salvo prova de que este o conhecia. Entretanto, cumpridas as referidas formalidades, o terceiro não pode alegar ignorância da existência do ato.

8.2 – DOS PREPOSTOS

8.2.1 – DISPOSIÇÕES GERAIS

Preposto é aquela pessoa designada ou contratada pelo empresário para dirigir o negócio empresarial deste (preponente).

O preposto, com efeito, gere no estabelecimento empresarial os negócios empresariais ou cumprir determinadas obrigações ou assumir certo cargo em nome do empresário por conta e sob as ordens deste.

Não pode o preposto, sem autorização escrita, por força do artigo 1.169 do Código Civil, fazer-se substituir no desempenho da preposição, sob pena de responder pessoalmente pelos atos do substituto e pelas obrigações por ele contraídas.

Também, não pode, salvo autorização expressa, a teor do artigo 1.170 do Código Civil, negociar por conta própria ou de terceiro, nem participar, embora indiretamente, de operação do mesmo gênero da que lhe foi cometida, sob pena de responder por perdas e danos e de serem retidos pelo preponente os lucros da operação.

Aliás, nos termos do artigo 1.171 do Código Civil, considera-se perfeita a entrega de papéis, bens ou valores ao preposto, encarregado pelo preponente, se os recebeu sem protesto, salvo nos casos em que haja prazo para reclamação.

8.2.2 – DO GERENTE

Considera-se gerente, conforme determina o artigo 1.172 do Código Civil, o preposto permanente no exercício da empresa, na sede desta, ou em sucursal, filial ou agência, sendo que prescreve o artigo 1.173 do Código Civil que, quando a lei não exigir poderes especiais, considera-se o gerente autorizado a praticar todos os atos necessários ao exercício dos poderes que lhe foram outorgados. Aliás, na falta de estipulação diversa, consideram-se solidários os poderes conferidos a dois ou mais gerentes.

De qualquer modo, assevera o artigo 1.174 do Código Civil que as limitações contidas na outorga de poderes, para serem opostas a terceiros, dependem do

arquivamento e averbação do instrumento no Registro Público de Empresas Mercantis, salvo se provado serem conhecidas da pessoa que tratou com o gerente. Ademais, para o mesmo efeito e com idêntica ressalva, deve a modificação ou revogação do mandato ser arquivada e averbada no Registro Público de Empresas Mercantis. Importante observar que o artigo 1.175 decreta que o preponente responde com gerente pelos atos que este pratique em seu próprio nome, mas à conta daquele, podendo o gerente, por força do artigo 1.176, estar em juízo em nome do preponente, pelas obrigações resultantes do exercício da sua função.

8.2.3 – DO CONTABILISTA E OUTROS AUXILIARES

Determina o artigo 1.177 do Código Civil que os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele.

Aliás, no exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos, sendo, todavia, solidariamente responsáveis com o preponente perante terceiros, pelos atos dolosos que praticarem.

Além disso, por força do artigo 1.178 do Código Civil, os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito, sendo que quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obrigarão o preponente nos limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido pela certidão ou cópia autêntica do seu teor.

8.3 – DA ESCRITURAÇÃO

O empresário e a sociedade empresária, conforme determina o artigo 1.179 do Código Civil, são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico, sendo dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se refere o art. 970, ou seja, o empresário rural.

Além dos demais livros exigidos por lei, prescreve o artigo 1.180 do Código Civil que é indispensável o Diário, que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica, sendo que a adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico.

Aliás, nos termos do artigo 1.181 do Código Civil, salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas Mercantis. Aliás, a autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário, ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.

Observe-se que prescreve o artigo 1.182 do Código Civil que a escrituração ficará sob a responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, salvo se nenhum houver na localidade.

Além disso, deverá a teor do artigo 1.183 do Código Civil, a escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais e em forma contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transportes para as margens. Entretanto, é permitido o uso de código de números ou de abreviaturas, que constem de livro próprio, regularmente autenticado.

Em tempo, os artigos 1.184 a 1.189 do Código Civil determinam o que deve constar do livro diário, o procedimento a ser adotado quando se optar pelo sistema de fichas, o conteúdo do livro Balancetes Diários e Balanços, os critérios adotados para a confecção do balanço patrimonial e, por fim, disposições sobre o balanço de resultado econômico, ou demonstração da conta de lucros e perdas.

Ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a sociedade empresária observam, ou não, em seus livros e fichas, as formalidades prescritas em lei, consoante preceitua o artigo 1.190 do Código Civil.

Em tempo, por força do artigo 1.191 do Código Civil, o juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver questões relativas a sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência, sendo que recusada a apresentação dos livros, nos casos antes citados, poderá ser estes apreendidos judicialmente ou se considerar como verdadeiro o alegado pela parte contrária para se provar pelos livros. Nesse último caso, a confissão resultante da recusa pode ser elidida por prova documental em contrário.

As restrições estabelecidas nos termos antes citados ao exame da escrituração, em parte ou por inteiro, não se aplicam às autoridades fazendárias, no exercício da fiscalização do pagamento de impostos, nos termos estritos das respectivas leis especiais, nos moldes do que preceitua o artigo 1.193 do Código Civil.

Assevera, ainda, o artigo 1.194 do Código Civil que o empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados.

As regras e observações acima colacionadas, nos termos do artigo 1.195 do Código Civil, aplicam-se também às sucursais, filiais ou agências, no Brasil, do empresário ou sociedade com sede em país estrangeiro.

BIBLIOGRAFIA RELATIVA À INSTITUTOS COMPLEMENTARES:

- 1 – BUGARELLI, Waldírio. Direito Comercial. 9ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1992, 250 p.
- 2 – BUGARELLI, Waldírio. Manual das Sociedades Anônimas. 10ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1998, 335 p.
- 3 – BUGARELLI, Waldírio. Sociedades Comerciais. 8ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1999, 404 p.
- 4 – DOWER, Nelson Godoy Bassil. Instituições de Direito Público e Privado. 9ª ed. São Paulo: Nelpa – L. Dower Edições Jurídicas, 1999, 510 p.
- 5 – FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. Direito da Concorrência Case Law. 1ª edição. São Paulo: Editora Singular, 2000, 1.517 p.
- 6 – PINHO, Ruy Rebello; NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Instituições de Direito Público e Privado. 21ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1999, 419 p.
- 7 – PROENÇA, José Marcelo Martins. Concentração Empresarial e o Direito da Concorrência. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2001, 196 p.
- 8 – REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 1º Volume. 21ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1993, 365 p.
- 9 – REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 2º Volume. 19ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1993, 566 p.
- 10 – SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial As Estruturas. 2ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, 374 p.
- 11 – SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 15ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998.

Contratos Empresariais

9.1 - CONCEITO

O contrato pode ser definido como acordo de duas ou mais vontades que estabelece um regramento de interesses de tais partes, a fim de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de cunho patrimonial e que deve estar em conformidade com o ordenamento jurídico posto.

9.2 – CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRATOS

9.2.1 – CONTRATOS PARITÁRIOS E DE ADESÃO

Contratos paritários são aqueles em que as partes estão em igualdade de condições. Manifestação de vontades que discutem, debatem os termos contratuais.

Já, o contrato de adesão se caracteriza por ser aquele em que não há discussão livre entre as partes das cláusulas e condições contratuais, até porque são estas redigidas e impostas por uma das partes. Contratos por adesão supõem uniformidade, predeterminação e rigidez de oferta, proposta permanente e geral, aceitação pura e simples do oblato, superioridade econômica de um dos contraentes que fixa unilateralmente ou em bloco as cláusulas contrato.

A despeito disso, a figura do contrato de adesão não se confunde com a adesão a contrato pelo qual se permite o ingresso de novos participantes. Neste caso não há novo contrato, apenas há aumento das partes contratantes. Exemplo consórcio.

Também, não se confunde integralmente a figura do contrato de adesão com a do contrato-tipo (contrato bancário), eis que, inobstante haja a mesma estrutura que impõe a fixidez do conteúdo, o contrato de adesão é sempre imposto unilateralmente por uma das partes e o contrato-tipo pode comportar livre discussão das cláusulas por quem vai aceitá-las, podendo ser, por isso, alteradas.

Do que se pode concluir que o contrato de adesão sempre se apresenta como contrato-tipo, ao passo que estes não se caracterizam necessariamente pela adesão.

Os contratos de adesão têm hoje enorme importância na vida econômica, sobretudo nas relações entre empresas e usuários. Por isso, há grande preocupação em proteger a parte aderente (vedação da existência de certas cláusulas).

Por isso, determina o artigo 423 do Código Civil que, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Bem como, por força do artigo 424 do Código Civil, nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Exemplos de contratos de adesão podem ser vistos nos fornecimentos de transportes, seguros de locação, cartões de créditos, etc...

9.2.2 – CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EM RELAÇÕES DE CONSUMO

A relação jurídica entre empresário e consumidor, à qual se determina de relação de consumo, embora não esteja vinculada de maneira própria ao direito empresarial, tem extrema relevância, como se pode imaginar, para o empresário.

Tal afirmativa se justifica na medida em que a Lei no 8.078/90 estabelece um tratamento protetivo ao consumidor, o que faz por reconhecer sua situação fática (econômica, financeira, social e cultural) de inferioridade perante o empresário.

Assim, nos contratos firmados entre empresários e consumidores, os quais podem ser até empresários desde que estejam na relação na condição de consumidores finais, são consideradas, por força do artigo 51 da Lei no 8.078/90, nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas em que haja a contratação do fornecimento de produtos e serviços que:

a) impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

b) subtraíam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

c) transfiram responsabilidades a terceiros;

d) estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

e) estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;

f) determinem a utilização compulsória de arbitragem;

g) imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;

h) deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;

i) permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;

j) autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;

- k) obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;
- l) autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;
- m) infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;
- n) estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;
- o) possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias.

Nesse contexto, presume-se exagerada, entre outros casos, a vontade que:

- a) ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;
- b) restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;
- c) se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Por fim, cumpre salientar que a nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

9.2.3 – CONTRATOS TÍPICOS E CONTRATOS ATÍPICOS

O Código Civil vigente expressamente prevê e tipifica determinando seu conceito, requisitos e conseqüências as seguintes espécies de contrato: de Compra e Venda; de Troca ou Permuta; Estimatório; de Doação; de Locação de Coisas; de Empréstimo, seja de Comodato ou de Mútuo; de Prestação de Serviço; de Empreitada, de Depósito; de Mandato; de Comissão; de Agência e Distribuição; de Corretagem; de Transporte, de Seguro; de Constituição de Renda; de Jogo e de Aposta; de Fiança; de Transação e; de Compromisso.

Além dos contratos expressamente previstos e tipificados na legislação, nos termos do artigo 425 do Código Civil, é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. Todavia, sendo vedado pelo artigo 426 do Código Civil contrato que tenha por objeto a herança de pessoa viva.

Assim, ao lado dos contratos típicos que têm seus requisitos e características devidamente disciplinados pela lei, podem ser criados contratos atípicos (inominados) que, lastreadas na autonomia da vontade privada e nas normas gerais fixadas pela lei, são livremente concebidos pelas partes.

O número destes últimos tende cada vez mais a aumentar em face da necessidade de serem regidas relações econômicas por meio de estruturas e esquemas contratuais (fórmulas apropriadas para a efetivação de negócios de todos os tipos).

Aos atípicos se aplicam as regras destinadas aos contratos em geral e, especificamente, as regras disciplinadoras dos tipos legais, que correspondem a seu objeto principal.

9.2.4 – DAS VÁRIAS ESPÉCIES DE CONTRATOS

9.2.4.1 – DA COMPRA E VENDA

Estabelece o artigo 481 do Código Civil que pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.

A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço, consoante determina o artigo 482 do Código Civil, sendo nula, por força do artigo 489 do Código Civil, a compra e venda, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço.

A compra e venda empresarial se refere principalmente a bens móveis enquanto objetos de circulação econômica.

Obriga-se o vendedor a entregar a coisa vendida, transferir a propriedade e responder pela evicção e pelos vícios ocultos na coisa. Já o comprador se obriga a pagar o preço combinado.

9.2.4.2 – DA TROCA OU PERMUTA

Aplicam-se à troca, consoante prescreve o artigo 533 do Código Civil, as disposições referentes à compra e venda.

9.2.4.3 – DO CONTRATO ESTIMATÓRIO

Determina o artigo 534 do Código Civil que pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada.

9.2.4.4 – DA LOCAÇÃO DE COISAS

Preceitua o artigo 565 do Código Civil que, na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.

O locador é obrigado, nos termos do artigo 566 do Código Civil, a:

a) a entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertencas, em estado de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado, pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário;

b) a garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa. Já o locatário é obrigado, por força do artigo 569 do Código Civil, a:

a) a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse;

b) a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados, e, em falta de ajuste, segundo o costume do lugar;

c) a levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros, que se pretendam fundadas em direito;

d) a restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular.

Determina o artigo 570 do Código Civil que, se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do a que se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos.

Aliás, nos termos do artigo 571 do Código Civil, havendo prazo estipulado à duração do contrato, antes do vencimento não poderá o locador reaver a coisa alugada, senão ressarcindo ao locatário as perdas e danos resultantes, nem o locatário devolvê-la ao locador, senão pagando, proporcionalmente, a multa prevista no contrato, sendo que o locatário gozará do direito de retenção, enquanto não for ressarcido.

A locação por tempo determinado, nos termos do artigo 573 do Código Civil, cessa de pleno direito findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso, sendo que, por força do artigo 574 do Código Civil, se, findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição

do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado.

Aliás, preceitua o artigo 575 que, se, notificado o locatário, não restituir a coisa, pagará, enquanto a tiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar, e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito.

Se a coisa for alienada durante a locação, determina o artigo 576 do Código Civil que o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de alienação, e não constar de registro de Títulos e Documentos do domicílio do locador, quando a coisa for móvel e do Registro de Imóveis da respectiva circunscrição, quando imóvel.

De qualquer modo, em se tratando de imóvel, e ainda no caso em que o locador não esteja obrigado a respeitar o contrato, não poderá ele despedir o locatário, senão observado o prazo de noventa dias após a notificação.

Em tempo, prescreve o artigo 577 do Código Civil que, morrendo o locador ou o locatário, transfere-se aos seus herdeiros a locação por tempo determinado.

Por fim, nos termos do artigo 578 do Código Civil, salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção, no caso de benfeitorias necessárias, ou no de benfeitorias úteis, se estas houverem sido feitas com expresso consentimento do locador.

9.2.4.5 – DO EMPRÉSTIMO

9.2.4.5.1 – DO COMODATO

Prescreve o artigo 579 do Código Civil que o comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, perfazendo-se pela tradição do objeto.

O comodatário, nos termos do artigo 582 do Código Civil, é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos, sendo que o comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante.

9.2.4.5.2 – DO MÚTUO

O mútuo, segundo dispõe o artigo 586 do Código Civil, é o empréstimo de coisas fungíveis. Nesse contrato o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.

Este empréstimo, nos termos do artigo 587 do Código Civil, transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição.

Aliás, por força do artigo 591 do Código Civil, destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa de juros cobrados pela mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, permitida a capitalização anual.

9.2.4.6 – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Determina o artigo 593 do Código Civil a prestação de serviço, que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou a lei especial, reger-se-á pelas disposições do Código Civil, sendo que, nos termos do artigo 594 do Código Civil, toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição.

O contrato de prestação de serviço, segundo dispõe o artigo 607 do Código Civil, acaba com a morte de qualquer das partes. Termina, ainda, pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade da continuação do contrato, motivada por força maior.

9.2.4.7 – DO DEPÓSITO VOLUNTÁRIO

Determina o artigo 627 do Código Civil que pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, até que o depositante o reclame, sendo certo que, nos moldes do contido no artigo 646 do Código Civil, o depósito voluntário provar-se-á por escrito.

O contrato de depósito, nos termos do artigo 628 do Código Civil, é gratuito, exceto se houver convenção em contrário, se resultante de atividade negocial ou se o depositário o praticar por profissão. Aliás, se o depósito for oneroso e a retribuição do depositário não constar de lei, nem resultar de ajuste, será determinada pelos usos do lugar, e, na falta destes, por arbitramento.

De qualquer modo, o depositário, conforme disposição do artigo 629 do Código Civil, é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.

Em tempo, preceitua o artigo 642 do Código Civil que o depositário não responde pelos casos de força maior; mas, para que lhe valha a escusa, terá de prová-los.

9.2.4.8 – DO MANDATO

9.2.4.8.1 – DISPOSIÇÕES GERAIS

Opera-se o mandato, nos termos do artigo 653 do Código Civil, quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.

Observe-se que consoante determinar o artigo 658 do Código Civil o mandato presume-se gratuito quando não houver sido estipulada retribuição, exceto se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa. Em tempo, se o mandato for oneroso, caberá ao mandatário a retribuição prevista em lei ou no contrato. Sendo estes omissos, será ela determinada pelos usos do lugar, ou, na falta destes, por arbitramento.

Além disso, nos moldes da prescrição do artigo 661 do Código Civil, o mandato em termos gerais só confere poderes de administração, sendo que para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. Aliás, o poder de transigir não importa o de firmar compromisso.

Por conseguinte, assevera o artigo 662 do Código Civil que os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Eventual, ratificação do mandante há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.

9.2.4.8.2 – DAS OBRIGAÇÕES DO MANDATÁRIO

O mandatário, segundo determina o artigo 667 do Código Civil, é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente. Também, é obrigado, consoante prescreve o artigo 668 do Código Civil, a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja.

9.2.4.8.3 – DAS OBRIGAÇÕES DO MANDANTE

O mandante é obrigado, consoante norma do artigo 675 do Código Civil, a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade do mandato conferido, e adiantar a importância das despesas necessárias à execução dele, quando o mandatário lho pedir.

Obriga-se, ainda, nos termos do artigo 676 do Código Civil, a pagar ao mandatário a remuneração ajustada e as despesas da execução do mandato, ainda que o negócio não surta o esperado efeito, salvo tendo o mandatário culpa. P

Por fim, é igualmente obrigado, nos moldes do artigo 678 do Código Civil, a ressarcir ao mandatário as perdas que este sofrer com a execução do mandato, sempre que não resultem de culpa sua ou de excesso de poderes.

9.2.4.8.4 – DA EXTINÇÃO DO MANDATO

Cessa o mandato, consoante preceitua o artigo 682 do Código Civil:

- a) pela revogação ou pela renúncia;
- b) pela morte ou interdição de uma das partes;
- c) pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer e;
- d) pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio.

9.2.4.9 – DA COMISSÃO

O contrato de comissão, nos termos do artigo 693 do Código Civil, tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, em seu próprio nome, à conta do comitente.

O comissário, por força do artigo 694 do Código Civil, fica diretamente obrigado para com as pessoas com quem contratar, sem que estas tenham ação contra o comitente, nem este contra elas, salvo se o comissário ceder seus direitos a qualquer das partes.

Além disso, nos termos do artigo 695 do Código Civil, é obrigado a agir de conformidade com as ordens e instruções do comitente, devendo, na falta destas, não podendo pedi-las a tempo, proceder segundo os usos em casos semelhantes. Aliás, ter-se-ão por justificados os atos do comissário, se deles houver resultado vantagem para o comitente, e ainda no caso em que, não admitindo demora a realização do negócio, o comissário agiu de acordo com os usos.

No desempenho das suas incumbências o comissário é, ainda, obrigado, conforme prescrição do artigo 696 do Código Civil, a agir com cuidado e diligência, não só para evitar qualquer prejuízo ao comitente, mas ainda para lhe proporcionar o lucro que razoavelmente se podia esperar do negócio, sendo que responderá, salvo motivo de força maior, por qualquer prejuízo que, por ação ou omissão, ocasionar ao comitente.

Nos moldes do artigo 697 do Código Civil, o comissário não responde pela insolvência das pessoas com quem tratar, exceto em caso de culpa e no do artigo seguinte.

Entretanto, se do contrato de comissão constar a cláusula *del credere*, responderá o comissário, conforme prescrição contida no artigo 698 do Código Civil, solidariamente com as pessoas com que houver tratado em nome do comitente, caso em que, salvo estipulação em contrário, o comissário tem direito a remuneração mais elevada, para compensar o ônus assumido.

9.2.4.10 – DA AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO

Determina o artigo 710 do Código Civil que, pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada. Pode o proponente conferir poderes ao agente para que este o represente na conclusão dos contratos.

Aliás, preceitua o artigo 711 do Código Civil, que, salvo ajuste, o proponente não pode constituir, ao mesmo tempo, mais de um agente, na mesma zona, com idêntica incumbência; nem pode o agente assumir o encargo de nela tratar de negócios do mesmo gênero, à conta de outros proponentes.

Além disso, o agente, por força do artigo 712 do Código Civil, no desempenho que lhe foi cometido, deve agir com toda diligência, atendo-se às instruções recebidas do proponente.

De outra parte, salvo estipulação diversa, todas as despesas com a agência ou distribuição correm a cargo do agente ou distribuidor, consoante determina o artigo 713 do Código Civil.

Bem como, salvo ajuste, o agente ou distribuidor terá direito à remuneração correspondente aos negócios concluídos dentro de sua zona, ainda que sem a sua interferência, nos termos do artigo 714 do Código Civil.

9.2.4.10.1 – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA

Consubstancia em sua essência um contrato de agência sendo regido pela Lei no 4.886/64.

Além de outras particularidades, deve-se observar que nesse contrato o representante deve obrigatoriamente ser registrado perante o Conselho Federal ou Regional de Representantes Comerciais

9.2.4.11 – FRANCHISING (FRANQUIA)

Consiste na operação pela qual um empresário, titular de uma marca comum, inclusive com a uniformização de condutas e procedimento e transferência de tecnologia, cede seu uso em um setor geográfico definido a outro empresário que assume integralmente o financiamento da sua atividade e remunera o seu co-contratante com uma percentagem calculada sobre o volume do negócio.

Sua essência reside na formação de redes de distribuição de bens e serviços.

A relação é continuada havendo, em tese, independência jurídica e formal do franqueado.

9.2.4.12 – FACTORING (FATORIZAÇÃO)

Liga-se à reposição de capital de giro das empresas através da mobilização dos créditos. Assim, necessitando de recursos a empresa negocia seus créditos cedendo-os a outra que se incumba de cobrá-los adiantando o valor dos créditos ou pagando-os no vencimento mesmo que haja o inadimplemento por parte do devedor da empresa.

Há, em si, a venda do faturamento da empresa para outra empresa que cobra os créditos mediante o recebimento de uma comissão e cobrando juros quando antecipa os recursos por conta do futuro recebimento.

Denomina-se factor a empresa que cobra esses créditos e sua atuação se triparte em:

- a) garantia em caso de inadimplemento do crédito;
- b) gestão de crédito, porquanto examina os créditos podendo devolvê-los e os julgar duvidosos e, caso contrário, providenciando a sua cobrança;
- c) financiamento quando adianta o valor do crédito cedido antes do seu vencimento, com o que muitos a consideram uma operação bancária.

9.2.4.13 – DA CORRETAGEM

Assevera o artigo 722 do Código Civil que, pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

O corretor é obrigado, nos termos do artigo 723 do Código Civil, a executar a mediação com a diligência e prudência que o negócio requer, prestando ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento dos negócios; deve, ainda, sob pena de responder por perdas e

danos, prestar ao cliente todos os esclarecimentos que estiverem ao seu alcance, acerca da segurança ou risco do negócio, das alterações de valores e do mais que possa influir nos resultados da incumbência.

9.2.4.14 – DO TRANSPORTE

9.2.4.14.1 – DISPOSIÇÕES GERAIS

Determina o artigo 730 do Código Civil que pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas, sendo que, consoante observa o artigo 731 do Código Civil, o transporte exercido em virtude de autorização, permissão ou concessão, rege-se pelas normas regulamentares e pelo que for estabelecido naqueles atos, sem prejuízo do disposto neste Código.

9.2.4.14.2 – DO TRANSPORTE DE PESSOAS

O transportador responde, por força do artigo 734 do Código Civil, pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. É lícito ao transportador, porém, exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização.

Em tempo, assevera o artigo 735 do Código Civil que a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

Não obstante, prescreve o artigo 736 do Código Civil que não se subordina às normas do contrato de transporte o feito gratuitamente, por amizade ou cortesia, sendo certo que não se considera gratuito o transporte quando, embora feito sem remuneração, o transportador auferir vantagens indiretas.

A pessoa transportada deve, por força do artigo 738 do Código Civil, sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, constantes no bilhete ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifiquem o veículo, ou dificultem ou impeçam a execução normal do serviço.

Se o prejuízo sofrido pela pessoa transportada for atribuível à transgressão de normas e instruções regulamentares, o juiz reduzirá equitativamente a indenização, na medida em que a vítima houver concorrido para a ocorrência do dano.

Importante salientar que, nos moldes do artigo 739 do Código Civil, o transportador não pode recusar passageiros, salvo os casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem.

Por fim, uma vez executado o transporte, tem o transportador, por força do artigo 742 do Código Civil, direito de retenção sobre a bagagem de passageiro e outros objetos pessoais deste, para garantir-se do pagamento do valor da passagem que não tiver sido feito no início ou durante o percurso.

9.2.4.14.3 – DO TRANSPORTE DE COISAS

A coisa, entregue ao transportador, deve, nos moldes do artigo 743 do Código Civil, estar caracterizada pela sua natureza, valor, peso e quantidade, e o mais que for necessário para que não se confunda com outras, devendo o destinatário ser indicado ao menos pelo nome e endereço.

Além disso, a responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa, nos termos do artigo 750 do Código Civil, no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

9.2.4.15 – DO SEGURO

9.2.4.15.1 – DISPOSIÇÕES GERAIS

Determina o artigo 757 do Código Civil que pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados, sendo que somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.

Nos termos do artigo 762 do Código Civil, nulo será o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário, ou de representante de um ou de outro.

Além disso, nos moldes do determinado pelo artigo 763 do Código Civil, não terá direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação.

Bem como, prescreve o artigo 766 do Código Civil que, se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. Em tempo, se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o

segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio.

Em tempo, por força do artigo 768 do Código Civil, o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

9.2.4.15.2 – DO SEGURO DE DANO

Nos seguros de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato, sob pena do disposto no art. 766, e sem prejuízo da ação penal que no caso couber, consoante estipula o artigo 778 do Código Civil.

Aliás, nos moldes do artigo 779 do Código Civil, o risco do seguro compreenderá todos os prejuízos resultantes ou conseqüentes, como sejam os estragos ocasionados para evitar o sinistro, minorar o dano, ou salvar a coisa.

De outra parte, determina o artigo 787 do Código Civil que, no seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. Assim, tão logo saiba o segurado das conseqüências de ato seu, suscetível de lhe acarretar a responsabilidade incluída na garantia, comunicará o fato ao segurador.

Em tempo, é defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado, ou indenizá-lo diretamente, sem anuência expressa do segurador.

Intentada a ação contra o segurado, dará este ciência da lide ao segurador, sendo que subsistirá a responsabilidade do segurado perante o terceiro, se o segurador for insolvente.

9.2.4.15.3 – DO SEGURO DE PESSOA

Nos seguros de pessoas, determina o artigo 789 do Código Civil, o capital segurado é livremente estipulado pelo proponente, que pode contratar mais de um seguro sobre o mesmo interesse, com o mesmo ou diversos seguradores.

Importante salientar que o artigo 798 prescreve que o beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Todavia, ressalvada a hipótese prevista neste artigo, é nula a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado.

Em tempo, o segurador, nos termos do artigo 799 do Código Civil, não pode eximir-se ao pagamento do seguro, ainda que da apólice conste a restrição, se a morte ou a incapacidade do segurado provier da utilização de meio de transporte mais arriscado, da prestação de serviço militar, da prática de esporte, ou de atos de humanidade em auxílio de outrem.

9.2.4.16 – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA

Caracteriza-se como o negócio jurídico pelo qual o devedor, a fim de assegurar o pagamento da dívida, transfere ao credor a propriedade de um bem, normalmente móvel ficando, entretanto, com a posse direta sob condição resolutiva de saldá-la. O credor deve necessariamente ser uma instituição financeira. O contrato se prova por escrito e deve ser registrado no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor sob pena de não valer perante terceiros. É regida pelo Decreto-lei no 911/69 que garante ao credor busca e apreensão do bem se a dívida não for paga que pode ser convertida em ação de depósito, com o que pode o devedor condenado como depositário infiel se o bem não for encontrado. Aliás, o não pagamento de uma das parcelas enseja o vencimento antecipado de toda a dívida. Ao devedor poucas opções restam ou paga a dívida ou tem o bem apreendido e vendido para pagar a dívida, sendo que somente fará jus ao que sobrar do valor apurado na venda judicial depois de descontadas todas as custas e demais despesas decorrentes.

9.2.4.17 – LEASING

O leasing, na sua forma financeira, pressupõe a participação de três pessoas: um fabricante, um intermediário e o arrendatário.

A operação se compõe de 5 fases:

- 1) a preparatória em que a proposta do arrendatário à empresa de leasing (intermediário) ou vice-versa;
- 2) a essencial em que há acordo de vontade ente as partes antes citadas;
- 3) complementar em que a empresa de leasing contra o bem ou equipamento acordado com o arrendatário;
- 4) essência em que o arrendamento propriamente dito ocorre mediante a entrega pela empresa de leasing ao arrendatário do bem ou equipamento arrendado e;
- 5) a tríplice opção do arrendatário de ao termo do contrato:
 - a) continuar o arrendamento,
 - b) dá-lo por encerrando ou
 - c) adquirir o bem compensando as parcelas pagas a título de arrendamento do valor do bem devidamente depreciado.

Títulos de Crédito

10.1 – O CRÉDITO: o crédito redonda economicamente de dois elementos básicos:

- a) confiança, eis que aquele que empresta demonstra confiança que o devedor o pague ou devolva o valor emprestado no prazo acertado. É amenizada pela exigência de garantias pessoais ou fidejussórias (fiança e aval) e reais (hipoteca e penhor) e;
- b) o tempo, uma vez que o crédito pressupõe prazo (período de tempo entre a entrega do bem e sua devolução).
- c) A despeito disso, o crédito pode ser entendido em 3 (três) acepções:
- d) moral de conteúdo religioso (credere) significando crença, confiança. É o crente que tem fé;
- e) econômica que, por sua vez, apresente duas acepções: como beneficiário do crédito e como relação creditícia bilateral que pressupõe uma troca de riquezas atuais por futuras e;
- f) jurídica que consiste no direito à prestação do devedor em que não é relevante a questão do prazo (compra e venda). Por isso, não se deve confundir a noção jurídica de crédito com os negócios jurídicos de crédito em que há prazo entre a prestação e a contra prestação. Em suma, o crédito sob o aspecto jurídico é o direito de exigir o que se deve sob qualquer causa.

10.2 – TÍTULOS DE CRÉDITO: São os apresentáveis como títulos de créditos extrajudiciais, relação do título de crédito e a atividade econômica, são títulos formais que representam valor, respeitados os princípios da boa fé, os títulos de créditos são documentos representativos de obrigação pecuniárias, não se confundindo com a obrigação, mas sim, a representando. Digamos que o título de crédito é antes de tudo um documento no qual se materializa e se incorpora a promessa de prestação futura a ser realizada pelo devedor, em pagamento da prestação atual realizada pelo credor. Se o devedor e o credor estivessem de acordo quanto a existência da obrigação e também quanto a sua extensão, a obrigação pode ser representada por um título de crédito – cheque – nota promissória, letra de câmbio etc...

Os títulos de créditos, definidos em lei como títulos executivos - códigos de processo civil, art. 585 I CPC; possibilitam a execução imediata do valor devido.

O CC, lei nº 10.406/02; em seu artigo 887 diz que o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei. Assim, títulos de crédito são documentos formais que representam valor, dando ao seu possuidor o direito de exigir de outrem o cumprimento da obrigação nele contida.

Características fundamentais dos Títulos de Créditos: os títulos de crédito, se caracterizam pela literalidade, autonomia e cartularidade.

Literalidade → é a característica que consiste em considerar juridicamente validas, relativamente ao título de crédito, documento formal e escrito, somente as obrigações nele inseridas. Entendendo-se no sentido de que para a determinação da existência, conteúdo, extensão e modalidades do direito, é decisivo exclusivamente o teor do rigorosamente o que nele está contido. Essa literalidade funciona de modo que somente do conteúdo ou teor do título é que resulta a individuação e a delimitação do direito cartular, portanto nem o portador poderá invocar contra o título. A literalidade consiste na necessidade de exibição do título para o exercício do direito nele declarado, sendo por isso chamado título de apresentação.

Autonomia → o título de crédito é documento autônomo, pois quando este é transferido, o que é objeto de transferência é o título e não o direito que nele se contém.

Cartularidade → o título de crédito é uma cartula, um pedaço de papel, porém a cartula cambiária tem um sentido especial de ser um pedaço de papel escrito mas dotado de direitos pois, é nesse papel escrito mas dotado de direitos, pois é nele que se incorpora e se formaliza o título de crédito. A cartula, documento, deve ser exibido pelo credor quando desejar exercer seu direito ao crédito nele contido.

Art. 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei.

Comentários: O enunciado por este dispositivo, ao definir título de crédito, reproduz, fielmente, de modo inédito no direito positivo brasileiro, o consagrado conceito doutrinário pelo célebre jurista italiano Cesare Vivante. Título de crédito é um documento que vale por si só, isto é, autônomo, que não depende de qualquer outro documento ou contrato para o exercício de um direito de crédito nele contido e literalmente expresso. São títulos de crédito a letra de câmbio, a nota promissória, o cheque, a duplicata, bem como todos os demais títulos criados por lei que adotem as características básicas da cartularidade, da autonomia e da literalidade, como títulos sujeitos a protesto e que podem ser exigidos e cobrados pela via judicial da ação executiva. No âmbito da vigente legislação brasileira, são ainda definidos e especificados como títulos de crédito: o conhecimento de transporte (Decreto n. 19.473/30, Decreto-Lei n. 116/67); o conhecimento de depósito e warrant (Decreto n. 1.102/1903); a cédula de crédito industrial e a nota de crédito industrial (Decreto-Lei n. 413/69); a cédula de crédito à exportação e nota de crédito à exportação (Lei n. 6.313/15); a cédula de crédito comercial e a nota de crédito comercial (Lei n.

6.840/80); a cédula rural e a nota de crédito rural (Decreto-Lei n. 167/67); a cédula de produto rural (Lei n. 8.929/94); as letras hipotecárias (Lei n. 7.684/88); a cédula hipotecária (Decreto-Lei n. 7W66); o certificado de depósito bancário (Lei n. 4.728/65); a cédula de crédito bancário (MP n. 2.160-25/2001); a letra de crédito imobiliário e a cédula de crédito imobiliário (MP n. 2.223/2001).

Outras Características dos títulos de crédito:

Independência → é ela uma extensão da autonomia significando, a desvinculação entre os diversos coobrigados, um em relação ao outro. Obs: Coobrigado é aquele que assumiu obrigação juntamente com outrem. É sinônimo de solidariedade ativa de dívida.

Abstração → nada mais é do que um aspecto da autonomia, o próprio título também é desvinculado da causa da mesma maneira que existem títulos que são obrigados a estar vinculados, presos à sua causa e só assim são regulares (duplicatas); outros independem de sua causa, atendendo assim, a quaisquer obrigações este é o caso do cheque, da nota promissória e da letra de câmbio.

Força Executória → o título de crédito, conforme dispõe o art. 585 CPC; é considerado título executivo extra judicial, isto é se for necessário cobrá-lo por via judicial, pode fazê-lo diretamente em processos de execução.

Formalismo → o título de crédito é formal porque é indispensável para a sua validade que contenha todas as expressões requeridas por lei, sob pena de descaracterizar-se como título de crédito. Se faltar uma palavra não vale como tal exemplo: nota promissória; tem que estar escrita a expressão no título, caso contrário teremos defeito quando a forma.

Solidariedade → todas as obrigações constantes do título são solidárias, cada um dos obrigados: sacador, aceitante, emitente, endossante ou avalista. Pode ser chamada a responsabilidade pela totalidade da dívida. **Obrigações solidárias** são aquelas em que qualquer coobrigado é responsável pela obrigação que assumiu.

Circulação → é a característica básica dos títulos de créditos, é a possibilidade de circularem livremente no mercado uma vez que tem eles por fim facilitar as operações de crédito, sua transmissão dá-se regularmente pela tradição ou pelo endosso a terceiro de boa-fé. É a finalidade do título de crédito é tratar da circulação de riquezas.

Inoponibilidade das Exceções → segundo Rubens Requião “o interesse social visa no terreno do crédito, a proporcionar ampla circulação dos títulos de crédito dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança na sua aquisição. É necessário que na circulação do título, aquele que o adquiriu, mas que não conheceu ou participou da relação fundamental ou

circulação fique assegurado de que nenhuma surpresa lhe venha perturbar o seu direito de crédito porque com ele não esteve em relação direta. O título deve destarte passar-lhe as mãos purificadas de todas as questões fundadas em direito pessoal, que por ventura os antecessores tivessem entre si, de forma a permanecer límpido e cristalino nas mãos do novo portador a segurança do terceiro de boa-fé é essencial na negociabilidade dos títulos de crédito.

Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:

- I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;
- II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores;
- III - os contratos garantidos por hipoteca, penhor, anticrese e caução, bem como os de seguro de vida;
- IV - o crédito decorrente de foro e laudêmio;
- V - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;
- VI - o crédito de serventuário de justiça, de perito, de intérprete, ou de tradutor, quando as custas, emolumentos ou honorários forem aprovados por decisão judicial;
- VII - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;
- VIII - todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

§ 1º A propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

§ 2º Não dependem de homologação pelo Supremo Tribunal Federal, para serem executados, os títulos executivos extrajudiciais, oriundos de país estrangeiro. O título, para ter eficácia executiva, há de satisfazer aos requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e indicar o Brasil como o lugar de cumprimento da obrigação

Classificação quanto à Circulação:

Títulos ao Portador → são aquelas que tem a cláusula ao portador ou mantêm em branco o nome do beneficiário, tais títulos são negociáveis pela simples *traditio*.

Títulos Nominativos → são aqueles que trazem no seu bojo o nome do titular ou beneficiário, também chamado tomador designando-o expressamente tais títulos ao contrario do que ocorre com

os títulos ao portador só podem ser pagos ao titular nominado, muito embora possam ser transferidos pela via do endosso.

Títulos à Ordem → a cláusula à ordem faculta a transferência do título a terceiros, pela via do endosso possibilitando a sua circulação. Exemplo: pela própria natureza temos a letra de câmbio, e a nota promissória.

Títulos não à Ordem → a cláusula não à ordem significa que os títulos não poderão ser pagos senão aos titulares indicados, é vedada a transferência. OBS: inexistindo a cláusula não à ordem ainda que não esteja, inserido na cambial a expressão à ordem, o título será, por natureza, endossável.

10.2.1 – NOÇÕES PRELIMINARES: Os títulos de créditos são o principal instrumento de circulação de riqueza, sendo que, para tanto, devem ser dotados de certos requisitos que os caracterizam. Pois bem, os títulos de créditos são constitutivos de um direito distinto de sua causa, de tal sorte que as normas que os regem, o direito cambial, são específicas e, em muitas vezes, derrogações do direito comum. Tal disciplina se exige, pois o direito materializa-se no documento que passa a representar o direito, normalmente distinto do que lhe deu causa. Este documento é suscetível de ser transferido, de circular de forma simples ou diretamente pela simples entrega (tradição) ou por meio de assinatura de seu proprietário (endosso) valendo pelo que nele se contém de forma autônoma e, às vezes, independente. Essa materialização do direito no título (documento) torna-se tão importante que o direito não existe sem documento, o direito não se transmite sem a transferência do documento, o direito não pode ser exigido sem a exibição do documento e, finalmente, o adquirente do título, em virtude de sua autonomia, torna-se credor originário sem ser considerado sucessor do cedente, sendo que por isso não se lhe podem ser opostas exceções pessoais do devedor contra ele e seus sucessores.

10.2.2 – CONCEITO DE TÍTULO DE CRÉDITO

Consistem na manifestação unilateral da vontade do agente, materializada em um instrumento, pela qual se obriga a uma prestação determinada independentemente de aceitação por parte do credor. Em suma, conforme ensina Vivante o título de crédito “é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado”, tanto que determina o artigo 887 do Código Civil, que o título de crédito é documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produzindo efeitos quando preencha os requisitos da lei. Com efeito, deve o título de crédito conter a data da emissão, a indicação precisa dos direitos que confere, e a assinatura do emitente, considerando-se à vista o título de crédito que não contenha indicação de vencimento e o lugar de sua emissão e de seu pagamento, quando não indicado no título, o domicílio do emitente. Em tempo,

pode o título ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos antes citados. De qualquer modo, determina o artigo 888 do Código Civil que a omissão de qualquer requisito legal, que tire ao escrito a sua validade como título de crédito, não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem. Em suma, pode valer como outro negócio mas não como um título de crédito.

10.2.3 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Nos títulos de crédito, nos moldes do definido pelo artigo 890 do Código Civil, consideram-se não escritas no título:

- a) a cláusula de juros;
- b) a proibitiva de endosso;
- c) a excludente de responsabilidade pelo pagamento ou por despesas, a que dispense a observância de termos e formalidade prescritas e;
- d) a que, além dos limites fixados em lei, exclua ou restrinja direitos e obrigações. Faculta-se, conforme determina o artigo 891 do Código Civil que o título de crédito, incompleto ao tempo da emissão, possa ser preenchido posteriormente, desde que isso se faça de conformidade com os ajustes realizados. Todavia, o descumprimento dos ajustes previstos neste artigo pelos que

deles participaram, não constitui motivo de oposição à satisfação do crédito perante terceiro portador, salvo se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé.

Isso se justifica, porquanto prescreve o artigo 892 do Código Civil que a pessoa que, sem ter poderes, ou excedendo os que tem, lança a sua assinatura em título de crédito, como mandatário ou representante de outrem, fica pessoalmente obrigado, e, pagando o título, tem ele os mesmos direitos que teria o suposto mandante ou representado.

Por fim, preceitua o artigo 903 do Código Civil que salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código.

10.2.4 – REQUISITOS ESSENCIAIS: Da definição e das considerações antes esposadas

ressaltam-se os requisitos essenciais dos títulos de crédito que são a CARTULARIDADE, a AUTONOMIA e a LITERALIDADE. A esses requisitos ordinários, acrescem-se outros denominados extraordinários ou não essenciais que são a INDEPENDÊNCIA e a ABSTRAÇÃO. Alguns autores acrescentam ainda, em relação principalmente ao direito positivo de cada país, o da LEGALIDADE ou TIPICIDADE.

10.2.4.1 – CARTULARIDADE: Consiste na incorporação ou materialização do direito no documento. O direito, em suma, se incorpora ao documento, de tal sorte que, um negócio qualquer quando gera a emissão de um título de crédito

passa a ser, perante este, negócio ou relação extracartular enquanto o título se apresenta como cártula. O documento, portanto, torna-se essencial à existência do direito nele mencionado, bem como torna-se necessário para a sua exigência, tornando legítima a cobrança pelo titular que o adquiriu regularmente. Por isso, quem detenha o título legitimamente pode exigir a prestação e sem o documento o devedor não está obrigado, a priori, a cumpri a obrigação.

10.2.4.2 – LITERALIDADE: O direito contido no título é medida pela sua literalidade, de tal sorte que o documento vale pelo que nele se contém tanto no que se refere à sua existência, seu conteúdo, sua extensão e a modalidade do direito nele mencionado. Em suma, se pode dizer que o que não está no título não está no mundo. A literalidade tem como função:

a) tornar o direito cartular distinto da relação fundamental, razão pela qual tem valor constitutivo e;

b)

atribuir à declaração cartular condição de fonte de direito autônomo que se exerce pela apresentação e se transfere pela tradição.

Aliás, é por isso que determina ao artigo 895 do Código Civil que, enquanto o título de crédito estiver em circulação, só ele poderá ser dado em garantia, ou ser objeto de medidas judiciais, e não, separadamente, os direitos ou mercadorias que representa, sendo que o título de crédito, nos moldes do disposto no artigo 896 do Código Civil, não pode ser reivindicado do portador que o adquiriu de boa-fé e na conformidade das normas que disciplinam a sua circulação.

10.2.4.3 – AUTONOMIA: Não se refere à causa do título, mas sim a autonomia existente entre as relações cambiais decorrentes do título que, em suma, são autônomas entre si. Com efeito, a existência do título não é autônoma em relação à sua causa, o que não impede que as relações cambiais existentes sejam entre si autônomas. A autonomia faz, assim, com que o adquirente do título passe a ser titular de direito autônomo, independente da relação anterior entre os possuidores, de tal sorte que não podem ser oponíveis ao adquirente de boa fé as exceções decorrentes da relação extracartular que eventualmente possam ser opostas contra o credor originário. Por isso é que o artigo 915 do Código Civil determina que o devedor, além das exceções fundadas nas relações pessoais que tiver com o portador, só poderá opor a este as exceções relativas à forma do título e ao seu conteúdo literal, à falsidade da própria assinatura, a defeito de capacidade ou de representação no momento da subscrição, e à falta de requisito necessário ao exercício da ação. Sendo que, nos termos do artigo 916 do Código Civil, as exceções, fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes, somente poderão ser por ele opostas ao portador, se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé. Por tudo

isso é que se pode afirmar que; ainda que o título não tenha causa, ou seja, seja nula ou falso; as relações decorrentes são ainda assim válidas. Esse fato permite a circulação dos títulos e sua ampla aceitação, eis que dá ampla garantia ao credor de boa-fé.

10.2.4.4 – A INDEPENDÊNCIA

Pode ou não ocorrer. Não é essencial aos títulos de crédito. Há títulos que se bastam em si mesmos sem necessidade de outro documento para completá-los. Em suma, existem títulos como a letra de câmbio e a nota promissória que são independentes, eis que – repita-se – não remetem a quaisquer documentos para completá-los. Todavia, há outros títulos que dependem de documentos ou, se não dependem, estão estreitamente vinculados a outros documentos inclusive por disposição legal. Exemplos: as ações que são complementadas necessariamente pelo estatuto da sociedade e cédula de crédito rural que a lei vincula à orçamentação).

10.2.4.5 – A ABSTRAÇÃO

Todo e qualquer título de crédito têm uma causa que é a sua razão de emissão. Esta causa normalmente decorre de um negócio como uma compra e venda ou um mútuo. Em algumas hipóteses essa causa decorre de um negócio típico e precisa ser mencionada no título de crédito, o que torna o título vinculado à causa que o origina. Exemplo: duplicata mercantil. Em outros, não precisa constar do título a causa que o originou, o que o torna completamente abstrato em relação ao negócio fundamental que lhe deu origem. Exemplo nota promissória e letra de câmbio, nas quais não se precisa mencionar a razão ou causa de sua emissão ou criação e que, por isso, não se podem opor exceções ao credor com base nelas. A abstração mais que favorecer o credor de boa-fé existe para garantir a segurança da sua circulação, de tal sorte que age em favor do terceiro que não foi parte da relação fundamental (negócio que deu origem à emissão ou criação do título). De qualquer modo, a abstração tem gerado problemas na prática, eis que, se de um lado dá um grau quase absoluto de segurança ao título, de outro, em virtude do excessivo formalismo, pode ensejar negócios imorais que podem ser acobertados pela impossibilidade da indagação da causa do título. Por isso, tem sido a abstração minada em sua pureza, uma vez que não podem ser aceitas em termos práticos o excessivo formalismo que ela impõe, de tal sorte que não são raras as decisões jurisprudenciais

que compelidas pela necessidade de ser feita justiça afastam muitas vezes a abstração do título para visarem a causa determinante do título. Também não é essencial aos títulos de crédito, eis que contrapostos aos títulos abstratos existem os títulos causais que estão vinculados obrigatoriamente às causas que lhes dão origem, eis que necessariamente representam um negócio determinado e típico, razão pela qual a declaração cartular deverá

fazer referência ao negócio fundamental que lhe deu causa. Em nosso direito são considerados títulos abstratos, em que se dispensa a enunciação da causa, a cambial seja como letra de câmbio seja como nota promissória e; títulos causais a duplicata que somente poderá ser emitida em decorrência de uma entrega efetiva de mercadoria ou de um efetivo serviço prestado.

10.2.4.6 – A LEGALIDADE OU TIPICIDADE

Consubstancia-se na impossibilidade, imposta por lei, de serem emitidos títulos de crédito que não estejam previamente definidos e disciplinados por lei (*numerus clausus*). É a orientação admitida pelo nosso ordenamento.

10.2.5 – QUALIFICAÇÃO JURÍDICA

Entre o devedor e o seu credor imediato prevalece a lei do contrato que dá origem à emissão do título, ou seja, a relação pessoal entre ambos, sendo que entre o devedor e os eventuais subseqüentes possuidores do título, desde que estes estejam de boa-fé, vige a declaração unilateral de vontade do devedor manifestada no título. Como consequência disso, é necessário se estabelecer se a emissão do título implica necessariamente em um novo negócio (novação da obrigação) em relação à causa fundamental da negociação. O melhor entendimento estabelece que se as partes de um contrato ajustam que serão emitidas notas promissórias pelo comprador para solução da dívida então obviamente ao devedor restará tão-somente tentar obter o recebimento dos referidos títulos, pois foi ajustado que os títulos são entregues pro soluto, com o que há a quitação da obrigação original, razão pela qual a obrigação passa a ser representada única e exclusivamente pelo título. Esta convenção deverá ser expressa, pois no silêncio das partes prevalece a regra pro solvendo, com o que a obrigação original somente será quitada com a quitação do título, razão pela qual o credor poderá optar, em caso de inadimplemento, pela rescisão do contrato ou pela execução dos títulos.

10.2.6 – CLASSIFICAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO QUANTO À CIRCULAÇÃO

Os títulos de crédito, quanto à sua circulação, podem ser nominativos, à ordem ou ao portador, sendo que, em princípio, os títulos podem ser convertidos de uma forma em outra, desde que esta alteração, por previsão legal, dependa exclusivamente da vontade do emitente.

10.2.6.1 – TÍTULOS NOMINATIVOS

A teor do artigo 921 do Código Civil é título nominativo o emitido em favor de pessoa cujo nome conste no registro do emitente, razão pela qual sua transferência se opera cabalmente apenas após o registro no livro próprio. São emitidos, com efeito, em nome de pessoa determinada e sua transferência somente se perfectibiliza com o registro nos livros do deved

or. Exemplo ações nominativas. Pressupõe a entrega do título e a respectiva inscrição no livro próprio. Sua circulação é segura, entretanto difícil pelas formalidades exigidas para que se torne perfeita a sua transferência. Além disso, podem, os títulos nominativos, por força do artigo 923 do Código Civil, também ser transferidos por endosso que contenha o nome do endossatário. Neste caso, essa transferência só tem eficácia perante o emitente, uma vez feita a competente averbação em seu registro, podendo o emitente exigir do endossatário que comprove a autenticidade da assinatura do endossante. Aliás, o endossatário, legitimado por série regular e ininterrupta de endossos, tem o direito de obter: a) a averbação no registro do emitente, comprovada a autenticidade das assinaturas de todos os endossantes e; b) se no título original constar o nome do primitivo proprietário, a emissão de novo título, em seu nome, devendo a emissão do novo título constar no registro do emitente.

Pois bem, prescreve o artigo 925 do Código Civil que fica desonerado de responsabilidade o emitente que de boa-fé fizer a transferência pelos modos indicados nos artigos antecedentes. Ressalvada proibição legal, pode, nos moldes do definido no artigo 924 do Código Civil, o título nominativo ser transformado em à ordem ou ao portador, a pedido do proprietário e à sua custa.

Por fim, cumpre salientar que qualquer negócio ou medida judicial que tenha por objeto o título somente produz efeito, a teor do artigo 926 do Código Civil, perante o emitente ou terceiros, uma vez feita a competente averbação no registro do emitente.

10.2.6.2 – TÍTULOS AO PORTADOR

São emitidos sem nome do seu beneficiário e transferidos pela simples tradição, nos termos do que determina o artigo 904 do Código Civil, o que lhe garante uma circulação é fácil e ágil, todavia perigosa, o que ocorre quanto há o seu furto ou roubo.

Como são transferidos pela simples tradição, presume-se seu proprietário quem estiver na sua posse.

Tais títulos somente podem ser emitidos com autorização de lei especial, sendo, nos moldes do artigo 907 do Código Civil, nulo o título ao portador emitido sem a referida autorização legal.

A posse do título, consoante determina o artigo 905 do Código Civil, garante ao portador o direito à prestação nele indicada, mediante a sua simples apresentação ao devedor, sendo que a prestação é devida ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente.

Aliás, o artigo 906 do Código Civil determina que o devedor somente poderá opor ao portador exceção fundada em direito pessoal, ou em nulidade de sua obrigação.

Determina, ainda, o artigo 908 do Código Civil que o possuidor de título dilacerado, porém identificável, tem direito a obter do emitente a substituição do anterior, mediante a restituição do primeiro e o pagamento das despesas.

Além disso, assevera o artigo 909 do Código Civil que o proprietário, perdendo ou extraviando título, ou sendo injustamente desapossado dele, poderá obter novo título em juízo, bem como impedir sejam pagos a outrem capital e rendimentos, sendo que o pagamento, feito antes de ter ciência da ação referida neste artigo, exonera o devedor, salvo se se provar que ele tinha conhecimento do fato.

10.2.6.3 – TÍTULOS À ORDEM

São emitidos em nome de pessoa determinada e transferíveis por endosso. Representam um meio termo entre os nominativos e os ao portador, sua circulação é mais fácil do que a dos nominativos, eis que independe de qualquer termo, e mais difícil do que a dos ao portador, pois exige endosso. O endosso deve ser, conforme determina o artigo 910 do Código Civil, lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título, sendo que para validade do endosso dado no verso do título, é suficiente a simples assinatura do endossante.

Tal posição se justifica na medida em que, se não for lançado no verso do título, pode ser confundido com o aceite ou aval. Por conseguinte, se lançado no anverso, deve ser feito de maneira que fique claro que se trata de endosso do título.

Deve ser lançado no próprio título, de tal sorte que se for lançado fora do título será ineficaz cambiariamente, tanto que determina o artigo 919 do Código Civil que a aquisição de título à ordem, por meio diverso do endosso, tem efeito de cessão civil.

O endossante pode designar – ou não – o endossatário, com o que pode este ser em preto se contiver a indicação do beneficiário ou em branco simples assinatura do endossante.

Não há expressão consagrada, valendo as expressões como: endosso a, por endosso a, etc, mesmo porque o único elemento essencial do endosso é a assinatura do endossante, sendo certo, todavia, que a transferência por endosso somente se completa com a tradição do título.

O primeiro endossador será sempre o beneficiário (tomador) do título. Ele é que inaugurará a chamada cadeia de endossos, sucedendo-se, em caso de endosso em preto, a cada nome do endossatário o do endossatário seguinte, de tal sorte que o último endossatário é considerado legítimo proprietário da letra. Já no caso de endosso em branco, o título passa a ser considerado ao portador, de tal sorte que este será considerado o legítimo proprietário do título. Pode ser dado por procurador ou mandatário especial.

Considera-se não escrito o endosso cancelado, total ou parcialmente pelo endossante e não escrita, a teor do 912 do Código Civil, a imposição no endosso qualquer condição a que o subordine o endossante. Ademais, será sempre tido como nulo o endosso parcial.

O endosso tem por efeitos transmitir não só o título como também os acessórios e garantias.

Pode ser incluída pelo sacador a expressão não à ordem, sendo em tal caso a letra não poderá circular por meio de novo endosso.

Considera-se, ainda, legítimo possuidor do título, nos termos do artigo 911 do Código Civil, o portador do título à ordem com série regular e ininterrupta de endossos, ainda que o último seja em branco. Aliás, cabe à pessoa que paga o título verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas.

Assim, a falsidade de qualquer assinatura não vicia a cadeia de endossos.

Aliás, consoante determina o artigo 913 do Código Civil, o endossatário de endosso em branco pode mudá-lo para endosso em preto, completando-o com o seu nome ou de terceiro. Pode, também, endossar novamente o título, em branco ou em preto ou o transferir sem novo endosso. Importante observar que o artigo 914 do Código Civil expressamente consigna que, ressalvada cláusula expressa em contrário, constante do endosso, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título.

Todavia, assumindo responsabilidade pelo pagamento, o endossante se torna devedor solidário, sendo que, se o pagar, tem o endossante ação de regresso contra os coobrigados anteriores.

Por fim, determina o artigo 920 do Código Civil, que o endosso posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anterior.

10.3 – A CAMBIAL

A cambial pode se apresentar sob a forma de letra de câmbio ou nota promissória.

10.3.1- LETRA DE CÂMBIO

É uma ordem de pagamento, um título que contém uma obrigação.

O direito que dela deriva tem como características:

- a) ser formal (sua validade depende rigorosamente de uma forma determinada);
- b) ser literal (vale exatamente na medida declarada no título);
- c) ser independente (pois subsiste por si sem relação necessária com qualquer contrato) e;
- d) ser real (pois pode ser objeto de posse e propriedade).

Além disso, a letra de câmbio é um título de crédito eminentemente à ordem, eis que é emitida em favor de alguém que pode transferir o título com sua tradição acompanhada de declaração ou a assinatura do transmitente lançada

no verso (endosso). O ato cambiário principal é o SAQUE, que consiste em uma ordem de pagamento, os atos seguintes, todos eles acessórios, são o ENDOSSO, o ACEITE e o AVAL. Em suma, a letra de câmbio é criada pelo saque, transfere-se pelo endosso, completa-se pelo aceite e garante-se pelo aval.

10.3.1.1 – REQUISITOS ESSENCIAIS

Deve obrigatoriamente constar de tal cártula, nos termos do Decreto nº 2.044/08 combinado com a Lei Uniforme:

- a) a expressão “letra de câmbio”;
- b) a importância a ser paga, sendo que se houver divergência entre a soma expressa por algarismos e a por extenso, prevalece esta última;
- c) o nome da pessoa que deve pagá-la (sacado);
- d) o nome da pessoa a quem deve ser paga (beneficiário);
- e) a data e o lugar do saque e;
- f) a assinatura de próprio punho ou do mandatário especial do sacador que emite o título.

Há, ainda, requisitos tidos como essenciais, mas que a lei estabelece regras para suprir sua omissão. Assim, quanto ao vencimento da letra, caso este não conste do título entende-se que este é pagável a vista e relativamente ao lugar do pagamento, se este não constar considera-se o domicílio do sacado.

Assim, permite a lei que a letra seja emitida em branco ou incompleta.

Nesse caso, pode circular validamente, contudo o portador ao preenchê-la ou completá-la deve levar em conta o contato de preenchimento sob pena de responder pelas perdas e danos que venham a se originar do excesso de preenchimento.

O adquirente do título, portanto, adquire também o direito de preenchê-lo. Direito, todavia, que é limitado (deve estar limitado rigorosa e estritamente aos termos do acordo havido entre o subscritor do título em branco e seu tomador) e derivado (não está o adquirente amparado neste ponto pela autonomia dos direitos cambiais).

De tal sorte que o título em branco é uma arma de dois gumes, cujo manejo é perigosíssimo para todos.

De qualquer modo nada há que se temer no preenchimento do título, desde que este não seja abusivo. Pode, inclusive, ser preenchido com outra máquina ou tinta.

Em tempo, pode a letra de câmbio ser sacada contra o próprio sacador que passa a poder negociá-la por meio de seu endosso.

Por fim, quanto ao vencimento da letra, pode ser esta à vista, a dia certo, a tempo certo de data e a tempo certo de vista.

10.3.1.2 – O ACEITE

10.3.1.2.1 - CONCEITO

O aceite consiste na declaração cambial dada pelo sacado de que se compromete a pagar o título no seu vencimento.

Com isso, torna-se o sacado aceitante do título e seu principal obrigado (devedor), com o que não se exonera os demais obrigados mas os deixa numa posição subsidiária.

10.3.1.2.2 – SEU CARÁTER NÃO ESSENCIAL

O aceite completa a letra de câmbio.

Tal afirmação, todavia, em certa medida é imprópria, pois mesmo sem o aceite a letra de câmbio poderá ser considerada um título exeqüível se contiver todas as formalidades (aspecto formal) exigidas pela lei.

10.3.1.2.3 – CARACTERÍSTICAS

Caracteriza-se como uma mera declaração pessoal do sacado ou de seu mandatário com poderes especiais (admite-se o aceite por intervenção de terceiro desde que o portador aceite e obviamente haja a recusa do aceite pelo sacado) lançada no próprio título (não obstante admita-se em algumas hipóteses e para alguns efeitos que seja ele lançado fora da cártula).

Pode consistir apenas na assinatura (chama-se abreviado) ou ser antecedida de uma expressão que o esclareça (chama-se pleno), pode ainda ser expresso por fórmulas tais como: aceite, aceitamos, pagarei, honrarei, vista para pagar.

10.3.1.2.4 – POSIÇÃO DO SACADO NA LETRA

O sacado é a pessoa que deve aceitar o título, por isso a lei exige como requisito fundamental de sua validade a menção do seu nome na letra.

Há situações, todavia, em que este se nega a aceitar o título. Nessa hipótese nenhuma obrigação assume em relação ao título, eis que em não se obrigando torna-se estranho à obrigação cambial (mas não à própria letra, na medida em que seu nome nela continua a constar).

10.3.1.2.5 – O ACEITE DEVE SER DADO NA LETRA

O aceite, para que tenha validade cambial, deve ser dado na própria letra, de tal sorte que se forem dados em separado não geram efeitos cambiários, não obstante tenham validade jurídica (prova do reconhecimento do valor e da dívida por exemplo).

No que pertine às duplicatas, pode o aceite ser dado em separado (Lei nº 5.474/68, art. 7º) e mesmo assim gerar efeitos cambiários.

10.3.1.2.6 – O LUGAR DA LETRA EM QUE DEVE SER EXARADO O ACEITE

Em princípio consiste no simples lançamento da assinatura do sacado no anverso do título. Todavia, deve ser aceita a assinatura no verso, desde que seja acompanhada de expressão significativa de que se trata de uma aceite (declaração explicativa).

10.3.1.2.7 - A FALTA OU RECUSA DO ACEITE

O sacado pode se recusar a aceitar a cambial. Em tal hipótese ainda que tenha se comprometido a aceitar o título responderá apenas perante o sacador relativamente ao direito obrigacional comum e não pela via cambiária, até porque ninguém é obrigado a firmar uma declaração cambial.

Em tempo, no caso específico dos títulos causais (duplicatas) a recusa do aceite somente pode se dar com base nas razões referidas no artigo 8º da Lei nº 5.474/68.

De qualquer modo, o portador, recusado o aceite, deverá para garantir o seu direito de regresso contra os coobrigados (sacador e avalistas, endossadores e avalistas) tirar o protesto do título em tempo útil (dia útil seguinte), até porque a recusa do aceite acarreta o vencimento extraordinário do título.

10.3.1.2.8 – ACEITE LIMITADO E ACEITE MODIFICADO

Ocorre o aceite limitado quanto o sacado aceita o título mas por quantia menor que aquela nele indicada. A despeito disso, equivale à recusa do título, de tal sorte que deve o portador tirar o seu protesto para garantir o seu direito de regresso perante os coobrigados, vinculando, todavia, o aceitante com relação ao credor (portador) que poderá exigir a soma pela qual aquele se responsabilizou.

O mesmo procedimento vale para o aceite modificado que não é limitado à quantia mas modificado com relação ao vencimento ou local do pagamento.

10.3.1.2.9 – A IRRETRATABILIDADE DO ACEITE

O aceite, uma vez outorgado, não comporta arrependimento, de tal sorte que é irretratável. Todavia, pode o aceitante cancelar o aceite, antes de restituir a letra, sendo que tal ato é equiparado à recusa.

10.3.1.2.10 – APRESENTAÇÃO DO ACEITE

A apresentação da letra em geral é facultativa. Nas letras a tempo certo de vista, cujo aceite deve obrigatoriamente ser datado (a partir desta data que se contará o prazo para o seu vencimento), a apresentação é obrigatória. Nas letras a vista é dispensada a apresentação para aceite até porque o vencimento ocorre no momento em que é apresentada ao sacado. As demais podem ou não ser apresentadas, se forem, deverão o ser até o vencimento no domicílio do sacado.

Por fim, pode a letra ser emitida com cláusula de proibição de apresentação ao aceite.

10.3.1.2.11 – A DEVOLUÇÃO DO TÍTULO PELO SACADO

O sacado ao receber a letra para aceite deve, como regra, devolvê-la de imediato.

A recusa do sacado em devolver o título que lhe foi enviado para aceite poderá acarretar a prisão administrativa do sacado, além de ação penal (art. 168 do Código Penal).

Com relação às duplicatas, o prazo de apresentação ao sacado é de trinta dias contados da data de sua emissão, sendo que o sacado deverá no prazo de 10 dias contados da sua apresentação devolvê-la com o aceite ou com a recusa por escrito acompanhadas das razões decorrentes. A não observação deste prazo pode ensejar a prisão administrativa do sacado, o que, todavia, é dispensável pois se permite a extração de triplicata que, se emitida devidamente, terá o mesmo valor da duplicata.

10.3.1.3 – ENDOSSO

10.3.1.3.1– NOÇÕES PRELIMINARES

A circulação ou cessão dos títulos de crédito se faz por via de mera tradição (entrega do título) ou pelo seu endosso, sendo que para sua validade é suficiente a simples assinatura do próprio punho do endossador ou do seu mandatário no verso do título.

Com efeito, o endosso é apenas uma das formas, eis que alguns títulos podem ser transferidos pela simples tradição quando são ao portador ou já endossados em branco.

De qualquer modo, nos termos do artigo 893 do Código Civil, a transferência do título de crédito implica a de todos os direitos que lhe são inerentes, sendo que, consoante prescreve o artigo 894 do Código Civil, o portador de título representativo de mercadoria tem o direito de transferi-lo, de conformidade com as normas que regulam a sua circulação, ou de receber aquela independentemente de quaisquer formalidades, além da entrega do título devidamente quitado.

10.3.1.3.2 – CONCEITO

Endosso é a forma particular pela qual se dá a alienação de coisa móvel e, no que tange aos títulos de crédito, sua forma específica de transferência.

Pode ser definido como a declaração unilateral de vontade que não se confunde com a cessão que é a forma de transferência de direitos em geral e se caracteriza como verdadeiro contrato bilateral. Esta opera uma transferência em caráter derivado já aquele em caráter autônomo.

10.3.1.3.3 – CARACTERÍSTICAS

O endosso deve ser lançado no próprio título sendo seu único elemento essencial a assinatura do endossante.

Aliás, se for lançado fora do título o endosso será ineficaz cambiariamente.

Além disso, deve ser lançado no verso do título, a fim de que não se confunda com o aceite ou aval. Todavia, pode ser lançado no anverso, desde que seja feito de maneira que fique claro que se trata de endosso do título. Nesse sentido esclareça-se que não há expressão consagrada valendo termos como: endosso a, por endosso a, etc...

O endosso pode ser em preto, se contiver a indicação do beneficiário, ou em branco, se consistir em simples assinatura do endossante.

Pode, ainda, ser dado por procurador ou mandatário especial.

O primeiro endossador será sempre o beneficiário (tomador) do título. Será ele que inaugurará a chamada cadeia de endossos, sucedendo-se, em caso de endosso em preto, a cada nome do endossatário o do endossatário seguinte, de tal sorte que o último endossatário é considerado legítimo proprietário da letra. Já no caso de endosso em branco o portador será considerado legítimo proprietário.

A falsidade de qualquer assinatura não vicia a cadeia de endossos, sendo que quem paga não precisa verificar a autenticidade dos endossos mas deve verificar a sequência da cadeia de endossos.

O endosso deve ser pleno, de tal sorte que é vedado o endosso parcial da obrigação, bem como é tida como não escrita qualquer condição a que ele seja subordinado.

Pode ser incluída pelo sacador a expressão não à ordem, sendo em tal caso a letra não poderá circular por meio de endosso.

O endosso tem por efeitos transmitir não só o título como também os acessórios e garantias.

Além disso, com o endosso, o endossante assume, face ao endossatário e aos posteriores, a responsabilidade solidária pelo aceite e pelo pagamento do crédito. Todavia, pode ser inserida a cláusula sem garantia, com o que pode o endossante proibir um novo endosso, sendo que neste caso não garante o pagamento às pessoas a quem a letra for posteriormente endossada.

10.3.1.4 – AVAL

10.3.1.4.1 – NOÇÃO

O pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma determinada, faculta o artigo 897 do Código Civil, pode ser garantido por aval.

O aval é uma garantia fidejussória (obrigacional e não real) que não se confunde com a fiança, até porque o aval é obrigação autônoma e formal.

Consiste o aval é uma forma específica de garantia cambial pelo qual o avalista (o dador do aval) fica obrigado e responsável pelo pagamento do título nas mesmas condições do seu avalizado (a quem o avalista está a garantir), tanto que preceitua o artigo 899 do Código Civil que o avalista equipara-se àquele cujo nome indicar e na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.

10.3.1.4.2 – CARACTERÍSTICAS

É declaração cambiária feita por terceiro, estranho ao título ou por quem já está obrigado, que consiste na assinatura no próprio título.

Pode ser simples que consiste na assinatura do avalista no título ou precedido de declaração formal (em abono de, em garantia de). Pode, ainda, indicar o nome do avalizado (em preto) ou omiti-lo (em branco).

Determina o artigo 898 do Código Civil que o aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título, sendo que para a validade do aval, dado no

anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista. Ademais, considera-se não escrito o aval cancelado.

Quando não designa o nome do avalizado, considera-se este o da assinatura imediatamente superior à do avalista e na falta desta o devedor principal.

É vedado o aval parcial, consoante determina o parágrafo único do artigo 897 do Código Civil. Todavia, pode ser dado aval posterior ao vencimento, o qual, nos termos do artigo 900 do Código Civil, produz os mesmos efeitos do anteriormente dado.

10.3.1.4.3 – OBRIGAÇÕES E DIREITOS DO AVALISTA

O avalista se obriga como o avalizado e nos termos destes, nos termos do artigo 899 do Código Civil.

O avalista que paga o título adquire o direito de acionar os subscritores anteriores e o próprio avalizado, de tal sorte que pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.

Além disso, subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma.

Sua obrigação, portanto, é autônoma, com o que o avalista se responsabiliza em relação ao título (sua obrigação é pagar o título) e não em relação ao avalizado, eis que deste só se recolhe a extensão da sua responsabilidade.

Por isso é que o aval é válido ainda quando a assinatura do avalizado for eivada de nulidade, com o que se mantém a responsabilidade do avalista.

Assim, nem a falsidade, nem a inexistência da assinatura do avalizado afeta a posição do avalista.

Aval sucessivo é aquele em que se avaliza o avalista e aval simultâneo onde duas ou mais pessoas avalizam simultaneamente o mesmo avalizado. Se forem sobrepostos diversos avais em branco tais são considerados simultâneos e não sucessivos. Tais distinções só interessam aos avalistas entre si e não ao credor que pode exigir o pagamento de qualquer deles.

10.3.1.5 – VENCIMENTO

10.3.1.5.1 – NOÇÃO

É a data em que o pagamento da letra de câmbio, por prévia fixação da declaração unilateral de vontade cambiária ou por disposição da lei, pode ser exigido.

Pode ser ordinário como a expiração do termo normal previsto e extraordinário com a interrupção por ato anormal e imprevisto que ocorre nos caxos em que ocorra a falta do aceite ou a falência do aceitante, sendo que neste caso (vencimento extraordinário) é indispensável que a letra seja levada a protesto.

10.3.1.5.2 – EFEITOS

O vencimento gera os seguintes efeitos:

- a) torna exigível a soma cambiária;
- b) marca o momento em que o título perde os requisitos de circulação e;
- c) fixa o dia em que começa a correr o prazo de prescrição para o portador comum.

10.3.1.6 – PAGAMENTO

10.3.1.6.1 – NOÇÃO

É o resgate do título, sendo a forma normal de extinção das obrigações, tanto que prescreve o artigo

901 do Código Civil que fica validamente desonerado o devedor que paga título de crédito ao legítimo portador, no vencimento, sem oposição, salvo se agiu de má-fé.

Para que possa ocorrer o pagamento é imprescindível a apresentação da letra (condição para o exercício do direito).

A apresentação prova-se pelo protesto que é necessário para garantir o direito de regresso contra os co-obrigados (sacador, endossante e seus avalistas) e dispensável contra o obrigado principal (aceitante e seus avalistas).

Com o pagamento pode o devedor exigir a entrega do título com a respectiva quitação, sendo que se presume paga a cártula se em poder do obrigado. Esta presunção, porém, admite prova em contrário (exemplo se a letra foi furtada).

No vencimento do título não pode o credor recusar pagamento, ainda que parcial, sendo que, no caso de pagamento parcial, em que se não opera a tradição do título, além da quitação em separado, outra deverá ser firmada no próprio título.

Pode, todavia, recusar o pagamento antecipadamente, de tal sorte que, conforme determina o artigo 902 do Código Civil, não é o credor obrigado a receber o pagamento antes do vencimento do título, e aquele que o paga, antes do vencimento, fica responsável pela validade do pagamento.

10.3.1.6.2 – EFEITOS

O pagamento validamente feito acarreta os seguintes efeitos em relação a aquele que paga:

- a) se for feito pelo aceitante desonera todos os co-obrigados (pagamento extintivo que encerra o ciclo cambiário);
- b) se for feito pelo avalista do aceitante este passa a dispor de ação cambial para receber o que pagou do aceitante e;
- c) se for feito pelo sacador, endossantes e respectivos avalistas desonera os co-obrigados posteriores (pagamento recuperatório que desonera co-obrigados posteriores mas enseja ao co-obrigado que pagou voltar-se regressivamente contra os demais). O endossador ou avalista que pagou pode, em tal caso, riscar o próprio endosso ou aval e dos posteriores.

10.3.1.7 – PROTESTO

Consiste no ato oficial pelo qual se prova a não realização da promessa contida na letra tanto no que concerne ao aceite quanto ao pagamento, sendo que disso decorre a existência de dois tipos de protesto: o por falta ou recusa de aceite e o por falta ou recusa de pagamento.

É tanto um direito quanto um ônus imposto ao portador, eis que se não exercido pode fazer com que este perca certos ou todos os seus direitos.

10.3.1.7.1 – CARACTERÍSTICAS

É indispensável como meio de prova sendo útil também para colocar em mora o aceitante. Não é, todavia, indispensável para acioná-lo.

Assim, é indispensável para a ação de regresso (sacador, endossantes e avalistas) e facultativo para a ação cambial direta (aceitantes e seus avalistas), sendo recomendável para colocá-lo em mora.

O prazo para protesto é o primeiro dia útil seguinte à recusa do aceite ou do vencimento, nas letras a vista e nas não aceitas fica à vontade do portador que tem 6 meses para apresentá-la ao aceite.

10.3.1.7.2 – SUSTAÇÃO, CANCELAMENTO E AVERBAÇÃO

Pode ser deferida em medida cautelar a sustação do protesto, sendo que é normalmente exigida a prestação de caução ou depósito do valor do título, sendo que deve ainda ser proposta uma ação principal em que se discuta a validade ou exigência do título cujo protesto foi sustado.

O cancelamento do protesto é simplificado bastando exhibir o título quitado ao oficial do cartório. Permite-se ainda a averbação do pagamento do título à margem do registro de protesto.

10.3.1.8 – AÇÃO CAMBIAL

Os títulos de crédito podem ser objeto de ação executiva de títulos extrajudiciais (art. 583 e seguintes do Código de Processo Civil).

É um benefício concedido ao credor sendo que pode abrir mão dessa faculdade optando pela via ordinária.

Permite a lei que seja proposta contra um, alguns ou todos os coobrigados sem estar o credor adstrito à observância da ordem de endossos.

É indispensável para o exercício da ação a apresentação do original do título.

A defesa do devedor deve se limitar a direito pessoal deste contra o autor, a defeito de forma no título e na falta de requisito necessário ao exercício da ação.

Em tempo, não são oponíveis contra o credor, desde que este seja tido como terceiro de boa-fé, eventuais exceções pessoais que o devedor tenha contra outros participantes da relação cambial.

10.3.1.9 – PRESCRIÇÃO

10.3.1.9.1 – NOÇÃO E PRAZOS

É a perda da ação atribuída a um direito pelo seu não exercício durante um determinado espaço de tempo.

Ação contra o aceitante prescreve em 3 anos a contar do vencimento.

Ação do portador contra o endossante e sacador prescreve em um ano a contar da data do protesto ou da data do vencimento se contiver cláusula que dispense o protesto (sem despesas ou sem protesto)

Ação do endossante contra endossante anterior ou sacador prescreve em seis meses a contar do dia em que o endossante pagou a letra ou em que ele próprio foi acionado.

10.3.1.10 – AÇÃO DE ANULAÇÃO DA CAMBIAL

É cabível quando há extravio ou destruição total ou parcial da letra sendo que o provimento judicial dará ao autor a força de executar o direito contido no título.

Por isso, não se confunde com a ação de anulação e substituição do título pela qual se pretende ver declarada a caducidade do título com o que o devedor deverá lavrar outro em substituição.

10.3.1.11 – AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INJUSTO

É ação ordinária que visa ressarcir o portador de prejuízo que tenha tido pelo não recebimento da soma cambial.

Os requisitos para sua propositura são a desoneração da responsabilidade cambial, o prejuízo ao portador e o enriquecimento sem causa do sacador ou aceitante.

10.3.1.12 – NOTA PROMISSÓRIA

10.3.1.12.1 – NOÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Consiste na promessa direta de pagamento do emitente.

Pode servir para transporte de dinheiro (locais de emissão e pagamentos distintos) e para conversão da moeda (câmbio de uma moeda em outra).

Aplica-se às promissórias, com as devidas adequações, as regras aplicáveis às letras de câmbio (endosso, pagamento, prescrição, etc.).

Diverge da letra cambial pois enquanto esta é uma ordem de pagamento, a nota promissória é uma promessa de pagamento, dispensando, pois, o aceite.

Letra de câmbio tem três posições: sacador, sacado (aceitante) e beneficiário.

Nota promissória tem duas: emitente e beneficiário. Equipara-se em posição jurídica o aceitante da letra ao emitente da nota.

10.3.1.12.2 – REQUISITOS LEGAIS

Os requisitos legais essenciais da nota promissória são os seguintes:

- a. denominação “Nota Promissória”;
- b. promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada;
- c. a época do pagamento;
- d. a indicação do lugar e que vai ser efetuado o pagamento;
- e. o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga;
- f. a indicação da data em que, e do lugar onde, a nota é passada e;
- g. a assinatura de quem passa a nota (subscritor).

A lei estabelece regras que definem a data do vencimento e/ou o local onde o título foi passado quando estes não constarem da nota.

É um título à ordem, não se aplicam a ela os institutos do aceite e das duplicatas, não podendo ainda ser emitida ao portador.

10.3.1.12.3 – NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO

Discute-se se as notas promissórias que são vinculadas a contratos de financiamento para garantir as obrigações dele decorrentes permanecem com seus característicos cambiais intactos ou se se torna desprovidas da autonomia cambial, inclusive a sua própria literalidade, com o que deixa de ser um título líquido e certo.

Não há ainda doutrinária e jurisprudencialmente posição dominante ou pacífica sobre a questão.

10.4 – CHEQUE

10.4.1 – NOÇÃO: É uma ordem de pagamento à vista contra um banco. Sua grande utilidade prática é servir como instrumento de pagamento através da retirada de fundos em poder do banqueiro pelo próprio depositante, com o que se permitem pagamentos à distância e ajustes por compensação com substituição da moeda, por isso se diz que o cheque transformou-se em verdadeira moeda escritural. Seu grande risco, em contrapartida, é a sua emissão quando não haja fundos em poder do sacado. É hoje utilizado em praticamente todos os países do mundo. Quais são as pessoas que participam no envolvido do cheque: emitente (sacador); sacado, beneficiário, favorecido é possível emitir-se cheque por mandato, somente por instrumento público;

10.4.2 – PESSOAS QUE NELE INTERVÊM: Com a sua emissão há a intervenção necessária de três pessoas:

a)

o emitente ou emissor que é a pessoa que saca o documento ordenando que seja efetuado o pagamento desde que tenha fundos disponíveis em poder do banqueiro contra quem o cheque é sacado.

b) o beneficiário ou tomador, que pode ser o próprio emitente, consistindo na pessoa em favor da qual é expedida a ordem de pagamento à vista e;

c) o sacado que é o banco ou instituição a ele assemelhada que retém os fundos que o emitente dispõe.

Na hipótese do cheque não dispor de fundos, o banco retira-se da relação. Nessa hipótese o cheque torna-se um título executivo extrajudicial que deve ser exigível através da respectiva ação executiva.

10.4.3 – REQUISITOS

Por força da Lei nº 7.357/85 o cheque deve conter:

a) a denominação “cheque”;

b) uma ordem incondicional de pagamento de determinada quantia;

c) o nome do banco que deve pagar (sacado);

- d) a indicação do local do pagamento;
- e) a indicação do local e data de emissão;
- f) o nome da pessoa a quem deve ser pago o cheque, quando este for igual ou superior a determinado valor e;
- g) a assinatura do emitente (sacador) ou de mandatário com poderes especiais.

Destes requisitos o lugar e a data da emissão podem ser supridos, bem como o local do pagamento. Se houver divergência entre o valor por extenso e a indicada em algarismos prevalece a indicada por extenso. O cheque mesmo que pré-datado (a prazo) ou pós-datado (data da emissão futura) é em princípio pagável no dia da apresentação. De qualquer maneira, embora seja o cheque à vista e abstrato, existem decisões que consideram o negócio subjacente que originou a sua emissão para efeito do cheque se considerar pagável apenas na data acertada entre as partes. A assinatura do emitente é imprescindível. Todavia, o cheque vale como título de crédito mesmo se esta for nula ou falsificada. Podem ser contratadas contas conjuntas em que os cheques somente podem ser emitidos com a assinatura de todos os titulares em conjunto ou por qualquer dos titulares isoladamente. Por fim, o cheque, uma vez pago pelo banco, deve ser mantido em arquivo pelo prazo de 10 anos.

10.4.4 – APRESENTAÇÃO

O cheque deve ser apresentado no prazo de 30 dias quando emitido no lugar onde houver de ser pago e de 60 dias quando emitido em outro lugar que não o do pagamento. Todavia, se apresentado fora do prazo pode ainda assim ser pago pelo banco se não estiver prescrito e a conta dispuser de fundos. De qualquer modo, para efeito de direito de regresso frente a endossantes e respectivos avalistas, é necessária a apresentação do cheque em tempo hábil.

10.4.5 ENDOSSO E AVAL

O cheque pode ser transmitido por endosso e garantido por aval. Valem nesse tocante, em princípio, as regras aplicáveis à cambial.

Diferença entre endosso em preto e endosso em branco → no endosso em preto é colocado no verso do cheque com as características que informam a transferência do título, indicando nome, CPF ou CNPJ do beneficiário; no endosso em branco apenas pague-se, que poderá ainda endossar para uma outra pessoa;

10.4.6 – ESPÉCIES: São as seguintes as espécies de cheques:

- a) cheque ao portador: não consta o nome do beneficiário ou favorecido, de tal sorte que a pessoa que esteja de posse do mesmo pode recebê-lo diretamente no caixa do banco;
- b) cheque nominativo: consta o nome do favorecido no contexto, razão pela qual só esta pessoa poderá descontá-lo a não ser que a mesma o endosse. Este tipo de cheque pode ser tanto não à ordem quando se proíbe a sua

negociação mediante a aposição da referida cláusula, de tal sorte que não comporta endosso e à ordem (cláusula expressa ou implícita) quando pode ser transmitido através de endosso;

c) cheque especial: consiste em um cheque comum, ao qual se aplicam todas às normas aplicáveis ao cheque, todavia há um contrato especial do cliente com o banqueiro de tal sorte que este garante cumprir cheques até um determinado limite além do saldo da conta do cliente. Em tempo, os juros e correção monetária são cobráveis apenas sobre os saldos devedores;

d) cheque de viagem (traveler's checks): são cheques de valor pré-determinado, cujo saque é garantido em qualquer um das agências do banco responsável pela sua emissão. São adquiridos pelo cliente em uma agência qualquer, ato no qual é indicado o valor dos cheques. São cheques nominativos (o cliente os assinará na agência em que os comprou e novamente na agência onde for os sacar);

e) cheque fiscal: pelo qual se faz a restituição do Imposto de Renda Pessoa Física, tem as seguintes características: validade de 180 dias, é nominativo não à ordem e o seu resgate se faz através de qualquer banco;

f) cheque visado: o banco põe o seu "visto" no verso a pedido do seu emitente, com o que transfere a quantia correspondente e a coloca à disposição do portador legitimado pelo prazo de apresentação do cheque. Só pode ser nominativo mesmo que seja em favor do emitente;

g) cheque administrativo: é emitido pelo banco contra as suas próprias caixas a pedido de alguém em seu próprio favor ou de outrem. Tem a mesma natureza de nota promissória, eis que é uma promessa de pagamento feita pelo banco. Não pode ser ao portador;

h) cheque cruzado: é aquele em que dois traços transversais e paralelos são apostos em seu anverso, o que faz com que o mesmo só possa ser pago pelo sacado a banco ou a cliente do sacado mediante crédito em conta. Pode o cruzamento ser especial quando entre os dois traços aparecer o nome do banco a que deve ser pago o cheque ou, se este for o sacado, a clientes seu mediante crédito em conta. O cruzamento torna mais seguro o cheque, pois dificulta o seu recebimento em caso de extravio ou perda.

Tipos de Cheques:

- cheque nominal; dirigida a determinada pessoa;
- cheque visado; é garantia de provisão de fundos;
- cheque administrativo; é garantia de provisão de fundos;
- cheque nominal a ordem; quando no preenchimento é inserido pelo emitente;
- cheque ao portador; pode ser nominado para dar garantia;
- cheque a ordem do próprio sacador; emitente emite para ele mesmo;
- cheque para ser creditado em conta;

10.4.7 – PRESCRIÇÃO: A ação executiva prescreve no prazo de seis meses contados da data da expiração do prazo de apresentação. No caso de coobrigado, este prazo de seis meses começa a se contar da data em que este pagou o cheque ou que foi demandado. Se prescrito o cheque, este passa a ser considerado prova escrita mas que perde a força executiva. Cabe, com efeito, para cobrá-lo apenas ação de enriquecimento ilícito ou injusto que prescreve em 2 anos contados do dia em que se consumou a prescrição da ação executiva.

10.4.8 – PROTESTO: Se não houver o pagamento do cheque, atestada por declaração do banco sacado, pode o credor promover ação executiva contra o devedor (se este não estiver prescrito). O protesto é desnecessário para tanto. Somente será necessário para garantir direito de regresso frente a endossante e respectivos avalistas. O prazo para protesto coincide com o de apresentação. Se alguma obrigação é anotada no título de crédito e não é devidamente cumprida, o portador da cártula poderá procurar o tabelionato de protesto e protestar o título. O protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento da obrigação não é um requisito para a execução do devedor principal e seus avalistas embora seja lícito ao credor mesmo nessas hipóteses protestar o título o que é chamado de protesto facultativo. Entretanto é requisito para acionar outros coobrigados como endossantes e seus avalistas bem como o pedido de falência nesses casos, fala-se em protesto necessário.

OBS: endossante – quem endossa – endossador;

Coobrigado – aquele que assumiu obrigação juntamente com outrem;

Ao receber o título, o tabelião examinará seus requisitos formais, ressaltando-se que só é lícito ao tabelião apontar defeitos de forma como por exemplo a falta de assinatura do emitente, data de emissão do título etc. verificando-se a existência de tais defeitos, o tabelião devolverá o documento ao apresentante. Em contrapartida se verificando que o título atende a todos os requisitos formais o tabelião providenciará para que o devedor seja intimado do pedido de protesto para que devedor seja intimado do pedido de protesto no endereço fornecido pelo apresentante do título.

Da intimação do devedor, segundo o art. 20 da lei 9.429/97; conta-se um prazo de 03 (três) dias úteis vencido esse prazo registra-se (lavra-se) o protesto ate essa lavratura, o apresentante poderá retirar o título pagando os emolumentos e demais despesas. É possível ao devedor impedir o protesto, pagando o título no cartório, ou seja, valor do principal, emolumentos e demais despesas. O cartório receberá tais valores do devedor e então colocará o pagamento à disposição do apresentante.

No que tange ao protesto indevido, dois planos podem ocorrer: 1º protesto indevido ainda não feito – diante da intimação para o protesto, a pessoa física

ou jurídica poderá ajuizar medida cautelar de sustação de protesto pedindo que o mesmo não realize. 2º protesto indevido já realizado ajuizará medida cautelar de cancelamento de protesto pedindo ao juiz que cancele o protesto indevidamente feito. Em ambos os casos as medidas de ajuizamento de cautelar demanda a existência de um processo principal a ser ajuizado num prazo de 30 dias, como exige a art. 806 CPC. Há de se ressaltar que a sustação ou cancelamento cautelar de protesto, quando presentes os elementos de fato e de direito robustos a fundamentar a pretensão do devedor são medidas excepcionais.

Viabilidade do título → possui requisitos mínimos viável para a sua validade, condições estabelecidas em lei prescrita, assinado, preenchido, não rasurado, não prescrito.

Sustação ou Oposição → ordem ao banco para bloquear o pagamento, por motivos de justa causa, como comprar uma mercadoria e não receber, questão que tende a parar na via judicial; tem finalidade de garantia, segurança ao titular da conta corrente;

10.4.9 – CHEQUES SEM FUNDOS: O cheque para sua emissão exige ou presume-se a provisão de fundos. Todavia, em não havendo provisão, sua emissão configura-se em crime é o chamado cheque sem fundos. A mesma interpretação, cabe ao emitente que impede o pagamento do cheque através de contra-ordem (sustação) sem motivo justo.

TÍTULO DE CRÉDITO INDUSTRIAL, REFERENCIA – DECRETO LEI Nº 413/1969 – FINANCIAMENTO INDUSTRIAL.

São considerados títulos de credito industrial a cédula de credito industrial e a nota de credito industrial. São títulos causais decorrente sob a forma de contrato de um financiamento industrial sob a forma de contratos de mutuo, tais títulos permitem as industrias a obtenção de recursos a serem utilizados no estímulo da produção.

O financiamento será concedido por instituições financeiras à pessoa física ou jurídica que se dedique a atividade industrial, ficando o emitente da célula obrigado a aplicar o financiamento nos fins ajustados, devendo comprovar essa aplicação no prazo e na forma exigida pela instituição financeira. Com o valor do financiamento o financiador abrirá uma conta vinculada à operação que o financiamento movimentará por meio de cheques, saques, recibos, ordens, cartas ou quaisquer outros documentos na forma e no tempo previsto na cédula ou no orçamento.

Características dos Títulos de Credito: os títulos de créditos caracterizam pela literalidade, autonomia e cartularidade.

10.5 – DUPLICATAS DE MERCADORIAS E DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

10.5.1 – NOÇÃO: Título representativo do crédito pelo fornecimento de mercadoria ou prestação de serviços. Sua emissão é facultativa (obrigatória somente é a emissão da fatura). Todavia, optando-se pela emissão de um título de crédito, deve obrigatoriamente ser emitida uma duplicata para representar o saque aplicado exclusivamente à entrega efetiva de mercadorias ou prestação de serviços. É um título de criação genuinamente brasileira. A expressão duplicata não significa que seja cópia ou duplicata de outro documento (nem mesmo da fatura), mas adquiriu significado próprio para expressar documento emitido com base em uma fatura. Disso se pode concluir que a duplicata é um título de crédito formal e causal suscetível de circular por endosso (à ordem), dotado de ação executiva admitindo-se o seu endosso e aceite.

Duplicatas lei 5.474/68 - Nos negócios mercantis – compra e venda de mercadorias ou prestação de serviço – que sejam celebrados entre partes domiciliadas no território brasileiro e com pagamento, no todo ou em parte ajustado para prazo inferior a 30 dias, contado da data da entrega ou despacho das mercadorias ou prestação de serviços, o empresário extrairá uma fatura para ser apresentada ao contratante na qual discriminará as mercadorias vendidas ou serviços prestados. A fatura é uma conta, como regularmente se diz, indicando o valor a ser pago e o prazo para pagamento, a fatura não se confunde com a nota fiscal, podendo uma fatura indicar números e valores de varias notas fiscais. É uma pratica corriqueira a emissão de um documento hibrido chamado de nota fiscal / fatura que cumpre ambas as finalidades.

Para representar seu credito, sobre o valor devido pelas mercadorias ou pelo serviço, é possível emitir-se uma duplicata de fatura. Fala-se então, em duplicata mercantil ou duplicata de prestação de serviços sendo comum usar-se, apenas a palavra duplicata. Conceitua-se como um titulo causal, emitido pelo próprio credor declarando valor em moeda corrente, decorrente, obrigatoriamente, de um negocio empresarial que compreende a compra e venda de mercadorias ou de prestação de serviços, cujo pagamento é devido em determinada data-termo. O emitente da duplicata, poderá usá-la para exigir o pagamento extrajudicial ou judicial – execução – de seu credito assim como poderá negociá-la com terceiros, endossando-a. Poderão também, emitir duplicatas os profissionais liberais e os que prestam serviços de natureza eventual, embora nesse caso não se lhes exija a manutenção de escrituração de livros de registros de duplicatas devidamente autenticadas na junta comercial. Uma duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura.

Os requisitos são os seguintes:

- a denominação duplicata;
- a data de sua emissão e o numero de ordem;

- o número de fatura;
- a data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata a vista;
- o nome e a importância a pagar em algarismo e por extenso;
- a praça de pagamento;
-

a cláusula de ordem (faculta a transferência do título a terceiros, pela via do endosso possibilitando a sua circulação);

Foro competente – tanto para o progresso de execução como para a ação ordinária, fundada em duplicata ou triplicata, o foro competente é o da praça do pagamento indicada no título – duplicata domiciliada – ou outra opção e o do domicílio do comprador. No caso de ação regressiva, para a determinação de seu foro, adota-se o domicílio dos sacadores, dos endossadores e respectivos avalistas.

OBS: sacador é o emitente que faz a declaração unilateral de crédito, endossante – quem endossa ou que endossa – endossador;

Triplicata – perda ou extravio da duplicata – na hipótese desses acontecimentos, o vendedor é obrigado a extrair triplicata que terá os mesmos efeitos, requisitos e formalidades da duplicata.

OBS: inclui-se no conceito de extravio o roubo do título.

Se porventura a duplicata ou triplicata não preenche os requisitos legais para a execução, pode o credor recorrer ao procedimento ordinário, ou seja, ao processo de conhecimento aforando uma ação de cobrança, na mesma alternativa processual socorre o credor na hipótese de prescrição do título por último. Há ainda a possibilidade de promover a ação monitoria, instrumento moderno do direito brasileiro.

Perda ou extravio de duplicata – a delegacia de polícia deve registrar o ocorrência do roubo, furto, não existe figura de reedição de nova duplicata, se emite uma triplicata, ao não pagamento cabe ação de execução;

Duplicata Escritural - conforme o parágrafo terceiro do art. 889 CC; encontramos títulos eletrônicos ou escrituras criados a partir dos caracteres em computador ou outro meio eletrônico equivalente e, que constem de escrituração do emitente. Os bancos não possuem meios de comprovação adequados para que boletos enviado aos sacados possa constituir-se numa apresentação legal do título ao pagamento. Esses documentos são totalmente destituídos de rigor cambiário servindo apenas, como prova de existência de prováveis obrigações que possam motivar a interposição de ação de cobrança ou monitoria.

Art. 889. Deve o título de crédito conter a data da emissão, a indicação precisa dos direitos que confere, e a assinatura do emitente.

§ 1º É à vista o título de crédito que não contenha indicação de vencimento.

§ 2o Considera-se lugar de emissão e de pagamento, quando não indicado no título, o domicílio do emitente.

§ 3o O título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos neste artigo.

Comentários: O título de crédito deve conter e indicar, no mínimo, três requisitos básicos para a correta definição do direito nele incorporado:

1) a data da emissão do título;

2) o valor do crédito; e

3) a assinatura do emitente do título. O título de crédito tanto pode ser emitido pelo próprio devedor, no caso do cheque e da nota promissória, como pelo credor, para a letra de câmbio e para a duplicata. Se o título não indicar a data de vencimento da obrigação, presume-se que seja à vista, contra apresentação. Sendo omitidos no título o lugar da emissão e o local onde deve ser pago, considera-se que serão no domicílio do emitente. Qualquer título de crédito pode ser emitido por meio de sistema de processamento de dados ou por qualquer outro meio mecânico ou eletrônico, tal como hoje é praxe comum na atividade bancária e mercantil cru geral. A duplicata e a letra de câmbio, que são títulos emitidos pelo credor, podem ser representadas por *slips*, boletos bancários e outros documentos gerados por meio eletrônico que contenham os requisitos básicos que representem uma obrigação de pagar quantia líquida e certa em data determinada a credor devidamente legitimado.

10.5.2 – ACEITE PRESUMIDO

A duplicata ou sua triplicata, ainda que não aceite, reveste-se de legitimação para execução e até pedido de falência desde que protestada por falta de aceite e acompanhada dos comprovantes da remessa ou da entrega das mercadorias. A tal situação impropriamente se denomina de aceite presumido.

10.5.3 – CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Podem ser delineadas na legislação vigente as seguintes características para as duplicatas: É título formal (deve obedecer a forma estabelecida em lei e em atos administrativos) à ordem e causal, constituindo-se crime a sua emissão ou aceite quando não haja venda efetiva de bens ou real prestação de serviços a justificá-la. Sua emissão, que é facultativa, deve ter como base fatura representativa de contrato com prazo não inferior a 30 (trinta) dias. Todavia, não pode ser emitida outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador. Deve a duplicata ser enviada para aceite do sacado diretamente pelo vendedor ou por intermédio de instituição financeira, etc... dentro de 30 dias da sua emissão, para que o sacado a aceite ou a retenha até o momento do resgate, devendo em tal hipótese comunicar por escrito o aceite e a retenção. O aceite, portanto, pode ser dado fora do título e a

inda assim valer cambialmente. O prazo para devolução, quando não for a vista a duplicata, será de 10 dias contado da data da sua apresentação. O aceite somente pode ser recusado com base nos motivos exaustivamente elencados no artigo 8º da Lei nº 5.474/68.

É suscetível de garantia por aval.

É passível de protesto por falta de aceite, evolução e pagamento. O prazo para protesto é de 30 dias contados da data do vencimento sem o que não poderá se assegurar o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas. Em caso de sua não devolução, poderá a duplicata ser protestada por indicação ou por meio de triplicata. Além disso, pode ser requerida a prisão do sacado pela retenção da duplicata. Os prazos de prescrição estão estipulados na Lei nº 6.458/77: contra o sacado e respectivos avalistas é de 3 anos contados do vencimento; contra o endossantes e respectivos avalistas é de 1 ano contado do protesto e; de qualquer coobrigado contra os demais de um ano contado da data em que haja sido efetuado o pagamento do título. Para emissão da duplicata deve o comerciante ter e escriturar o Livro de Registro de Duplicatas. Ao lado das duplicatas de mercadorias, admite-se a duplicata de prestações de serviços. Nestas será necessária a discriminação da natureza dos serviços prestados e a soma a pagar correspondente ao preço dos

serviços prestados. O protesto será tirado mediante comprovação da efetivação dos serviços e o vínculo contratual que o autorizou. O sacado pode deixar de aceitar a duplicata pela não correspondência dos serviços prestados devidamente comprovada, por vícios ou defeitos na qualidade dos serviços prestados e por divergência nos prazos ou nos preços ajustados. Em caso de perda ou extravio, pode ser extraída triplicata (cópia da duplicata).

10.6 – CONHECIMENTO DE DEPÓSITO E WARRANT

Representam os títulos armazeneiros sendo emitidos pelas empresas de Armazéns Gerais e entregues ao depositante que, com isso, fica habilitado a negociar as mercadorias em depósito por intermédio do respectivo título, o qual passa a circular em substituição às mercadorias. Em suma, o título passa a representar para todos os fins e efeitos as mercadorias depositadas. Conceituam-se como títulos de créditos à ordem emitidos sobre gêneros ou mercadorias em depósito, sendo o conhecimento de depósito um título de representação e de legitimação enquanto o warrant é um título causal consistente em promessa de pagamento.

A sistemática de suas emissões podem ser assim resumidas: ao receber as mercadorias os Armazéns Gerais ficam obrigados a dar ao depositante um recibo das mercadorias que são confiadas à sua guarda, de tal sorte que no ato do recebimento, após serem pesadas, medidas ou

contadas, devem ser declaradas a natureza, quantidade, número e marcas das mercadorias, anotando-se no verso as retiradas parciais das mercadorias durante o depósito.

Além disso, pode o depositante pedir que sejam emitidos o conhecimento de depósito e warrant que são títulos unidos (xifópagos) mas separáveis à vontade.

Com isso, as mercadorias poderão ser negociadas por meio do conhecimento, para tanto bastando o simples endosso que habilita o endossatário a retirar as mercadorias do depósito.

Além disso, poderá o depositante separar os dois títulos: por meio do warrant poderá obter financiamento dando em garantia (penhor) as mercadorias depositadas mediante endosso do warrant e por meio do conhecimento de depósito poderá vender as mercadorias depositadas. De qualquer modo o armazém somente entregará as mercadorias ao titular legitimado do conhecimento de depósito, se o warrant tiver sido resgatado ou pago ou se for consignada a quantia correspondente mais juros até o vencimento.

Portanto, com a transmissão do conhecimento de depósito em separado transfere-se a livre disposição da mercadoria depositada, salvo direitos do credor (portador do warrant) que passa a ter o direito de penhor sobre a mesma mercadoria.

O conhecimento de depósito e o warrant devem conter os requisitos dispostos na Lei nº. 1.102/1903, especialmente em seu artigo 1º.

Prevê a legislação (Lei nº 5.764/71), ainda, a emissão do conhecimento de depósito cooperativo e o warrant cooperativo relativo às sociedades cooperativas.

10.7 – CONHECIMENTO DE FRETE OU TRANSPORTE

Permite que sejam negociadas, mesmo em trânsito, as mercadorias e valores nele constantes.

Nisso difere, se bem que por isso acaba por completar o ciclo econômico de circulação das mercadorias, do conhecimento de depósito, eis que este somente permite a negociação das mercadorias paradas em depósito enquanto aquele permite a negociação de mercadorias em trânsito. Exige-se, como título de crédito, que dele se conste os seguintes requisitos: o nome da empresa emissora, o número de ordem, a data com indicação do dia, mês e ano, os nomes do remetente e consignatário por extenso, o lugar da partida e destino, a espécie e a quantidade ou peso da mercadoria, bem como as marcas, os sinais exteriores dos volumes de embalagem, a importância do frete e o lugar e a forma de pagamento e a assinatura do empresário ou seu representante abaixo do contexto. O conhecimento de transporte é transmissível por endosso, emitido à ordem (podendo ser, contudo, emitido não à ordem), ao portador ou sob a forma nominativa.

Falência

11.1 – CONCEITO

A legislação de regência da recuperação do empresário e sua falência é Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Os empresários podem, em virtude de um estado de insolvência, deixar de cumprir com suas obrigações. O empresário, frente a dificuldades financeiras, pode – até para evitar a sua falência – pleitear a sua recuperação. É remédio legal pelo qual o devedor convoca seus credores propondo um plano de recuperação. Em não sendo isso possível, a lei prevê a liquidação forçada da empresa (patrimônio) para que o saldo apurado seja pago aos credores. É a falência.

11.2 – DA RECUPERAÇÃO DA EMPRESA

A recuperação pode ser extrajudicial ou judicial.

11.2.1 – DA RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

O empresário pode, extrajudicialmente, convocar seus credores ou parte deles, com exceção de empregados e fisco, para lhes propor um plano de recuperação que poderá ser celebrado por instrumento particular entre as partes ou mediante aprovação por uma assembleia geral de credores que seja convocada para tanto.

Nesse plano se determinará a ordem de pagamentos, com privilégio para os trabalhadores,, para depois, se aprovado, ser homologado judicialmente passando a vincular a todos até os dissidentes.

Visa evitar a falência que leva ao desemprego e destruição de valores.

Se for rejeitado pelo juiz, os credores poderão exigir seus créditos nas condições originais destes.

11.2.2 – DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Visa viabilizar a superação de crise econômico-financeira do devedor com a preservação da empresa (empregos, interesses de credores e produção).

O empresário tenta negociar um plano de recuperação com todos os seus credores, inclusive fisco e empregados. Todavia, se em 180 dias não houver acordo, o Judiciário poderá decretar a falência.

O pedido, com a exposição de causas concretas de sua situação patrimonial e as razões de sua crise, seja sujeito ao juiz que, estando de acordo, o deferirá nomeando administrador judicial. (artigo 53 da Lei de Falência).

Somente se aplica aos empresários que estiverem em dia com suas obrigações legais e que exerça suas atividades há mais de 2 anos.

11.2.3 – DA RECUPERAÇÃO DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPRESA

Permite-

se a essas apresentar um plano especial de recuperação judicial no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial sob pena da convolação em falência.

O plano se limitará exclusivamente aos créditos quirografários que serão pagos em até 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de 12% ao ano sendo a primeira paga no prazo máximo de 180 dias contados da distribuição do pedido de recuperação.

11.3 – DA FALÊNCIA

11.3.1 - CONCEITO

A falência (bancarrota) pode ser conceituada, em sentido amplo, como o estado de insolvência do devedor empresário.

Pois bem, como patrimônio do empresário é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações, a insolvência ocorre quando os bens e direitos não bastam para fazer frente ao pagamento de todas as suas obrigações dívidas.

Em suma, o passivo é superior ao ativo.

Este estado de insolvência pode ou vai normalmente ensejar a sua falência em sentido jurídico- formal a qual consiste na execução judicial coletiva dos bens do devedor empresário para fazer frente aos seus débitos.

Assim, a falência consiste no processo judicial pelo qual o empresário fica obrigado a liquidar o seu patrimônio em benefício dos seus credores.

Implica no vencimento antecipado de todas as suas dívidas e dos sócios de responsabilidade ilimitada.

Essa execução coletiva, que se fará perante o Juízo de falência que é indivisível, do patrimônio do empresário consiste em arrecadar-se o patrimônio do empresário, verificar-se os seus créditos, apurar-se o ativo e, por fim, procurar-se solver o passivo.

11.3.2 – DA CONFIGURAÇÃO DO ESTADO DE FALÊNCIA

Para que se configure o estado de falência é necessária a concorrência de três pressupostos: a qualidade de empresário ao devedor; a sua insolvência e; a declaração judicial da falência.

Em primeiro lugar, somente pode falir o empresário individual ou sociedade empresária. Excluem-se empresas públicas, sociedade de economia mista,

instituições financeiras, cooperativas de crédito, entidade previdenciária complementar, consórcio, seguradora, operadora de plano de saúde, entre outras.

Em segundo lugar, será decretada a falência do devedor que:

a) sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência;

b) executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal e;

c)

pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial:

c.1) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos;

c.2) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não;

c.3) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo;

c.4) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor;

c.5) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo;

c.6)

ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento;

c.7) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Atente-se que os credores podem reunir-se em litisconsórcio a fim de perfazer o limite mínimo para o pedido de falência com base no inciso I do caput deste artigo.

Por fim, a falência é normalmente requerida por credores quirografários que deve exibir o título de sua dívida e a prova da impontualidade (protesto).

Este deve fazer um requerimento e que peça a falência.

Em seguida, o devedor poderá se defender sendo que, se for o caso, ainda poderá depositar em juízo o valor da dívida ou pedir a recuperação judicial.

Feita a defesa, cabe ao Juiz decretar ou não a falência.

Ao decretar a falência, nomeará administrador judicial e marcará prazo para que os credores se habilitem (15 dias) que se forem posteriores serão consideradas retardatárias.

11.3.4 – DOS CRIMES FALIMENTARES

O empresário pode, antes ou depois da decretação da falência, praticar crimes falimentares (artigos 168 a 178 da Lei Falimentar).

Os mais comuns são os de desviar os bens da pessoa jurídica e o atraso na escrituração dos livros obrigatórios.

BIBLIOGRAFIA:

- 1 – DOWER, Nelson Godoy Bassil. Instituições de Direito Público e Privado. 9ª ed. São Paulo: Nelpa – L. Dower Edições Jurídicas, 1999, 510 p.
- 2 – PINHO, Ruy Rebello; NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Instituições de Direito Público e Privado. 21ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1999, 419 p.
- 3 – REQUIÃO, Rubens. Falências e Concordatas. 1º Volume. São Paulo: Editora Saraiva.
- 4 – REQUIÃO, Rubens. Falências e Concordatas. 2º Volume. São Paulo: Editora Saraiva.

Exemplo de Contrato Social - LTDA

Exemplo de um contrato social de uma sociedade limitada nos termos do Código Civil (Lei nº 10.406/02).

M I N U T A

Os abaixo-assinados, (qualificar os sócios); RESOLVEM, através do presente instrumento particular de contrato, constituir uma sociedade mercantil por quotas de responsabilidade limitada, regida pelo Decreto nº 3.708/19, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade girará sob o nome comercial de “(nome)”, com sede e foro na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à (endereço).

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETIVO SOCIAL

A sociedade terá por objeto: (descrever objeto da sociedade).

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades a partir da data do registro deste instrumento na Junta Comercial do Paraná.

CLÁUSULA QUARTA: DA DIVISÃO DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social, integralizado conforme adiante se dispõe, é de R\$ (), dividido em () quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
		R\$
		R\$
		R\$
Total:	0.000	R\$.000,00

Parágrafo único: A integralização das quotas de capital é feita neste ato, em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade dos sócios é limitada ao total do Capital Social, conforme determina o artigo 2º do Decreto nº 3.708/19.

CLÁUSULA SEXTA: DAS QUOTAS SOCIAIS

As quotas da sociedade são indivisíveis e nenhum dos sócios poderá a qualquer título, ceder, transferir ou onerar as quotas que possuir sem o expresse consentimento dos demais sócios, os quais em igualdade de condições terão sempre preferência na aquisição das mesmas.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade será administrada por um ou mais sócios gerentes, aos quais compete, privativa e isoladamente, o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, vedando-se todavia o uso da firma em operações ou negócios alheios ao objeto social, especialmente a prestação de endossos, avais, fianças e cauções de favor, sendo que, em tais hipóteses, caracterizar-se-á a sua responsabilização pessoal, nos termos da lei civil.

Parágrafo único: Fica investido nas funções de gerente da sociedade o(s) sócio(s), já qualificado, dispensado da prestação de caução e que perceberá, a título de remuneração **pro-labore**, quantia mensal fixada de comum acordo com os outros sócios, e que será levada à conta de despesas gerais. Ao gerente é facultado constituir procurador(es).

CLÁUSULA OITAVA: DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações sociais, ainda que impliquem em alteração contratual, inclusive com o objetivo de exclusão de qualquer quotista, poderão ser tomadas por sócios que representem a maioria absoluta do Capital Social.

Parágrafo único: No exercício de seus poderes e direitos dentro da Sociedade, um sócio poderá se fazer representar por outro sócio mediante instrumento de procuração.

CLÁUSULA NONA: DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito a sociedade, declarando-lhe o nome do interessado na aquisição, o preço e a forma de pagamento, para que esta, através dos demais sócios, exerça ou renuncie ao direito de preferência aqui estabelecido, o que deverá fazer no prazo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da notificação. Decorrido esse prazo, sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transacionadas.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RETIRADA DE SÓCIOS

A retirada de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade. O sócio que desejar se retirar da sociedade deverá notificá-la por escrito, para que os demais sócios decidam se a retirada se efetuará mediante resgate das respectivas quotas ou transferência das mesmas quotas aos sócios remanescentes, devendo as condições da transação, em qualquer hipótese, ser estipuladas de comum acordo, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da notificação.

Parágrafo único: Não havendo interesse da sociedade ou dos sócios na aquisição das quotas do sócio retirante, a saída se dará com diminuição do capital social, apurando-se através de balanço os haveres do sócio retirante, que os receberá em 12 (doze) prestações mensais, iguais e consecutivas, sem vencerem juros, sendo o primeiro pagamento efetuado 90 (noventa) dias após a apuração dos haveres, ou de outra forma, de comum acordo estabelecida entre todos os sócios, porém sempre de modo a não afetar a situação econômico-financeira da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DEMAIS CASOS DE ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

O falecimento de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, a qual continuará com os quotistas remanescentes, a menos que estes, de comum acordo, decidam liquidar a sociedade.

§

1º. Os haveres do sócio falecido serão apurados em balanço e pagos na forma, prazo e condições do parágrafo único da cláusula décima segunda do presente instrumento, sendo que o primeiro pagamento somente será

efetuado 30 (trinta) dias após apresentada à sociedade autorização judicial que permita formalizar a operação.

§ 2º. Enquanto o quinhão do sócio falecido permanecer indiviso, seus herdeiros poderão se fazer representar na sociedade pelo inventariante do espólio do sócio falecido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DISSOLUÇÃO COMPULSÓRIA DA SOCIEDADE

Caso a alteração do quadro social da sociedade, seja por morte, exclusão ou retirada, implique na permanência de apenas um sócio, a Sociedade se dissolverá compulsoriamente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Na hipótese de dissolução da Sociedade, os sócios designarão, entre eles, dois liquidantes, que representarão a Sociedade. O liquidante prestará contas da liquidação periodicamente ao outro. Encerrada a liquidação, o ativo social líquido será partilhado entre os sócios, na proporção de sua participação no capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os sócios declaram, pelo presente instrumento, que não estão incurso em nenhum dispositivo legal ou regulamentar que os impeça de exercer atividades civis ou na área jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO EXERCÍCIO SOCIAL

O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano ser levantado o balanço da sociedade, obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes. O lucro ou prejuízo verificado será dividido ou suportado pelos sócios na proporção das quotas possuídas, sendo que os lucros líquidos, após a provisão para o imposto de renda e a compensação de prejuízos eventualmente acumulados, verificados nas Demonstrações Financeiras anuais, serão destinados de acordo com a deliberação dos quotistas que representem a maioria do Capital Social, facultando-se a constituição de Fundos de Reserva.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos de conformidade com as disposições legais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO DE ELEIÇÃO

As partes elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, para a solução de quaisquer questões decorrentes do presente.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para um mesmo efeito, juntamente com

duas testemunhas, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores, a cumpri-lo fielmente, em todos os seus termos e condições.

Curitiba, data.

Nome dos sócios

Testemunhas:

Nome:

Nome:

RG nº

RG nº

CPF/MF nº

CPF/MF nº

Endereço:

Endereço:

Visto:

nome do advogado

OAB -PR

USO DA FIRMA:

(nome da empresa).

nome do sócio gerente